UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN | CNSC

TRATADO ENCICLOPÉDICO Y MANUAL MAESTRO DE ESTUDIO

COMPENDIO INTEGRAL PARA EL EMPLEO: GESTOR III (CÓDIGO 303, GRADO 03)

Compendio doctrinal, funcional, normativo y metodológico exhaustivo para las pruebas escritas de competencias básicas organizacionales, funcionales y comportamentales de la convocatoria DIAN / CNSC.

Ficha Técnica Oficial: TP-DE-3006 (Formato Institucional FT-TAH-1824)

Nivel Jerárquico: Profesional | Grado: 03 | Código: 303

Marco Normativo Integral: Resoluciones DIAN 0067 de 2024 y 0088 de 2024 | D.L. 071 de 2020 | D. 927 de 2023 | CPACA | Estatuto Tributario

Alcance Operativo: Transversal a Todos los Procesos y Subprocesos (Nivel Central y Seccional)

Componentes del Manual: 20 Capítulos de Profundidad Teórica y Práctica + Banco Maestro de 40 Casos Prácticos de Juicio Situacional Comentados + Cronograma de 60 Días

TRATADO ENCICLOPÉDICO Y MANUAL MAESTRO DE ESTUDIO: GESTOR III (DIAN)

Convocatoria Pública de Méritos CNSC | Ficha Técnica Oficial TP-DE-3006 (Formato FT-TAH-1824)

Empleo: Gestor III | Nivel: Profesional | Código: 303 | Grado: 03 | Resoluciones DIAN 0067 de 2024 y 0088 de 2024

> [!IMPORTANT] **PROPÓSITO Y ALCANCE DE ESTE MANUAL MAESTRO:** Este documento constituye el compendio integral, definitivo y autosuficiente para la preparación de las pruebas escritas de competencias funcionales, básicas organizacionales y comportamentales de la convocatoria de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN) y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Ha sido estructurado siguiendo estrictamente la **Ficha Técnica TP-DE-3006**, las Guías de Orientación al Aspirante de la CNSC/Universidad evaluadora, el Marco Jurídico Vigente (Decreto Ley 071 de 2020, Decreto 927 de 2023, Estatuto Tributario, CPACA, Ley 80 de 1993, MIPG-MECI) y los estándares internacionales de auditoría interna y gestión del riesgo.

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

1. **Módulo 1: Identificación del Cargo, Marco Institucional y Desglose Exegético de la Ficha TP-DE-3006**
2. **Módulo 2: Gestión Organizacional, Arquitectura de Procesos (BPM) y Cadena de Valor Pública**
3. **Módulo 3: Planeación Estratégica, Metodología General Ajustada (MGA Web - DNP) y Estándar PMI/PMBOK**
4. **Módulo 4: Contratación Estatal Integral (Ley 80/1993, Ley 1150/2007, D. 1082/2015, SECOP II y Supervisión)**
5. **Módulo 5: Sistema de Control Interno y Modelo Estándar (MECI / Marco COSO / Tres Líneas del IIA)**
6. **Módulo 6: Auditoría Interna Gubernamental (Normas NIAI/IPPF, Papeles de Trabajo, Muestreo y Hallazgos)**
7. **Módulo 7: Gestión Integral del Riesgo (NTC-ISO 31000:2018, Guía DAFP v5, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital)**
8. **Módulo 8: Constitucionalismo Colombiano, Estructura del Estado y Régimen de la Hacienda Pública**
9. **Módulo 9: Régimen Específico de Carrera de la UAE DIAN (Decreto Ley 071 de 2020 y Decreto 927 de 2023) y EDL**
10. **Módulo 10: Régimen Disciplinario Único de los Servidores Públicos (Ley 1952 de 2019 / Ley 2094 de 2021)**
11. **Módulo 11: Procedimiento Administrativo General (CPACA - Ley 1437 de 2011 reformada por Ley 2080 de 2021)**
12. **Módulo 12: Procedimiento Tributario y Aduanero Esencial para el Gestor III (E.T. Libro V, Fiscalización, Reservas Art. 583 y Ley 1762 de 2015)**
13. **Módulo 13: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG - D. 1499/2017): Las 7 Dimensiones y las 19 Políticas Institucionales**

14. **Módulo 14: Transparencia, Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y Política de Racionalización de Trámites**
15. **Módulo 15: Gestión Documental Pública y Archivo (Ley 594 de 2000, Instrumentos Archivísticos AGN y Expediente Electrónico)**
16. **Módulo 16: Servicio al Ciudadano, Protocolos de Inclusión y Sistema PQRSDF (Ley 1755 de 2015 y Canales DIAN)**
17. **Módulo 17: Herramientas Informáticas y Ofimática Aplicada a la Gestión Pública (Excel Avanzado y Word Técnico)**
18. **Módulo 18: Competencias Comportamentales en el Modelo CNSC y Prueba de Integridad (Valores Públicos)**
19. **Módulo 19: Gran Simulador Maestro: Banco de 40 Casos Prácticos de Juicio Situacional Comentados (Preguntas 1 a 40)**
20. **Módulo 20: Estrategias Psicométricas Avanzadas de Descarte, Gestión del Tiempo y Cronograma de Estudio de 60 Días**

MÓDULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL CARGO, MARCO INSTITUCIONAL Y DESGLOSE EXEGÉTICO DE LA FICHA TP-DE-3006

1.1. Naturaleza Jurídica y Régimen Orgánico de la UAE DIAN

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN) es un organismo del orden nacional, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

- **Personería Jurídica y Régimen:** Cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, y patrimonio propio, en virtud del Decreto 2117 de 1992 y el Decreto Ley 1072 de 1999, modernizada mediante el Decreto 1742 de 2020 y el Decreto 927 de 2023.
- **Jurisdicción y Competencia:** Su jurisdicción comprende todo el territorio nacional, teniendo competencia sobre:
  1. La administración de los impuestos de renta y complementarios, IVA, timbre nacional y demás impuestos internos cuya administración no esté asignada a otras entidades del Estado.
  2. La administración de los derechos de aduana, gravámenes y tributos al comercio exterior, así como la vigilancia, control y fiscalización del régimen aduanero y de cambios internacionales.
  3. El control y facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias (TAC), combatiendo el contrabando, la evasión y el lavado de activos asociado.

```
flowchart TD
    MinHacienda["Ministerio de Hacienda y Crédito Público"] --> DIAN["UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Naci
    DIAN --> DG["Dirección General"]
    DG --> DGI["Dirección de Gestión de Impuestos"]
    DG --> DGA["Dirección de Gestión de Aduanas"]
    DG --> DFF["Dirección de Gestión de Fiscalización"]
    DG --> DCO["Dirección de Gestión Corporativa"]
    DG --> DPE["Dirección de Gestión Estratégica y Analítica"]
    DG --> DCI["Oficina de Control Interno / Seguridad"]
    DIAN --> Seccionales["Direcciones Seccionales (Impuestos, Aduanas o Mixtas a Nivel Territorial)"]
```

1.2. Análisis Detallado de la Ficha Técnica TP-DE-3006 (Formato FT-TAH-1824)

La Ficha Técnica Oficial **TP-DE-3006** determina la identidad funcional del cargo de Gestor III en la DIAN.

- **Nivel Jerárquico:** Profesional.
- **Denominación del Empleo:** Gestor III.
- **Código:** 303.
- **Grado:** 03.
- **Ubicación Organizacional:** *Todos los Procesos y Subprocesos* (Nivel Central y Nivel Seccional).
- **Propósito Principal del Empleo:**

> *"Adelantar actividades operativas, técnicas y administrativas relacionadas con los planes, programas, proyectos y procesos de la dependencia, de conformidad con las directrices institucionales, políticas públicas, metodologías y procedimientos vigentes."*

Exégesis de las 5 Funciones Esenciales de la Ficha:

1. **Función Esencial 1 (Gestión de Planes y Programas):**
   - *Texto:* Participar en la estructuración, seguimiento, ejecución y consolidación de planes operativos, proyectos de inversión y programas misionales o estratégicos de la dependencia.
   - *Acción del Gestor III:* Manejo de matrices de indicadores (KPIs), cargue y verificación de datos en el MGA Web / BPIN, balance de metas en planes de acción institucionales (PAI) y articulación con el Plan Estratégico Institucional (PEI).
2. **Función Esencial 2 (Control Interno y Mejoramiento Continuo):**
   - *Texto:* Apoyar la implementación, sostenimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, participando en la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de mejoramiento emanados de auditorías internas y órganos de control externo (CGR, Procuraduría).
   - *Acción del Gestor III:* Elaborar matrices de causas raíces bajo la metodología 5 Porqués o Diagrama de Ishikawa, estructurar acciones correctivas y preventivas con hitos verificables y evidencias objetivas.
3. **Función Esencial 3 (Gestión Integral del Riesgo):**
   - *Texto:* Gestionar la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital asociados a los procesos del área de desempeño.
   - *Acción del Gestor III:* Aplicar la metodología DAFP Versión 5 e ISO 31000:2018, calculando la probabilidad y el impacto en mapas de calor de 5x5, evaluando la solidez de los controles y estableciendo planes de contingencia.
4. **Función Esencial 4 (Gestión Contractual y Administrativa):**
   - *Texto:* Elaborar y consolidar la información técnica, estudios del sector, análisis de mercado y documentos previos requeridos para los procesos de contratación, convenios o acuerdos interinstitucionales del área.
   - *Acción del Gestor III:* Confeccionar Estudios Previos bajo el Decreto 1082 de 2015, matrices de riesgos contractuales CONPES 3714, fichas técnicas de especificaciones y apoyar la supervisión técnica, administrativa y financiera.
5. **Función Esencial 5 (PQRSDF, Actos Administrativos y Atención al Ciudadano):**
   - *Texto:* Proyectar respuestas a derechos de petición, consultas ciudadanas, requerimientos de entes de control y actos administrativos que competan al área, asegurando los términos de ley y la debida fundamentación técnico-jurídica.
   - *Acción del Gestor III:* Aplicación estricta de la Ley 1755 de 2015, CPACA (Ley 1437/2080), clasificación adecuada de solicitudes y custodia estricta de la reserva tributaria (Art. 583 E.T.).

MÓDULO 2: GESTIÓN ORGANIZACIONAL, ARQUITECTURA DE PROCESOS (BPM) Y CADENA DE VALOR PÚBLICA

2.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS (BPM) EN EL SECTOR PÚBLICO

2.1.1. De la Administración Burocrática Funcional a la Gestión Basada en Procesos

Históricamente, la administración pública colombiana operó bajo el modelo burocrático weberiano clásico, caracterizado por una estructura vertical, jerárquica y departamentalizada en "silos estancos". En este esquema tradicional, cada dependencia (División de Fiscalización, División de Liquidación, División de Cobranzas) se concentraba exclusivamente en cumplir sus tareas internas aisladas, sin una visión holística del servicio al ciudadano ni de la continuidad del ciclo tributario.

La adopción de la Gestión por Procesos (*Business Process Management* - BPM), consolidada en Colombia a través de las normas NTCGP 1000:2009, actualizada bajo los lineamientos de la **NTC-ISO 9001:2015** e integrada definitivamente en el **Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG - Decreto 1499 de 2017)**, supuso un cambio de paradigma radical:

```
graph TD
    subgraph Enfoque_Tradicional_Jerarquico["Enfoque Tradicional Funcional (Silos Estancos)"]
        D1["División Fiscalización"] -->|Desconexión| D2["División Liquidación"]
        D2 -->|Fricción| D3["División Cobranzas"]
    end
    subgraph Enfoque_BPM_Horizontal["Enfoque por Procesos (Flujo de Valor Transversal)"]
        P_In["Contribuyente / Información Exógena"] --> P1["Investigación"]
        P1 --> P2["Determinación Oficial"]
        P2 --> P3["Cobro Coactivo / Recaudo Efectivo"]
        P3 --> P_Out["Satisfacción Social y Sostenibilidad Fiscal"]
    end
```

Criterio Diferencial	Enfoque Funcional / Jerárquico Tradicional	Enfoque Basado en Procesos (BPM / MIPG)
Estructura Organizacional	Vertical, piramidal, jerarquía rígida y fragmentada.	Horizontal, matricial, dinámica e interconectada.
Centro de Atención	El jefe inmediato, la jerarquía y el cumplimiento del trámite interno.	El ciudadano, el contribuyente y la creación de valor público.
Responsabilidad	Fragmentada por dependencias ("hasta aquí llega mi oficina").	Integral sobre la totalidad del proceso de inicio a fin (*End-to-End*).
Flujo de Información	Lento, vertical, restringido por memorandos internos y barreras burocráticas.	Transversal, en tiempo real, soportado en sistemas de información integrados.
Medición del Éxito	Cumplimiento del horario y tareas rutinarias aisladas.	Medición de eficacia, eficiencia y efectividad del resultado final.
Manejo del Error	Búsqueda de culpables individuales y sanciones punitivas.	Análisis causal (Ishikawa/5 Porqués) y mejoramiento continuo del sistema.

2.1.2. El Concepto de Cadena de Valor Pública

La **Cadena de Valor Pública** es el marco conceptual desarrollado por Mark Moore y adaptado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el DAFP para entender cómo el Estado transforma los recursos públicos en bienestar social y cumplimiento de los fines esenciales del Estado (Art. 2 C.P.).

La cadena se estructura en cinco eslabones secuenciales e interdependientes:

1. **Insumos (*Inputs*):** Recursos financieros (presupuesto asignado), humanos (servidores públicos idóneos), tecnológicos (servidores, redes, software MUISCA), normativos e infraestructura física que alimentan la operación.
2. **Actividades (*Activities*):** Conjunto sistemático de acciones, tareas y procedimientos ejecutados por los servidores utilizando los insumos para transformar información o bienes.
3. **Productos (*Outputs*):** Bienes y servicios directamente entregados a los destinatarios. En la DIAN: resoluciones de devolución de impuestos notificadas, liquidaciones oficiales de revisión expedidas, visitas aduaneras practicadas, autorizaciones de desaduanamiento, certificados de inscripción en el RUT.
4. **Resultados (*Outcomes* / Efectos):** Cambios directos e inmediatos en el comportamiento, cumplimiento o situación de los usuarios. Ejemplo: Incremento voluntario del recaudo tributario, disminución del tiempo de espera para el desaduanamiento en puertos marítimos.
5. **Impacto (*Impact*):** Efecto de mediano y largo plazo en la sociedad y la economía nacional. Ejemplo: Disminución de la tasa de evasión del IVA, sostenibilidad fiscal del Estado, reducción del índice de contrabando nacional, mayor equidad distributiva.

```
flowchart LR
    INS["1. INSUMOS<br>(Presupuesto, Personal, TI)"] --> ACT["2. ACTIVIDADES<br>(Auditorías, Fiscalizaciones)"]
    ACT --> PROD["3. PRODUCTOS<br>(Liquidaciones, Resoluciones)"]
    PROD --> RES["4. RESULTADOS<br>(Incremento Cumplimiento Voluntario)"]
    RES --> IMP["5. IMPACTO<br>(Sostenibilidad Fiscal y Equidad)"]
```

2.2. ARQUITECTURA DE PROCESOS EN LA UAE DIAN

2.2.1. Mapa de Procesos Institucional y Macroprocesos

En concordancia con el Decreto 1742 de 2020 y las resoluciones reglamentarias vigentes, la UAE DIAN organiza su operación a través de una arquitectura estandarizada dividida en cuatro grandes categorías de macroprocesos:

```
graph TD
    subgraph Macroprocesos_Estrategicos["1. MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS"]
        E1["Direccionamiento Estratégico y Analítica de Datos"]
        E2["Gestión de la Información y Transformación Digital"]
        E3["Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales"]
    end

    subgraph Macroprocesos_Misionales["2. MACROPROCESOS MISIONALES (Cadena Sustantiva)"]
        M1["Asistencia y Facilitación al Cliente"]
        M2["Administración del Registro Único Tributario (RUT)"]
        M3["Recaudación y Cobranzas"]
        M4["Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria"]
        M5["Operación Aduanera y Control en Comercio Exterior"]
        M6["Administración de Devoluciones y Compensaciones"]
    end

    subgraph Macroprocesos_Apoyo["3. MACROPROCESOS DE APOYO"]
        A1["Gestión del Talento Humano"]
        A2["Gestión Jurídica y Representación Judicial"]
        A3["Gestión Contractual y de Adquisiciones"]
        A4["Gestión Financiera y Presupuestal"]
        A5["Gestión Tecnológica y de Infraestructura"]
    end

    subgraph Macroprocesos_Control["4. MACROPROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL"]
        C1["Auditoría Interna y Control de Gestión"]
        C2["Control Interno Disciplinario"]
        C3["Seguridad y Gestión del Riesgo Institucional"]
    end

    Macroprocesos_Estrategicos --> Macroprocesos_Misionales
    Macroprocesos_Misionales --> Macroprocesos_Control
    Macroprocesos_Apoyo --> Macroprocesos_Misionales
```

1. **Macroprocesos Estratégicos:** Establecen las directrices, políticas, prioridades de fiscalización, modelos predictivos basados en ciencia de datos (*Machine Learning* y analítica tributaria) y la planeación institucional para orientar a toda la organización hacia las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
2. **Macroprocesos Misionales:** Conforman la razón de ser sustantiva de la DIAN. Transforman las declaraciones, tributos y operaciones aduaneras en recaudo efectivo para la hacienda pública y garantizan la seguridad de las fronteras económicas del país.
3. **Macroprocesos de Apoyo:** Proveen todos los recursos, contrataciones, personal calificado, soporte informático y defensa jurídica requeridos para que los procesos misionales operen ininterrumpidamente.

4. **Macroprocesos de Evaluación y Control:** Realizan el seguimiento, evaluación independiente, aseguramiento del control interno (MECI) y disciplina de los servidores para blindar a la institución contra la corrupción y la ineficiencia.

2.2.2. Niveles de Granularidad de la Arquitectura de Procesos

Para asegurar la adecuada estandarización y evitar la anarquía operativa en el territorio nacional, la documentación del Sistema de Gestión de la DIAN se organiza bajo una jerarquía documental estricta:

1. **Macroproceso:** Conjunto articulado de procesos afines orientados a un fin estratégico amplio (ej. Macroproceso de Fiscalización y Control).
2. **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman entradas en salidas específicas agregando valor (ej. Fiscalización Tributaria).
3. **Subproceso:** Desagregación del proceso para delimitar ámbitos operativos específicos (ej. Fiscalización a Grandes Contribuyentes; Investigación de Precios de Transferencia).
4. **Procedimiento:** Descripción secuencial y pormenorizada de los pasos obligatorios que deben seguir los servidores para ejecutar una actividad formalizada (ej. Procedimiento para la práctica de inspección tributaria y contable).
5. **Guía o Instructivo:** Documento técnico especializado que orienta la aplicación metodológica o el uso de una herramienta (ej. Guía para la extracción de datos en sistemas ERP).
6. **Formato:** Plantilla estructurada donde se registran las evidencias objetivas y datos generados en la ejecución del procedimiento (ej. Acta de visita de inspección aduanera).

2.3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURADA DE PROCESOS Y METODOLOGÍA SIPOC AVANZADA

2.3.1. Estructura y Componentes de una Ficha de Caracterización

La caracterización es la herramienta documental que sintetiza la identidad técnica de un proceso. Permite que cualquier servidor público (y en particular el Gestor III en su labor técnica y de control) comprenda con exactitud:

- **Nombre del Proceso:** Denominación formal aprobada en el Sistema Integrado de Gestión.
- **Objetivo del Proceso:** Qué busca lograr el proceso, expresado con un verbo en infinitivo, el objeto de la acción y el impacto o propósito esperado.
- **Alcance:** Límites espaciales y procedimentales precisos: dónde inicia (evento disparador) y dónde culmina formalmente el proceso.
- **Líder del Proceso:** Cargo directivo o asesor responsable de la gobernanza, diseño, control y resultados del proceso (ej. Director de Gestión de Fiscalización).
- **Normograma Vinculado:** Compilación exhaustiva de la Constitución, leyes, decretos, resoluciones internas y circulares que regulan el funcionamiento obligatorio del proceso.
- **Requisitos Aplicables:** Legales, reglamentarios, de normas técnicas (NTC-ISO 9001) y necesidades de las partes interesadas (contribuyentes, importadores, juzgados, órganos de control).

2.3.2. Matriz Estructurada bajo el Modelo SIPOC

El acrónimo **SIPOC** sintetiza el flujo operacional de cualquier proceso:

$$**S** (Suppliers) \longrightarrow **I** (Inputs) \longrightarrow **P** (Process) \longrightarrow **O** (Outputs) \longrightarrow **C** (Customers)$$

A continuación se detalla la aplicación metodológica del modelo SIPOC a un proceso neurálgico de la DIAN:

```
flowchart TD
    subgraph SIPOC_Fiscalizacion["MATRIZ SIPOC: PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL DE IMPUESTOS"]
        S["PROVEEDORES (Suppliers)<br>• Contribuyentes y declarantes<br>• Terceros informantes de exógena<br>•

        I["ENTRADAS (Inputs)<br>• Declaraciones privadas del impuesto<br>• Cruces de bases de exógena con incon

        P["PROCESO (Process - Ciclo PHVA)<br>1. Planear el programa de fiscalización anual<br>2. Ejecutar visit

        O["SALIDAS (Outputs)<br>• Requerimiento Especial motivado<br>• Auto de Archivo de investigación tributa

        C["CLIENTES / USUARIOS (Customers)<br>• Contribuyente investigado<br>• División de Cobranzas Seccional<
    end

    S --> I --> P --> O --> C
```

2.3.3. Interrelación de Procesos y Gestión de Interfaces

Un error crítico en la gestión pública es suponer que un proceso es autosuficiente. Las salidas de un proceso se convierten en las entradas obligatorias de otro proceso subsiguiente:

- La salida del proceso de **Fiscalización** (Liquidación Oficial de Revisión ejecutoriada) es la entrada fundamental del proceso de **Cobranzas** para iniciar el Mandamiento de Pago y los embargos de cuentas bancarias.
- La salida del proceso de **Atención al Cliente** (solicitud de devolución de saldo a favor radicada formalmente) es la entrada del proceso de **Devoluciones** para su análisis técnico, contable y tributario.
- Si una salida carece de calidad o tiene fallas jurídicas (ej. notificación defectuosa en fiscalización), vicia de nulidad todo el proceso siguiente en cobranzas, generando la pérdida del crédito fiscal a favor de la Nación.

2.4. EL CICLO DEMING (PHVA) COMO MOTOR DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

El ciclo **Planear - Hacer - Verificar - Actuar (PHVA)** es el principio rector de la gestión pública moderna y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI):

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Planear: Diagnóstico Inicial
    Planear --> Hacer: Metas e Indicadores Definidos
    Hacer --> Verificar: Ejecución del Procedimiento
    Verificar --> Actuar: Medición de Desviaciones (KPIs)
    Actuar --> Planear: Plan de Mejoramiento / Ajuste Estructural
```

2.4.1. Fase PLANEAR (P)

1. **Diagnóstico y Línea Base:** Identificación de la situación actual del proceso mediante estadísticas históricas, caracterización de usuarios y evaluación de debilidades y amenazas (análisis DOFA).
2. **Definición de Metas y Objetivos:** Alineación del proceso con las metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la DIAN y el Plan Nacional de Desarrollo.

3. **Identificación y Valoración de Riesgos:** Anticipación de eventos adversos que amenacen el logro de los objetivos del proceso (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).
4. **Asignación de Recursos:** Determinación de personal técnico (número de Gestores requeridos), licencias de software, insumos materiales y presupuesto de viáticos para inspecciones en campo.

2.4.2. Fase HACER (H)

1. **Ejecución Estandarizada:** Los servidores públicos desarrollan sus labores aplicando de forma rigurosa los procedimientos, instructivos y formatos oficiales formalmente adoptados, garantizando la uniformidad del servicio en todas las Seccionales del país.
2. **Operación de Controles Internos:** Aplicación concurrente de los controles preventivos y detectivos definidos en los manuales (dobles firmas, validaciones en software, listas de chequeo).
3. **Gestión Documental:** Generación y radicación de evidencias objetivas (actas, oficios, resoluciones, registros en el expediente electrónico con firma digital) que sustentan la trazabilidad de cada actuación.

2.4.3. Fase VERIFICAR (V)

1. **Seguimiento Periódico a Indicadores (KPIs):** Monitoreo mensual y trimestral del avance en metas de eficacia y eficiencia a través de tableros de control ejecutivos (*Dashboards*).
2. **Autoevaluación de la Gestión:** El líder del proceso y su equipo operativo (Gestores III) examinan periódicamente si se están cumpliendo los estándares de calidad y tiempos de respuesta legal (CPACA / E.T.).
3. **Auditorías Internas de Calidad y Control Interno:** Revisiones independientes efectuadas por la Oficina de Control Interno para evaluar el diseño y operatividad del sistema.
4. **Evaluación de la Satisfacción del Usuario:** Medición de encuestas ciudadanas, análisis de quejas y reclamos (PQRSDF) para detectar inconformidades recurrentes.

2.4.4. Fase ACTUAR (A)

1. **Tratamiento de No Conformidades:** Identificación de incumplimientos de requisitos legales o desviaciones graves respecto a las metas programadas.
2. **Análisis de Causa Raíz:** Aplicación obligatoria de herramientas metodológicas (Diagrama de Causa-Efecto de Ishikawa, los 5 Porqués, Gráficos de Pareto) para descubrir la causa estructural y no quedarse en los síntomas aparentes.
3. **Formulación e Implementación de Planes de Mejoramiento:** Diseño de acciones correctivas (para eliminar la causa de una no conformidad existente) y preventivas (para mitigar riesgos potenciales antes de que ocurran), con cronogramas, responsables directos e indicadores de seguimiento.

2.5. TEORÍA EXHAUSTIVA DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Un **indicador** es una expresión cuantitativa o cualitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la cual, comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo.

2.5.1. Tipología de Indicadores por Nivel de la Cadena de Valor (Guía DAFP / DNP)

Nivel del Indicador	¿Qué Mide?	Objeto de Medición	Ejemplo Aplicado en la UAE DIAN	Fórmula de Cálculo Típica
Indicador de Insumo	Disponibilidad y consumo de recursos.	Presupuesto, personal, horas hombre, tecnología disponible.	Porcentaje de presupuesto de inversión ejecutado en tecnología aduanera.	$(\frac{Presupuesto Ejecutado}{Presupuesto Asignado}) × 100$
Indicador de Proceso / Actividad	Ejecución de tareas intermedias y tiempos de ciclo.	Actividades desarrolladas, cumplimiento de cronogramas, tiempos de respuesta.	Tiempo promedio de sustanciación de un recurso de reconsideración tributario.	$\frac{\sum Días hábiles por expediente}{Total expedientes sustanciados}$
Indicador de Producto	Bienes y servicios directamente entregados.	Resoluciones expedidas, RUT inscritos, inspecciones aduaneras terminadas.	Número de fiscalizaciones tributarias culminadas con liquidación oficial.	$\sum Liquidaciones oficiales notificadas$
Indicador de Resultado / Efecto	Beneficios directos inmediatos en la población objetivo.	Cumplimiento voluntario, percepción ciudadana, disminución de evasión directa.	Porcentaje de contribuyentes requeridos que corrigen voluntariamente su declaración.	$(\frac{Contribuyentes que corrigen}{Total contribuyentes requeridos}) × 100$
Indicador de Impacto	Transformación estructural de mediano y largo plazo.	Sostenibilidad fiscal, evasión global, competitividad nacional del comercio exterior.	Tasa de evasión global del Impuesto sobre la Renta como % del PIB.	$(\frac{Recaudo Potencial Teórico - Recaudo Real}{Recaudo Potencial Teórico}) × 100$

2.5.2. Los Tres Pilares de Evaluación: Eficacia, Eficiencia y Efectividad

```
graph LR
    subgraph Eficacia_Foco["EFICACIA (Logro de Metas Físicas)"]
        EF1["¿Se logró el producto programado?"]
    end
    subgraph Eficiencia_Foco["EFICIENCIA (Optimización de Recursos)"]
        EF2["¿Cuánto recurso se consumió por unidad lograda?"]
    end
    subgraph Efectividad_Foco["EFECTIVIDAD (Impacto y Valor Social)"]
        EF3["¿El resultado transformó la realidad ciudadana?"]
    end
```

1. EFICACIA (Eficacia = Cumplimiento de Metas):

Mide el grado en que se alcanzan los objetivos y metas programadas, independientemente de los costos o recursos utilizados: $$**Eficacia (%)** = (\frac{Meta o Resultado Alcanzado}{Meta Programada}) × 100$$

- *Ejemplo Operativo:* La Dirección Seccional de Medellín programa expedir 200 resoluciones de sanción en el primer semestre. Al finalizar el período, se expidieron y notificaron 190 resoluciones. $$Eficacia = (\frac{190}{200}) × 100 = 95% \quad (Desempeño Satisfactorio)$$

2. EFICIENCIA (Eficiencia = Relación Costo - Beneficio / Recursos vs. Productos):

Mide la relación entre los productos y servicios generados y los recursos (tiempo, dinero, personal) efectivamente consumidos para producirlos: $$**Eficiencia (%)** = (\frac{Rendimiento Real}{Rendimiento Programado o Estándar}) × 100 = (\frac{Productos Reales / Insumos Reales}{Productos Programados / Insumos Programados}) × 100$$

- *Ejemplo Operativo:* Para realizar 100 auditorías tributarias se programó gastar $200.000.000 COP (Costo estándar programado: $2.000.000 por auditoría). En la práctica, se realizaron las 100 auditorías pero se ejecutaron $250.000.000 COP (Costo real: $2.500.000 por auditoría). $$Eficiencia = (\frac{$2.000.000}{$2.500.000}) × 100 = 80% \quad (Hubo ineficiencia presupuestal o sobrecosto del 20%)$$

3. EFECTIVIDAD (Efectividad = Síntesis de Eficacia e Impacto):

Mide el impacto final o el grado de satisfacción generado por el logro de los objetivos en relación con los recursos empleados: $$**Efectividad** = \frac{Eficacia + Eficiencia}{2} \quad o análisis ponderado de impacto en el valor público$$

2.5.3. Criterios Metodológicos SMART para el Diseño de Indicadores

Todo indicador diseñado o evaluado por un Gestor III en su labor debe satisfacer los **Cinco Criterios SMART**:

1. **S (*Specific* - Específico):** Debe estar claramente definido, sin ambigüedades. Debe ser evidente qué variable se mide y en qué ámbito de la DIAN aplica.
2. **M (*Measurable* - Medible):** Debe ser cuantificable objetivamente mediante datos comprobables y verificables en fuentes de información oficiales (MUISCA, SYGA, bases contables).
3. **A (*Achievable* - Alcanzable):** La meta debe ser realista considerando el presupuesto, la capacidad operativa instalada y el contexto socioeconómico.
4. **R (*Relevant* - Relevante):** Debe medir un aspecto crítico de la cadena de valor o un objetivo estratégico institucional, evitando medir aspectos triviales.
5. **T (*Time-bound* - Delimitado en el Tiempo):** Debe tener una periodicidad de medición explícita (mensual, trimestral, semestral o anual) y una fecha límite de corte.

2.5.4. Ficha Técnica Oficial del Indicador (Metodología DAFP)

Cada indicador del Sistema de Gestión Institucional debe contar con una ficha técnica que registre:

- **Nombre del Indicador:** Expresión breve que describe la variable (ej. "Índice de Recaudo Efectivo por Fiscalización").
- **Fórmula Matemática:** Expresión algebraica rigurosa con definición precisa del numerador y denominador.
- **Unidad de Medida:** Porcentaje (%), número absoluto, tasa por mil, pesos (COP), días hábiles.
- **Línea Base:** Valor cuantitativo histórico del indicador en el punto de partida (año anterior o diagnóstico).
- **Meta Programada:** Valor cuantificado que se espera alcanzar al término del período.
- **Periodicidad:** Frecuencia con la que se calcula el indicador (mensual, trimestral, anual).
- **Fuente de Datos:** Sistema informático o registro administrativo de donde se extraen las variables (ej. Módulo de Recaudo MUISCA).
- **Responsable del Cálculo:** Cargo formal encargado de procesar la información y reportar el resultado (frecuentemente asignado al Gestor III).
- **Semaforización:** Rangos de tolerancia establecidos para alertar oportunamente sobre desviaciones:
  - 🟢 **Zona Verde (Éxito / Satisfactorio):** Cumplimiento $≥ 90%$ de la meta.
  - 🟡 **Zona Amarilla (Alerta / En Observación):** Cumplimiento entre $70%$ y $89.9%$. Obliga a revisión operativa.

- 🔴 **Zona Roja (Crítico / Desempeño Deficiente):** Cumplimiento $< 70%$. Activa de forma inmediata la apertura de un Plan de Mejoramiento Institucional con análisis de causa raíz.

2.6. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El **Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard - BSC)** de Kaplan y Norton, adaptado a la administración tributaria y aduanera, invierte la lógica del sector privado. Mientras en una empresa privada la perspectiva superior es la financiera (ganancias de accionistas), en el Estado la perspectiva superior es la **Misión y Creación de Valor Social para el Ciudadano**:

```
flowchart TD
    P1["1. PERSPECTIVA DE VALOR CIUDADANO Y FISCAL<br>(Sostenibilidad Financiera del Estado, Equidad Tributaria
    P2["2. PERSPECTIVA FINANCIERA / EFICIENCIA DEL GASTO<br>(Optimización del Presupuesto, Costo de Recaudación
    P3["3. PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS<br>(Reingeniería BPM, Automatización de Fiscalización, Tiempos de D
    P4["4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO<br>(Capacitación del Talento Humano, Big Data, Analítica de

    P4 --> P3
    P3 --> P2
    P2 --> P1
```

1. **Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (La Base):** Desarrolla el talento de los servidores públicos de la DIAN, fortalece la infraestructura de computación en la nube e incentiva el comportamiento ético.
2. **Perspectiva de Procesos Internos:** Estandariza e innova en los procedimientos aduaneros, tributarios y de cobro, eliminando la duplicidad de trámites y agilizando las respuestas.
3. **Perspectiva Financiera / Presupuestal:** Garantiza la máxima eficiencia en el uso de los recursos del erario, reduciendo el costo que le cuesta al Estado recaudar cada $100 pesos de tributos.
4. **Perspectiva del Ciudadano y Misión Constitucional (El Vértice Superior):** Logra el recaudo necesario para financiar la salud, la educación y la infraestructura nacional, promoviendo la equidad y combatiendo el fraude fiscal con justicia distributiva.

MÓDULO 3: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA) Y ESTÁNDAR PMI/PMBOK

3.1. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MARCO JURÍDICO DE LA PLANEACIÓN PÚBLICA

3.1.1. Fundamentos Constitucionales y la Ley Orgánica 152 de 1994

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia instituye el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como el instrumento fundamental de política económica, social y ambiental del Estado. La **Ley 152 de 1994** (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) fija los procedimientos para su formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, regulando la interacción entre los diferentes niveles de gobierno.

Principios Rectores de la Planeación en Colombia (Art. 3 Ley 152/94):

- **Autonomía:** Las entidades territoriales y descentralizadas ejercen sus funciones de planeación dentro del marco de sus competencias constitucionales.
- **Ordenación de Competencias:** Distribución armónica de funciones entre la Nación, los departamentos, distritos y municipios.
- **Coordinación:** Integración y complementariedad permanente entre las autoridades de planeación nacional, sectorial y territorial.
- **Consistencia:** Las metas de gasto e inversión pública deben ser compatibles con la estabilidad macroeconómica y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
- **Prioridad del Gasto Público Social:** En la asignación de recursos fiscales, el gasto público social tiene prelación constitucional sobre cualquier otra asignación (Art. 350 C.P.).
- **Continuidad:** Los proyectos de inversión pública de carácter estratégico y plurianual deben mantener su ejecución aun cuando se produzcan cambios de gobierno.
- **Participación Ciudadana:** Obligación de someter los diagnósticos y programas a discusión previa con el Consejo Nacional de Planeación (CNP) y la sociedad civil.
- **Sustentabilidad Ambiental:** Los planes deben asegurar el uso racional de los recursos naturales y la resiliencia climática.

3.1.2. Estructura Formal del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

El PND consta obligatoriamente de dos partes sustantivas:

1. **Parte General (Estratégica):**
    - Diagnóstico multidimensional de los problemas y potencialidades del país.
    - Objetivos y metas nacionales de mediano y largo plazo.
    - Estrategias y políticas públicas sectoriales (incluyendo la política tributaria y aduanera de MinHacienda/DIAN).
2. **Plan de Inversiones Públicas (Financiero):**

- Proyección de recursos financieros disponibles para el cuatrienio.
- Descripción de los principales programas y subprogramas de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN).
- **Presupuestos Plurianuales:** Estimación detallada de los costos de cada programa por vigencia anual, garantizando su viabilidad macroeconómica.

3.1.3. La Cadena de Planeación en Cascada: Del PND a la DIAN

La planeación pública en Colombia opera bajo un modelo de alineación descendente y retroalimentación continua:

```
graph TD
    PND["1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)<br>Congreso de la República / DNP (4 Años)"] --> PES["2. PLAN EST
    PES --> PEI["3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI - DIAN)<br>Dirección General UAE DIAN (4 Años)"]
    PEI --> PAI["4. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (PAI)<br>Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Anual)"]
    PAI --> POA["5. PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)<br>Por Direcciones de Gestión y Direcciones Seccionales"]
    POA --> EDL["6. METAS INDIVIDUALES / COMPROMISOS LABORALES<br>Evaluación del Desempeño Laboral (Gestor III)
```

1. **Plan Estratégico Institucional (PEI - DIAN):** Instrumento de mediano plazo (4 años) que define la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Iniciativas de Modernización Tecnológica y Metas Globales de Recaudo y Lucha contra el Fraude de la entidad.
2. **Plan de Acción Institucional (PAI):** Instrumento anual donde se desagregan los objetivos estratégicos en planes operativos, proyectos de inversión prioritarios, cronogramas, metas físicas de cumplimiento y asignación presupuestal para cada vigencia.
3. **Planes Operativos Anuales de Dependencia (POA):** Desglosan el PAI en cada una de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas del país, fijando las metas operativas de resoluciones a expedir, visitas de fiscalización a ejecutar e inspecciones en puertos.
4. **Evaluación del Desempeño Laboral (EDL):** Materializa la responsabilidad individual del servidor (como el **Gestor III**), vinculando sus compromisos laborales funcionales directamente a las metas operativas de su POA seccional.

3.2. EL SISTEMA PRESUPUESTAL COLOMBIANO Y EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO (DECRETO 111 DE 1996)

Toda iniciativa, plan o proyecto formulado por un Gestor III debe respetar el marco del **Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996)**, que integra las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995:

```
flowchart TD
    SP["SISTEMA PRESUPUESTAL COLOMBIANO (Decreto 111 de 1996)"] --> MFMP["1. Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFM
    SP --> MGMP["2. Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP - 4 años)"]
    SP --> POAI["3. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)"]
    SP --> PGN["4. Presupuesto General de la Nación (PGN - Anual)"]
```

3.2.1. Principios del Sistema Presupuestal

- **Planificación:** El Presupuesto General de la Nación debe guardar estricta concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones.

- **Anualidad:** El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada vigencia. Después del 31 de diciembre no pueden asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones de ese año.
- **Universalidad:** El presupuesto debe contener la totalidad de los gastos que la administración pública pretenda ejecutar durante la vigencia fiscal. Ninguna autoridad puede efectuar gastos que no figuren formalmente en el presupuesto.
- **Unidad de Caja:** Con el recaudo de todos los ingresos y tributos se conformará un fondo común, contra el cual se pagarán todos los gastos del Estado, prohibiendo rentas de destinación específica salvo las expresamente autorizadas por la Constitución.
- **Programación Integral:** Todo programa presupuestal debe contemplar simultáneamente los gastos de inversión y los gastos de funcionamiento que su puesta en marcha y mantenimiento exijan.
- **Especialización:** Las apropiaciones deben referirse en cada organismo a su objeto y funciones, ejecutándose estrictamente para el fin consignado en el rubro presupuestal.
- **Inembargabilidad:** Las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de las entidades públicas, son inembargables (con excepciones jurisprudenciales para créditos laborales y sentencias judiciales ejecutoriadas).
- **Homeóstasis Presupuestal:** El crecimiento del presupuesto debe guardar congruencia con el crecimiento de la economía nacional para evitar crisis fiscales o endeudamiento desbordado.

3.2.2. Conceptos Presupuestales Críticos para el Gestor Público

- **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):** Documento expedido por el jefe de presupuesto que garantiza formalmente que existe saldo presupuestal libre de afectación suficiente para respaldar una contratación o proyecto. **Debe expedirse previamente a la apertura del proceso contractual o suscripción del compromiso**.
- **Registro Presupuestal (RP):** Afectación definitiva del saldo presupuestal una vez perfeccionado el contrato estatal o acto administrativo. Garantiza que los recursos quedan reservados exclusivamente para pagar ese compromiso específico.
- **Vigencias Futuras:** Autorización legal que otorga el CONFIS (Consejo Superior de Política Fiscal) o el Congreso para comprometer apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales posteriores (ej. contratos plurianuales de software o megaobras). Pueden ser *Ordinarias* (si tienen apropiación inicial en el año en curso) o *Excepcionales* (sin apropiación en el año inicial, restringidas a infraestructura o seguridad).

3.3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA WEB - DNP) AL DETALLE MÁXIMO

La **Metodología General Ajustada (MGA)** es el estándar informático y conceptual oficial establecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para registrar, evaluar y viabilizar todo proyecto de inversión pública en Colombia. Los proyectos aprobados ingresan al **Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN)** y se monitorean en el **Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SUIFP / SPI)**.

La MGA se compone de **Cuatro Módulos Estructurados y Secuenciales**:

```
flowchart LR
    M1["MÓDULO 1:<br>IDENTIFICACIÓN<br>• Alineación PND<br>• Árbol Problemas<br>• Árbol Objetivos<br>• Involucr
    M2 --> M3["MÓDULO 3:<br>EVALUACIÓN EX-ANTE<br>• Tasa Descuento<br>• VPN, TIR, RBC<br>• Costo-Eficiencia<br>
    M3 --> M4["MÓDULO 4:<br>PROGRAMACIÓN<br>• Fuentes PGN<br>• Matriz Marco Lógico<br>• Indicadores Producto<br
```

MÓDULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y SU CONTEXTO

1. Contribución a la Política Pública y Alineación Estratégica

El formulador debe vincular obligatoriamente la iniciativa con:

- El Eje o Transformación del **Plan Nacional de Desarrollo (PND)**.
- El Sector de Inversión Pública (Sector Hacienda y Crédito Público).
- El Programa y Subprograma Presupuestal del catálogo clasificador.
- Los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** de la Agenda 2030 (ej. ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico).

2. Definición Técnica del Problema Central

- **Regla Metodológica de Oro del DNP:** El problema central debe redactarse **siempre como una situación negativa o necesidad insatisfecha real de la sociedad**, **NUNCA como la falta o ausencia de un bien o solución técnica particular**.
- *Formulación Incorrecta:* "Falta de una base de datos en la División Seccional de Barranquilla". *(Esto es una solución preconcebida, no un problema).*
- *Formulación Correcta:* "Bajo nivel de control sobre mercancías en tránsito y altos índices de subfacturación en las operaciones aduaneras de la Seccional Barranquilla".

3. El Árbol de Problemas (Diagnóstico Causal)

Herramienta lógica que descompone la anatomía del problema:

- **Tronco:** El Problema Central claramente delimitado.
- **Raíces (Causas):**
  - *Causas Directas:* Factores inmediatos que provocan el problema central.
  - *Causas Indirectas:* Factores subyacentes o de origen que alimentan las causas directas.
- **Ramas y Copa (Efectos):**
  - *Efectos Directos:* Consecuencias inmediatas producidas por la existencia del problema.
  - *Efectos Indirectos:* Impactos globales a nivel socioeconómico nacional (ej. Detrimento en las finanzas de la Nación, pérdida de competitividad industrial, desfinanciación de programas sociales).

```
graph TD
    subgraph Arbol_Problemas["ÁRBOL DE PROBLEMAS (DIAGNÓSTICO CAUSAL)"]
        EF_IND["Efectos Indirectos: Desfinanciación de programas sociales y competencia desleal"]
        EF_DIR["Efectos Directos: Pérdida millonaria de recaudo arancelario y evasión del IVA"]
        PC["PROBLEMA CENTRAL:<br>Altos tiempos de desaduanamiento y bajo control del contrabando en puertos mar
        CD1["Causa Directa 1: Inspecciones físicas manuales y lentas"]
        CD2["Causa Directa 2: Sistemas informáticos desarticulados"]
        CI1["Causa Indirecta 1: Carencia de tecnología de escáner no intrusivo"]
        CI2["Causa Indirecta 2: Incompatibilidad entre plataforma aduanera y portuaria"]

        CI1 --> CD1
        CI2 --> CD2
        CD1 --> PC
        CD2 --> PC
        PC --> EF_DIR
        EF_DIR --> EF_IND
    end
```

4. El Árbol de Objetivos (Traducción Propositiva)

Consiste en convertir analíticamente todos los estados negativos del Árbol de Problemas en **estados positivos deseables y alcanzables**:

- El **Problema Central** se transforma en el **Objetivo General** del proyecto.
- Las **Causas Directas e Indirectas** se convierten en **Medios de Primer y Segundo Nivel** (que se traducirán en componentes y actividades del proyecto).
- Los **Efectos Directos e Indirectos** se convierten en **Fines Directos e Indirectos** (impacto positivo a generar).

```
graph TD
    subgraph Arbol_Objetivos["ÁRBOL DE OBJETIVOS (ESTRUCTURA DE SOLUCIÓN)"]
        FIN_IND["Fines Indirectos: Fortalecimiento de la inversión social y formalización económica"]
        FIN_DIR["Fines Directos: Optimización del recaudo tributario-aduanero y protección comercial"]
        OG["OBJETIVO GENERAL:<br>Optimizar los tiempos de desaduanamiento y maximizar el control aduanero en pu
        MED_DIR1["Medio Directo 1: Implementación de inspecciones no intrusivas sistematizadas"]
        MED_DIR2["Medio Directo 2: Integración e interoperabilidad digital de plataformas"]
        MED_IND1["Medio Indirecto 1: Adquisición de escáneres de alta resolución de rayos X"]
        MED_IND2["Medio Indirecto 2: Desarrollo de servicios web de conexión con terminales"]

        MED_IND1 --> MED_DIR1
        MED_IND2 --> MED_DIR2
        MED_DIR1 --> OG
        MED_DIR2 --> OG
        OG --> FIN_DIR
        FIN_DIR --> FIN_IND
    end
```

5. Análisis de Involucrados / Actores Sociales

Identificación de los grupos de interés que inciden o son impactados por el proyecto:

- *Grupos Beneficiarios:* Importadores, exportadores, operadores de comercio exterior y la DIAN.

- *Grupos Afectados / Oponentes:* Evasores, contrabandistas, tramitadores ilegales.
- *Cooperantes / Reguladores:* Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), Dimar, ICA, INVIMA, Superintendencia de Transporte.
- Para cada actor se analiza: Su posición frente al proyecto (Favorable, Indiferente, Opuesta), su grado de poder o influencia (Bajo, Medio, Alto) y sus expectativas o intereses específicos.

6. Población Afectada y Población Objetivo

- **Población Afectada:** La totalidad de personas u organizaciones que sufren directa o indirectamente el problema central en el área geográfica delimitada.
- **Población Objetivo:** Fracción específica de la población afectada que el proyecto atenderá directamente durante su horizonte de ejecución con los recursos disponibles.

MÓDULO 2: PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

1. Análisis de Demanda y Oferta (Estudio de Necesidades)

- **Estimación de la Demanda:** Cuantificación del volumen de bienes o servicios públicos demandados por la ciudadanía a lo largo del horizonte del proyecto (ej. Número de declaraciones de importación a procesar por año durante los próximos 10 años).
- **Estimación de la Oferta:** Capacidad actual del Estado para prestar dicho servicio sin el proyecto.
- **Déficit o Brecha insatisfecha:** $$**Brecha / Déficit** = Demanda Proyectada - Oferta Actual$$

2. Estudio de Localización

Selección técnica justificada de la ubicación espacial de la inversión:

- *Macrolocalización:* Selección de la región, departamento o municipio (ej. Distrito Portuario de Buenaventura).
- *Microlocalización:* Terreno específico, terminal portuaria, bodega fiscal o sede donde se instalarán las obras o servidores tecnológicos, evaluando vías de acceso, suministro eléctrico blindado, conectividad por fibra óptica y seguridad física.

3. Estudio Técnico y de Ingeniería

Especificación detallada de la alternativa seleccionada:

- Procesos tecnológicos requeridos (arquitectura de hardware, servidores, almacenamiento de datos).
- Normas técnicas y de calidad industrial aplicables.
- Capacidad operativa instalada vs. capacidad utilizada.
- Ciclo de vida de los activos y cronograma de mantenimiento preventivo.

4. Estudio Ambiental y Gestión del Riesgo del Proyecto

- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Identificación de impactos sobre el entorno (emisiones electromagnéticas, consumo energético, generación de residuos electrónicos RAEE) y medidas de mitigación.
- **Riesgos del Proyecto:** Análisis de riesgos que pueden alterar el cronograma o presupuesto de la inversión (riesgo cambiario por devaluación del peso al importar tecnología, riesgo de resistencia al cambio del personal, retrasos en obras civiles de adecuación).

5. Cadena de Valor del Proyecto y Costeo por Actividades

Desglose estructurado de los costos del proyecto:

- **Componentes:** Los grandes entregables tangibles del proyecto (ej. Componente 1: Infraestructura tecnológica instalada; Componente 2: Sistema de información interoperable; Componente 3: Talento humano capacitado).
- **Actividades:** Tareas requeridas para generar cada componente.
- **Insumos:** Detalle cuantitativo de materiales, horas de consultoría, licencias, transporte y viáticos, valorados a precios de mercado actuales.

MÓDULO 3: EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA EX-ANTE

Determina si la alternativa formulada es social y económicamente viable y si amerita la asignación de recursos escasos del Presupuesto General de la Nación.

1. Evaluación Financiera vs. Evaluación Económica y Social

- **Evaluación Financiera (Precios de Mercado):** Analiza los ingresos y egresos de efectivo directos generados por el proyecto desde la perspectiva exclusiva de la entidad ejecutora, utilizando precios comerciales (incluyendo IVA, aranceles y transferencias).
- **Evaluación Económica y Social (Precios Sombra o de Cuenta):** Analiza el proyecto desde la perspectiva del **Bienestar Colectivo de la Sociedad**. Elimina las distorsiones de mercado (impuestos y subsidios por ser transferencias internas) y aplica las **Razones Precio Cuenta (RPC)** fijadas por el DNP para mano de obra, divisas y bienes nacionales.

2. Criterios Matemáticos de Decisión Financiera y Social

```
graph TD
    M3_CRIT["CRITERIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA (MGA Módulo 3)"] --> VPN["1. VALOR PRESENTE NETO (VPN / VAN)<br>
    M3_CRIT --> TIR["2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)<br>¿TIR > Tasa Social Descuento?<br>SÍ: Rentabilidad supe
    M3_CRIT --> RBC["3. RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (RBC)<br>¿RBC > 1?<br>SÍ: Beneficios actualizados superan cost
    M3_CRIT --> CE["4. COSTO-EFICIENCIA (Costo Mínimo)<br>Menor costo por unidad de beneficio logrado"]
```

Fórmula del Valor Presente Neto (VPN / VAN):

Actualiza matemáticamente todos los flujos netos futuros de caja (beneficios menos costos) al año cero, descontados a la **Tasa Social de Descuento (TSD)** fijada oficialmente por el DNP (típicamente del **12%** anual, o del **8%** según tipologías sectoriales):

$$**VPN** = \sum_{t=1}^{n} \frac{B_t - C_t}{(1 + r)^t} - I_0$$

Donde:

- I_0: Inversión inicial en el año cero.
- B_t: Beneficios monetarios actualizados en el año t.
- C_t: Costos de operación y mantenimiento en el año t.
- r: Tasa de descuento social del DNP.
- n: Horizonte de evaluación en años (comúnmente 5 a 10 años).
- **Regla de Decisión:**
  - Si $**VPN** > 0$: El proyecto es viable y debe recomendarse, pues genera un excedente de riqueza por encima del costo de oportunidad del capital.

- Si $**VPN** = 0$: El proyecto es indiferente; recupera exactamente lo invertido a la tasa social.
- Si $**VPN** < 0$: El proyecto es inviable y debe rechazarse o reformularse, pues destruye valor para el erario.

Fórmula de la Tasa Interna de Retorno (TIR):

Es la tasa de descuento específica que iguala exactamente el valor presente de los beneficios con el valor presente de los costos, haciendo que el $VPN = 0$:

$$0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{B_t - C_t}{(1 + TIR)^t} - I_0$$

- **Regla de Decisión:**
  - Si $**TIR** > Tasa Social de Descuento (r)$: El proyecto es viable.
  - Si $**TIR** < Tasa Social de Descuento (r)$: El proyecto es inviable.

Relación Beneficio - Costo (RBC):

Cociente entre el valor presente de todos los beneficios y el valor presente de todos los costos de inversión y operación:

$$**RBC** = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{B_t}{(1 + r)^t}}{I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1 + r)^t}}$$

- **Regla de Decisión:**
  - Si $**RBC** > 1$: Por cada peso invertido por el Estado, se generan más de un peso en beneficios sociales actualizados.

Análisis de Costo - Eficiencia (Costo Mínimo):

Se aplica obligatoriamente cuando los beneficios sociales generados por la DIAN (como el control aduanero o la soberanía fiscal) no pueden cuantificarse confiablemente en dinero en el mercado. Consiste en comparar dos o más alternativas técnicas que cumplen idéntico objetivo y calcular el **Costo Promedio por Unidad de Beneficio**:

$$**Costo-Eficiencia** = \frac{Valor Presente de los Costos Totales}{Meta Total de Unidades de Beneficio Entregadas}$$

MÓDULO 4: PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

1. Fuentes de Financiación Presupuestal

Identificación precisa del origen de los fondos para financiar el proyecto:

- *Presupuesto General de la Nación (PGN) - Recursos Nación (Aporte Fiscal Ordinario).*
- *Recursos Propios de la DIAN (Ingresos corrientes, cánones de arrendamiento, multas).*
- *Crédito Externo (Empréstitos con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID o Banco Mundial).*
- *Fondos de Compensación y Cooperación Internacional no reembolsable.*

2. La Matriz de Marco Lógico (MML)

Es una matriz analítica de **4x4** que sintetiza la estructura integral del proyecto para su seguimiento en el SPI:

Nivel de Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores Verificables	Medios de Verificación	Supuestos Críticos (Riesgos Externos)
FIN (Impacto)	¿A qué objetivo de política pública superior contribuye el proyecto?	Tasa de evasión y contrabando reducida al término de 5 años.	Informes oficiales del DANE y Banco de la República.	Estabilidad económica nacional y tipo de cambio controlado.
PROPÓSITO (Objetivo General)	¿Cuál es el resultado directo que se logra con la ejecución del proyecto?	Tiempo promedio de inspección reducido de 48 horas a 4 horas.	Registros automáticos de auditoría del sistema SYGA/MUISCA.	Disponibilidad y articulación de las autoridades portuarias.
COMPONENTES (Productos)	¿Qué bienes o servicios tangibles debe entregar el proyecto?	1. Dos escáneres instalados y operativos. 2. 50 inspectores capacitados.	Actas de entrega y recepción a satisfacción, certificados de capacitación.	Proveedores internacionales cumplen tiempos de despacho marítimo.
ACTIVIDADES (Tareas e Insumos)	¿Qué tareas deben ejecutarse para generar cada componente?	Presupuesto detallado por actividad y cronograma de hitos.	Órdenes de pago, facturas electrónicas, informes de supervisión.	Trámites presupuestales y licencias de importación oportunas.

3.4. GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL PMI (PMBOK 7ª EDICIÓN)

El Project Management Institute (PMI) actualizó radicalmente su estándar en la **7ª Edición del PMBOK**, transitando de un modelo basado en grupos de procesos rígidos hacia un modelo holístico basado en **12 Principios de Entrega de Valor** y **8 Dominios de Desempeño**:

```
graph TD
    subgraph Principios_PMBOK7["12 PRINCIPIOS DE ENTREGA DE VALOR (PMBOK 7)"]
        PR1["1. Mayordomía diligente y respetuosa"]
        PR2["2. Entorno de equipo colaborativo"]
        PR3["3. Compromiso eficaz con interesados"]
        PR4["4. Enfoque centrado en el valor público"]
        PR5["5. Pensamiento holístico / sistémico"]
        PR6["6. Liderazgo motivacional"]
        PR7["7. Adaptabilidad y resiliencia"]
        PR8["8. Calidad incorporada en procesos"]
        PR9["9. Navegar la complejidad"]
        PR10["10. Optimizar respuestas al riesgo"]
        PR11["11. Adaptabilidad continua (Tailoring)"]
        PR12["12. Gestión del cambio organizacional"]
    end
```

3.4.1. Los 8 Dominios de Desempeño del Proyecto

1. **Dominio de Interesados (*Stakeholders*):** Identificar, comprender, priorizar y mantener una comunicación constructiva con todas las partes interesadas internas y externas.
2. **Dominio de Equipo:** Fomentar el alto rendimiento, la responsabilidad compartida y el crecimiento del equipo interdisciplinario.

3. **Dominio de Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida:** Seleccionar el enfoque de gestión idóneo: Predictivo / Tradicional (Cascase / *Waterfall* para obras físicas), Ágil (*Scrum*, *Kanban* para software aduanero) o Híbrido.
4. **Dominio de Planificación:** Estructurar el alcance, cronograma (Diagramas de Gantt y Ruta Crítica - CPM) y presupuesto con base en datos confiables.
5. **Dominio de Trabajo del Proyecto:** Gestionar los flujos de comunicación, compras públicas, recursos físicos y la resolución ágil de bloqueos operacionales.
6. **Dominio de Entrega:** Asegurar que los entregables satisfagan las especificaciones técnicas y generen los beneficios proyectados.
7. **Dominio de Medición:** Monitorear el progreso mediante métricas objetivas de desempeño y corregir variaciones.
8. **Dominio de Incertidumbre:** Gestionar los riesgos y eventos imprevisibles con resiliencia y planes de respuesta.

3.4.2. Metodología del Valor Ganado (Earned Value Management - EVM)

Herramienta técnica que integra el alcance, cronograma y costos en un solo sistema de métricas para medir el desempeño real de un proyecto público:

```
graph LR
    PV["Valor Planificado (PV)<br>Presupuesto del trabajo programado"]
    EV["Valor Ganado (EV)<br>Presupuesto del trabajo completado"]
    AC["Costo Real (AC)<br>Costo real ejecutado"]

    EV --- PV
    EV --- AC
```

Fórmulas de Variación e Índices de Rendimiento:

Métrica EVM	Nombre Técnico	Expresión Matemática	Criterio de Interpretación
PV (*Planned Value*)	Valor Planificado	Presupuesto autorizado para el trabajo programado a la fecha.	Cifra base en pesos (COP).
EV (*Earned Value*)	Valor Ganado	Presupuesto autorizado para el trabajo efectivamente terminado a la fecha.	Cifra base en pesos (COP).
AC (*Actual Cost*)	Costo Real	Costo real incurrido en el trabajo terminado a la fecha.	Cifra base en pesos (COP).
CV (*Cost Variance*)	Variación del Costo	$**CV = EV - AC**$	Si $**CV > 0**$: Ahorro presupuestal. Si $**CV = 0**$: Justo en presupuesto. Si $**CV < 0**$: **Sobrecosto financiero**.
SV (*Schedule Variance*)	Variación del Cronograma	$**SV = EV - PV**$	Si $**SV > 0**$: Adelanto en tiempo. Si $**SV = 0**$: Justo a tiempo. Si $**SV < 0**$: **Retraso en cronograma**.
CPI (*Cost Performance Index*)	Índice de Desempeño del Costo	$**CPI = \frac{EV**{AC}}$	Si $**CPI > 1.0**$: Eficiencia financiera. Si $**CPI < 1.0**$: **Ineficiencia en gasto**.
SPI (*Schedule Performance Index*)	Índice de Desempeño del Cronograma	$**SPI = \frac{EV**{PV}}$	Si $**SPI > 1.0**$: Eficiencia en tiempo. Si $**SPI < 1.0**$: **Retraso respecto a lo planeado**.

- *Ejemplo Operativo de Examen:* En un proyecto institucional de modernización de escáneres de la DIAN, a los 6 meses de ejecución se tiene: $PV = $500.000.000$ COP, $EV = $400.000.000$ COP, y $AC = $480.000.000$ COP.
  - $Variación del Cronograma: SV = 400M - 500M = -$100.000.000 COP$ $\rightarrow$ **Proyecto retrasado**.
  - $Índice de Cronograma: SPI = \frac{400}{500} = 0.80$ $\rightarrow$ Se avanza únicamente al 80% del ritmo previsto.
  - $Variación del Costo: CV = 400M - 480M = -$80.000.000 COP$ $\rightarrow$ **Sobrecosto presupuestal**.
  - $Índice de Costo: CPI = \frac{400}{480} = 0.833$ $\rightarrow$ Por cada peso gastado, solo se generan 83 centavos de valor real.
  - *Determinación del Gestor III:* Emitir informe técnico de alerta inmediata a la gerencia del proyecto y exigir al contratista un plan de aceleración de cronograma y ajuste de rendimientos.

MÓDULO 4: CONTRATACIÓN ESTATAL INTEGRAL (LEY 80/1993, LEY 1150/2007, D. 1082/2015, SECOP II Y SUPERVISIÓN)

4.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación del Estado en Colombia es una de las principales herramientas de ejecución del gasto público y materialización de los fines del Estado (Art. 2 C.P.). Se rige por el **Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)**, conformado por la **Ley 80 de 1993**, modificada por la **Ley 1150 de 2007**, la **Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)**, la **Ley 1882 de 2018**, la **Ley 2195 de 2022** y reglamentada por el **Decreto 1082 de 2015**.

```
flowchart TD
    CP["CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (Arts. 2, 209, 267, 273)"] --> EGCAP["ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓ
    EGCAP --> L80["Ley 80 de 1993: Marco Fundamental de Principios y Régimen"]
    EGCAP --> L1150["Ley 1150 de 2007: Medidas de Eficiencia, Transparencia y Modalidades"]
    EGCAP --> L1474["Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción y Supervisión Contractual"]
    EGCAP --> D1082["Decreto 1082 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector"]
    EGCAP --> CCE["Colombia Compra Eficiente: Pliegos Tipo y Tienda Virtual"]
```

4.1.1. Principios Fundamentales del Estatuto Contractual

1. Principio de Transparencia (Artículo 24 de la Ley 80 de 1993):

Garantiza que la selección del contratista se realice mediante procedimientos públicos, abiertos y accesibles a cualquier ciudadano:

- **Publicidad Irrestricta en SECOP II:** Obligación de publicar todos los documentos del proceso (estudios previos, proyecto de pliegos, pliegos definitivos, ofertas, informes de evaluación y contratos) en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II).
- **Motivación de los Actos Contractuales:** Todo acto administrativo proferido en el trámite contractual (apertura, respuestas a observaciones, declaratoria de desierta, adjudicación) debe estar plenamente motivado en razones fácticas y jurídicas.
- **Libre Concurrencia e Igualdad de Oportunidades:** Prohibición de redactar pliegos de condiciones "hechos a la medida" de un proponente particular. Deben establecerse requisitos proporcionados al objeto contractual para fomentar la competencia económica.

2. Principio de Economía (Artículo 25 de la Ley 80 de 1993):

Asegura la optimización de los recursos públicos y la agilidad de los procedimientos:

- Proscribe requisitos meramente formales o trámites dilatorios innecesarios.
- Exige que los procesos se adelanten con estricto apego al calendario y cronograma oficial.

- Obliga a la entidad a contar con los estudios previos completos y la disponibilidad presupuestal (CDP) antes de iniciar formalmente cualquier proceso de selección.

3. Principio de Responsabilidad (Artículo 26 de la Ley 80 de 1993):

- Los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos del Estado, del contratista y de terceros.
- Responden civil, penal, fiscal y disciplinariamente por sus actuaciones u omisiones antijurídicas en la contratación.
- Los contratistas responden civil y penalmente por el cumplimiento del contrato y por la calidad de los bienes y servicios entregados.

4. Principio de Selección Objetiva (Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007):

- La oferta más favorable es aquella que resulta más ventajosa para la entidad conforme a los factores de ponderación técnicos, económicos y de calidad previstos en el pliego de condiciones.
- Queda proscrita toda consideración subjetiva, personal, de amistad o favoritismo político.
- **Distinción entre Requisitos Habilitantes y Factores de Ponderación:**
  - *Requisitos Habilitantes (Pasa / No Pasa):* Capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y experiencia mínima. No otorgan puntaje; habilitan o descartan la propuesta.
  - *Factores de Calificación / Ponderación:* Precio, calidad técnica adicional, vinculación de personal con discapacidad, industria nacional, que otorgan puntaje numérico para definir el ganador.

5. Principio Jurisprudencial de Planeación:

Reiterado unánimemente por el Consejo de Estado: Ningún contrato estatal puede celebrarse de manera improvisada. Requiere de forma inexcusable:

1. Análisis profundo del sector económico y del mercado.
2. Estudios de ingeniería, diseños y especificaciones técnicas definitivas.
3. Matriz de asignación de riesgos previsibles.
4. Permisos, licencias ambientales y disponibilidad predial previa.
5. Disponibilidad presupuestal amparada en CDP.

- *Consecuencia Legal:* La violación del principio de planeación acarrea la **Nulidad Absoluta del Contrato por objeto ilícito**, e investigaciones disciplinarias y fiscales contra el ordenador del gasto y los estructuradores técnicos (Gestor III).

4.2. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN CONTRATACIÓN

El artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011 consagran situaciones de prohibición legal absoluta para presentar ofertas o celebrar contratos con el Estado:

```
graph TD
    subgraph Inhabilidades_Incompatibilidades["RÉGIMEN DE PROHIBICIONES CONTRACTUALES (Art. 8 Ley 80/93)"]
        INH1["1. Condenados por delitos contra la administración pública (Muerte civil permanente)"]
        INH2["2. Quienes dieron lugar a la declaratoria de Caducidad Contractual (5 años)"]
        INH3["3. Servidores públicos en ejercicio en cualquier entidad del Estado"]
        INH4["4. Cónyuges y parientes (4° consanguinidad, 2° afinidad, 1° civil) del ordenador del gasto"]
        INH5["5. Quienes participaron en la estructuración de los pliegos o consultoría previa"]
        INH6["6. Personas sancionadas disciplinariamente con destitución"]
    end
```

- **Inhabilidad Sobreviniente (Art. 9 Ley 80/93):** Si durante la ejecución de un contrato sobreviene una causal de inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este deberá ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad pública. Si la cesión no es posible, el contratista deberá renunciar a su ejecución sin indemnización.

4.3. ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN EN COLOMBIA

El Estatuto General consagra cinco modalidades de selección claramente diferenciadas por su objeto, causa legal y procedimiento:

```
graph TD
    MOD["MODALIDADES DE SELECCIÓN EN COLOMBIA (Ley 1150 de 2007)"] --> LP["1. LICITACIÓN PÚBLICA<br>• Regla Gen
    MOD --> SA["2. SELECCIÓN ABREVIADA<br>• Subasta Inversa (Bienes CTU)<br>• Menor Cuantía<br>• Acuerdos Marco
    MOD --> CM["3. CONCURSO DE MÉRITOS<br>• Consultoría e Interventoría<br>• Propuesta Técnica y Experiencia<br
    MOD --> CD["4. CONTRATACIÓN DIRECTA<br>• Causales Taxativas de Ley<br>• Prestación de Servicios / Apoyo<br>
    MOD --> MC["5. MÍNIMA CUANTÍA<br>• Menor o igual al 10% Menor Cuantía<br>• Proceso ágil (menor precio)<br>•
```

Cuadro Comparativo Integral de Modalidades:

Modalidad	Causal Legal de Aplicación	Criterio de Selección y Ponderación	Procedimiento y Características Clave
Licitación Pública (Regla General)	Por defecto cuando no aplica modalidad especial; contratos de obra compleja o adquisiciones que superan el tope de menor cuantía.	Ponderación de oferta económica, técnica y factores de calidad previstos en Pliegos Tipo.	Publicación de proyecto de pliegos (10 días hábiles), observaciones, Audiencia de Asignación de Riesgos, pliegos definitivos, informe de evaluación (5 días) y **Audiencia Pública de Adjudicación Obligatoria**.
Selección Abreviada por Subasta Inversa	Adquisición de bienes y servicios de **Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización (CTU)** (papelería, dotación, computadores estándar, tiquetes).	**Exclusivamente el Menor Precio**. Quien cumpla la ficha técnica habilitante compite por precio.	Se verifican primero los requisitos habilitantes. Los habilitados participan en una subasta (presencial o electrónica en SECOP II) mediante lances sucesivos a la baja.
Selección Abreviada de Menor Cuantía	Contratación cuyo valor oscila entre el tope de mínima cuantía y el límite de licitación pública según el presupuesto institucional.	Factores de ponderación técnicos y económicos definidos en pliego.	Convocatoria pública. Si se presentan más de 10 manifestaciones de interés de personas naturales o jurídicas, la entidad puede realizar un sorteo público para limitar los oferentes a 10.
Selección Abreviada por Acuerdos Marco de Precios	Bienes y servicios estandarizados catalogados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (CCE).	Condiciones de precio y calidad fijadas previamente por Colombia Compra Eficiente.	Compra por catálogo digital directo. Reduce tiempos de meses a pocos días. La DIAN está obligada a usarlo prioritariamente.
Concurso de Méritos	Servicios de **Consultoría**, estudios técnicos especializados, interventorías, asesorías de ingeniería o arquitectura.	**Capacidad Intelectual y Experiencia del Equipo de Trabajo**.	**Prohibición Legal Expresa:** El factor precio **NUNCA** puede ser objeto de ponderación ni calificación. Se evalúa la metodología, experiencia y propuesta técnica. La oferta económica solo se abre con el primer calificado.
Contratación Directa	Causales estrictamente **taxativas** de ley (Art. 2 Numeral 4 Ley 1150/07): Urgencia manifiesta, contratación interadministrativa, inexistencia de pluralidad (patentes o exclusividad), prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, arrendamiento de inmuebles.	Idoneidad y experiencia comprobada del contratista conforme a la tabla de honorarios oficial.	No requiere pliego de condiciones ni licitación. Requiere obligatoriamente un **Acto Administrativo de Justificación** que acredite la causal legal y el cumplimiento del perfil.
Mínima Cuantía	Contratos cuyo valor total sea igual o inferior al **10% de la menor cuantía** de la entidad pública.	**Únicamente el Menor Precio** entre los proponentes que cumplan los requisitos de la invitación.	Publicación de la invitación pública por un (1) día hábil en SECOP II. Presentación de ofertas al día hábil siguiente. Evaluación técnica y adjudicación mediante comunicación formal de aceptación de oferta.

4.4. EL CICLO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PASO A PASO

El proceso contractual del Estado se divide formalmente en tres etapas preclusivas:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant PRE as 1. ETAPA PRECONTRACTUAL (Planeación)
    participant CON as 2. ETAPA CONTRACTUAL (Ejecución)
    participant POST as 3. ETAPA POSTCONTRACTUAL (Cierre)

    PRE->>PRE: Plan Anual de Adquisiciones (PAA) + Estudio Sector
    PRE->>PRE: Estudios y Documentos Previos (Decreto 1082)
    PRE->>PRE: CDP + Matriz de Riesgos CONPES 3714
    PRE->>PRE: Proceso de Selección en SECOP II + Adjudicación
    PRE->>CON: Firma del Contrato + Expedición de RP
    CON->>CON: Aprobación de Garantía Única de Cumplimiento
    CON->>CON: Designación del Supervisor (Gestor III) + Acta de Inicio
    CON->>CON: Ejecución de actividades + Informes periódicos
    CON->>POST: Acta de Recibo Definitivo a Satisfacción
    POST->>POST: Liquidación Bilateral (Acuerdo de Partes)
    POST->>POST: Liquidación Unilateral (si no hay acuerdo) + Paz y Salvo
```

4.4.1. Etapa Precontractual (Estructuración Técnica y Jurídica)

Es la fase de mayor responsabilidad técnica para el Gestor III. Conforme al artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los **Estudios Previos** deben contener:

1. **Descripción de la Necesidad:** Justificación contextualizada vinculada a los planes institucionales de la DIAN.
2. **Objeto a Contratar:** Alcance técnico específico, especificaciones de bienes o servicios y entregables tangibles.
3. **Modalidad de Selección y su Fundamento Jurídico:** Demostración probatoria de por qué se acude a licitación, subasta inversa, mínima cuantía o contratación directa.
4. **Valor Estimado del Contrato y Justificación Económica:** Análisis profundo de precios de mercado mediante cotizaciones de proveedores idóneos, históricos de SECOP y análisis de costos directos e indirectos.
5. **Criterios de Selección y Ponderación:** Definición precisa de los factores habilitantes y los factores de calificación.
6. **Matriz de Riesgos Previsibles (Documento CONPES 3714):** Identificación, valoración y distribución técnica de riesgos.
7. **Análisis de Garantías:** Determinación motivada de los amparos de la póliza y sus vigencias.
8. **Mecanismo de Supervisión o Interventoría:** Perfil técnico exigido para el control del contrato.

4.4.2. Etapa Contractual (Perfeccionamiento y Ejecución)

- **Perfeccionamiento del Contrato:** El contrato estatal se perfecciona cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleva a escrito (firma electrónica de las partes en SECOP II).
- **Requisitos de Ejecución:**
    1. Aprobación formal de la **Garantía Única de Cumplimiento** por parte de la dependencia jurídica.
    2. Existencia del **Registro Presupuestal (RP)** que ampara el gasto.

3. Acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes a la **Seguridad Social Integral** (Salud, Pensión, ARL) y Aportes Parafiscales (Sena, ICBF, Cajas de Compensación) bajo el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
4. Suscripción del **Acta de Inicio** por parte del contratista y el supervisor institucional.

4.4.3. Etapa Postcontractual (Liquidación del Contrato)

Procedimiento mediante el cual las partes hacen un balance técnico, financiero y legal de la ejecución del contrato:

- **Liquidación Bilateral (Por Mutuo Acuerdo):** Se realiza dentro del término fijado en el pliego o en el contrato. Si nada se pactó, la ley otorga un plazo supletorio de **cuatro (4) meses** contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución o del acto de terminación. En el acta se consignan los saldos a favor o en contra y se declaran a paz y salvo.
- **Liquidación Unilateral:** Si el contratista no se presenta a liquidar bilateralmente o no hay acuerdo entre las partes, la entidad pública tiene la potestad y el deber legal de liquidar unilateralmente el contrato mediante **Acto Administrativo Motivado** dentro de los **dos (2) meses siguientes** al vencimiento del plazo bilateral (Art. 11 Ley 1150 de 2007).
- **Liquidación Judicial:** Puede solicitarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro de los **dos (2) años siguientes** al vencimiento del plazo para liquidar unilateralmente (caducidad del medio de control de controversias contractuales, Art. 164 CPACA).

4.5. GESTIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL (DOCUMENTO CONPES 3714 DE 2011)

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 obliga a tipificar, estimar y asignar los riesgos previsibles en toda contratación pública. El documento **CONPES 3714** y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente clasifican los riesgos en:

```
graph LR
    R1["Riesgos Económicos (Fluctuaciones de mercado, inflación)"] --> ASIG["MATRIZ DE ASIGNACIÓN<br>¿Quién est
    R2["Riesgos Operacionales (Fallas técnicas, mano de obra)"] --> ASIG
    R3["Riesgos de la Naturaleza (Fuerza mayor, desastres)"] --> ASIG
    R4["Riesgos Regulatorios / Normativos (Cambios tributarios)"] --> ASIG
    ASIG --> ENT["Asignado a la DIAN"]
    ASIG --> CONT["Asignado al Contratista"]
```

- **Regla de Oro de Asignación:** El riesgo debe asignarse **a la parte contractual que esté en mejor posición técnica, operativa o financiera para prevenirlo, mitigarlo o absorber su impacto al menor costo**.
  - *Ejemplo:* El riesgo de fluctuación de precios de materias primas o salarios se asigna al *Contratista*. El riesgo de demoras en la entrega de inmuebles o licencias institucionales de la entidad se asigna a la *DIAN*.

4.6. RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (DECRETO 1082 DE 2015)

Los contratistas deben constituir una **Garantía Única** (Póliza de Compañía de Seguros, Fiducia Mercantil o Garantía Bancaria a primer requerimiento) a favor de la UAE DIAN para amparar los perjuicios derivados del incumplimiento:

Amparo de la Garantía	¿Qué Cubre?	Cuantía Mínima Estándar	Vigencia Temporal Obligatoria
Seriedad de la Oferta	Retiro de la propuesta tras el cierre, no firma del contrato, no presentación de pólizas.	Típicamente $10%$ del presupuesto estimado del proceso.	Desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento.
Buen Manejo del Anticipo	Malversación, desvío o apropiación de los dineros entregados como anticipo institucional.	**$100%$ del monto del anticipo** desembolsado.	Hasta la liquidación final o amortización total del valor entregado.
Cumplimiento del Contrato	Perjuicios directos causados por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones.	Generalmente entre el $10%$ y el $20%$ del valor total del contrato.	Plazo de ejecución del contrato y **seis (6) meses más**.
Salarios y Prestaciones Sociales	Incumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales con el personal contratado por el proveedor.	Generalmente entre el $5%$ y el $10%$ del valor del contrato.	Plazo de ejecución del contrato y **tres (3) años más** (término de prescripción laboral).
Calidad de Bienes y Servicios	Defectos de fabricación, fallas técnicas o bajo rendimiento de los bienes entregados.	Generalmente entre el $20%$ y el $50%$ del valor de los bienes.	Mínimo **un (1) año** contado a partir del acta de entrega y recibo final a satisfacción.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Daños o perjuicios materiales o personales causados a terceros derivados de la ejecución.	Determinada según el nivel de riesgo en salarios mínimos (SMLMV).	Durante todo el plazo de ejecución del contrato hasta su entrega.

4.7. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL (LEY 1474 DE 2011)

El Gestor III en el ejercicio de sus funciones profesionales es recurrentemente designado mediante acto administrativo motivado como **Supervisor de Contratos Estatales**. La **Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)** regula con máxima rigurosidad esta función:

4.7.1. Distinción Esencial entre Supervisión e Interventoría

```
graph TD
    subgraph Control_Contractual["CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL"]
        SUP["SUPERVISIÓN (Interna)<br>• Ejercida por funcionario público de la DIAN (Gestor III)<br>• Seguimien
        INT["INTERVENTORÍA (Externa)<br>• Contratada con un tercero independiente (Concurso de Méritos)<br>• Ob
    end
```

- **Prohibición Legal de Concurrencia:** La supervisión y la interventoría **no pueden concurrir en relación con un mismo objeto o actividad técnica**. Si un contrato cuenta con interventoría externa, la entidad designará un supervisor interno únicamente para vigilar y supervisar el contrato de interventoría.

4.7.2. Facultades y Deberes del Supervisor Institucional (Gestor III)

1. **Seguimiento Técnico:** Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, plazos de entrega y normas de calidad previstas en el pliego y contrato.

2. **Seguimiento Administrativo:** Controlar la correspondencia contractual, tramitar prórrogas o modificaciones debidamente justificadas y verificar que las pólizas se mantengan vigentes.
3. **Seguimiento Financiero y Contable:**
    - Verificar la amortización del anticipo y la radicación de facturas electrónicas.
    - **Verificación Obligatoria de Seguridad Social:** Ningún supervisor puede autorizar un pago o desembolso financiero al contratista sin verificar previamente que este se encuentre al día en el pago de aportes a salud, pensión, ARL y parafiscales de todos sus trabajadores vinculados al contrato (Ley 789 de 2002). Violar esta norma genera falta disciplinaria grave y responsabilidad solidaria por perjuicios.
4. **Límites Infranqueables de la Supervisión:**
    - El supervisor **carece de competencia para modificar el objeto del contrato, alterar los precios pactados o conceder exenciones de obligaciones al contratista**.
    - Cualquier modificación contractual (adición en valor hasta el 50% legal, prórroga en tiempo, suspensión temporal) debe ser solicitada formalmente por escrito motivado al **Ordenador del Gasto**, quien es el único facultado para firmar el otrosí modificatorio antes del vencimiento del plazo.

4.7.3. Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual (Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

Cuando el contratista incumple sus obligaciones o incurre en retrasos injustificados respecto al cronograma, el supervisor (Gestor III) no puede imponer sanciones por cuenta propia. Debe activar el **Procedimiento del Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011**:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant SUP as Supervisor (Gestor III)
    participant ORD as Ordenador del Gasto
    participant CONT as Contratista y Aseguradora

    SUP->>ORD: Informe Técnico Circunstanciado de Incumplimiento
    ORD->>CONT: Citación a Audiencia Pública Sancionatoria con traslado de pruebas
    CONT->>ORD: Asistencia a Audiencia + Presentación de descargos y pruebas
    ORD->>ORD: Suspensión de audiencia si requiere practicar pruebas
    ORD->>CONT: Proferir Resolución Motivada: Imposición de Multa o Sanción
    CONT->>ORD: Interposición del Recurso de Reposición en la misma audiencia
    ORD->>CONT: Fallo del recurso en audiencia (Decisión en firme)
```

1. **Informe del Supervisor:** El Gestor III elabora un informe detallado con evidencias objetivas que demuestre el incumplimiento, las cláusulas vulneradas y el cálculo del perjuicio o de la multa pactada.
2. **Citación a Audiencia Pública:** El ordenador del gasto cita mediante acto formal al contratista y a la **compañía de seguros garante**, indicando los hechos, las pruebas y las posibles consecuencias jurídicas.
3. **Desarrollo de la Audiencia:** Se garantiza el debido proceso (Art. 29 C.P.). El contratista y la aseguradora presentan sus descargos y controvierten las pruebas de la supervisión.
4. **Decisión:** Si no se desvirtúa el incumplimiento, el ordenador del gasto profiere en la misma audiencia la resolución motivada que impone:
    - **Multas Sucesivas:** Orientadas a compeler al contratista a cumplir mientras el contrato esté vigente.
    - **Cláusula Penal Pecuniaria:** Indemnización tasada anticipadamente por incumplimiento definitivo grave.

- **Declaratoria de Incumplimiento:** Para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento ante la aseguradora.
- **Caducidad Administrativa del Contrato:** La sanción más drástica del Estado; extingue el contrato de forma unilateral y anticipada cuando el incumplimiento paraliza o amenaza gravemente la prestación del servicio público, generando inhabilidad de 5 años para contratar con el Estado (Art. 18 Ley 80/93).

MÓDULO 5: SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MODELO ESTÁNDAR (MECI / COSO 2013 / TRES LÍNEAS DEL IIA)

5.1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y MARCO JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO EN COLOMBIA

El Sistema de Control Interno en Colombia no es un mero trámite administrativo, sino un mandato constitucional expreso:

- **Artículo 209 de la Constitución Política:** Consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con arreglo a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Dispone que "*las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley*".
- **Artículo 269 de la Constitución Política:** Establece la obligación de todas las entidades públicas de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno: "*En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas*".
- **Ley 87 de 1993 (Ley Marco del Control Interno):** Define el control interno como el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección.
- **Decreto 1499 de 2017:** Integra formalmente el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) como la **7ª Dimensión Operativa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)**, armonizando el control con la planeación y la gestión estratégica del Estado.

```
flowchart TD
    CP209["Constitución Política Arts. 209 y 269"] --> L87["Ley 87 de 1993 (Ley Marco de Control Interno)"]
    L87 --> D648["Decreto 648 de 2017 (Roles de OCI y Comité Coordinación)"]
    D648 --> D1499["Decreto 1499 de 2017 (MECI = 7ª Dimensión de MIPG)"]
    D1499 --> COSO["Adopción Estructura Internacional Marco COSO 2013"]
    COSO --> TL["Esquema de las Tres Líneas del IIA"]
```

5.2. PRINCIPIOS RECTORES DEL CONTROL INTERNO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

La Ley 87 de 1993 y el MECI fundamentan el sistema en tres principios filosóficos y operativos que todo servidor público (incluido el Gestor III) debe ejercer a diario:

```
graph LR
    subgraph Principios_Control_Interno["LOS TRES PRINCIPIOS RECTORES DEL CONTROL"]
        AC["1. AUTOCONTROL<br>Capacidad de cada servidor para controlar su propio trabajo, detectar desviacione
        AR["2. AUTORREGULACIÓN<br>Capacidad institucional para reglamentar los procedimientos y normas que gara
        AG["3. AUTOGESTIÓN<br>Capacidad de la entidad para interpretar, coordinar y aplicar la función administ
    end
```

1. **Autocontrol:** Es la base de la cultura de integridad. Cada funcionario de la DIAN debe tener la capacidad moral y profesional de evaluar su trabajo, aplicar los filtros de legalidad en sus proyectos de resolución y verificar la calidad de sus actuaciones sin requerir que un jefe esté supervisando cada minuto a sus espaldas.
2. **Autorregulación:** Es la potestad de la DIAN para expedir sus propios manuales de procedimiento, instructivos técnicos, caracterizaciones de procesos y códigos de conducta, desarrollando la ley y adaptándola a las complejidades del régimen aduanero y tributario nacional.
3. **Autogestión:** Es la competencia de la entidad para planear, ejecutar y evaluar sus propios procesos y proyectos con independencia técnica, garantizando el cumplimiento de las metas fiscales sin injerencias políticas externas indebidas.

5.3. LOS 5 COMPONENTES Y 17 PRINCIPIOS DEL MODELO COSO 2013 / MECI

El MECI adoptó integralmente la estructura del marco internacional **COSO 2013** (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), estructurado en **5 Componentes Interconectados** y **17 Principios Fundamentales**:

```
flowchart TD
    subgraph Marco_COSO_2013_MECI["ARQUITECTURA DE LOS 5 COMPONENTES COSO 2013 / MECI"]
        C1["1. ENTORNO DE CONTROL<br>(Cultura de Integridad, Gobernanza, Estructura, Talento)"]
        C2["2. EVALUACIÓN DEL RIESGO<br>(Objetivos Claros, Identificación, Fraude, Cambios)"]
        C3["3. ACTIVIDADES DE CONTROL<br>(Políticas, Procedimientos, Segregación de Funciones, TI)"]
        C4["4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN<br>(Sistemas Integrados, Canales Transparentes, Rendición)"]
        C5["5. ACTIVIDADES DE MONITOREO<br>(Auditorías Internas, Autoevaluación, Deficiencias)"]

        C1 --> C2
        C2 --> C3
        C3 --> C4
        C4 --> C5
        C5 -.->|Retroalimentación| C1
    end
```

COMPONENTE 1: ENTORNO DE CONTROL (Ambiente de Control)

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en toda la organización. Marca la pauta institucional y condiciona la disciplina del personal:

- **Principio 1: Compromiso con la Integridad y los Valores Éticos:** La alta dirección y los servidores demuestran su apego irrestricto al Código de Integridad del Servidor Público, sancionando conductas antiéticas y promoviendo la moralidad administrativa.

- **Principio 2: Responsabilidad de Supervisión de la Gobernanza:** El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ejerce supervisión independiente del diseño y operación del sistema de control.
- **Principio 3: Estructura Organizacional, Autoridad y Responsabilidad:** La dirección general establece líneas de mando jerárquicas claras, delimitando las funciones de cada empleo público mediante el manual específico de funciones (como la Ficha TP-DE-3006).
- **Principio 4: Compromiso con la Competencia Profesional:** La entidad atrae, capacita y retiene talento humano calificado a través del mérito (concursos CNSC) y programas del Plan Institucional de Capacitación (PIC).
- **Principio 5: Rendición de Cuentas y Responsabilidad Individual:** La institución exige que cada servidor responda formalmente por sus compromisos laborales a través de la Evaluación del Desempeño Laboral (EDL).

COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DEL RIESGO

Proceso dinámico e interactivo para identificar y evaluar los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos:

- **Principio 6: Especificación de Objetivos Claros:** La entidad define objetivos con suficiente claridad y precisión para permitir la identificación y valoración de riesgos relacionados con ellos.
- **Principio 7: Identificación y Análisis de Riesgos Institucionales:** Identifica los riesgos a lo largo de todos los procesos (Nivel Central y Seccional), valorando su probabilidad de ocurrencia e impacto financiero, legal o reputacional.
- **Principio 8: Consideración del Riesgo de Fraude y Corrupción:** Evalúa explícitamente la posibilidad de incentivos indebidos, presiones operativas, oportunidades de fraude y racionalización de conductas corruptas (Estatuto Anticorrupción - Ley 1474/2011).
- **Principio 9: Identificación y Evaluación de Cambios Significativos:** Monitorea reformas tributarias, nuevas directrices aduaneras, cambios tecnológicos o reestructuraciones institucionales que puedan impactar la efectividad del control interno.

COMPONENTE 3: ACTIVIDADES DE CONTROL

Acciones establecidas a través de políticas y procedimientos sistemáticos que ayudan a garantizar que las directrices de la administración para mitigar los riesgos se lleven a cabo en la práctica:

- **Principio 10: Selección y Desarrollo de Actividades de Control:** Diseña controles operacionales directos (preventivos, detectivos y correctivos) para reducir el riesgo a niveles tolerables.
- **Principio 11: Selección y Desarrollo de Controles Generales de Tecnologías de Información (TI):** Implementa controles sobre la infraestructura tecnológica, seguridad de redes, contraseñas, accesos a bases de datos y respaldos (*backups*) de los sistemas misionales (MUISCA, SYGA).
- **Principio 12: Despliegue de Controles a través de Políticas y Procedimientos:** Formaliza las actividades de control mediante manuales oficiales, garantizando que el personal conozca con exactitud qué se debe controlar, cómo, cuándo y quién es el responsable directo.
- **Prácticas Clave de Actividades de Control:**
    - *Segregación Estricta de Funciones Incompatibles:* La persona que proyecta una liquidación oficial no puede ser la misma que resuelva el recurso de apelación ni quien efectúe el cobro coactivo.

- *Autorizaciones y Aprobaciones Dobles:* Firmas electrónicas jerárquicas requeridas para desembolsos o archivo de investigaciones.
- *Conciliaciones Periódicas:* Cuadre diario y mensual entre las cuentas bancarias de recaudo y los registros contables de la DIAN.

COMPONENTE 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Garantiza que la información necesaria y pertinente se genere, capture y distribuya oportunamente para permitir que los servidores cumplan sus responsabilidades de control:

- **Principio 13: Obtención y Uso de Información Relevante y de Calidad:** La entidad genera registros administrativos confiables, depurados y actualizados para soportar la toma de decisiones basada en datos.
- **Principio 14: Comunicación Interna Eficaz:** La información fluye transversalmente en todos los niveles (ascendente, descendente y horizontal), permitiendo que las instrucciones de la Dirección General lleguen con claridad a las Seccionales territoriales.
- **Principio 15: Comunicación Externa Abierta:** Canales transparentes y accesibles para atender a los contribuyentes, usuarios de comercio exterior, órganos de control (CGR, Procuraduría) y la ciudadanía en general (Ley 1712 de 2014 de Transparencia).

COMPONENTE 5: ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN

Evaluaciones concurrentes, independientes o combinadas para verificar si cada uno de los cinco componentes del control interno está presente, en funcionamiento y operando de forma articulada:

- **Principio 16: Conducción de Evaluaciones Continuas e Independientes:** Realización de auditorías internas periódicas basadas en riesgos y autoevaluaciones continuas de la gestión por parte de los líderes de proceso.
- **Principio 17: Evaluación y Comunicación Oportuna de Deficiencias:** Notificación inmediata de las no conformidades, hallazgos y fallas de control a los líderes responsables y a la Alta Dirección para formular planes de mejoramiento institucional inmediatos.

5.4. EL ESQUEMA DE LAS TRES LÍNEAS DEL INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA)

La **Circular Conjunta DAFP - Presidencia 100-002** adoptó oficialmente el **Marco de las Tres Líneas** del Institute of Internal Auditors (IIA), estructurando las responsabilidades institucionales de control y aseguramiento:

```
graph TD
    subgraph Organo_Gobierno["ÓRGANO DE GOBIERNO / ALTA DIRECCIÓN"]
        OG1["Director General UAE DIAN<br>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno"]
    end

    subgraph Primera_Linea["1. PRIMERA LÍNEA (Gestión Operativa / Dueños del Riesgo)"]
        L1["Líderes de Proceso y Servidores Públicos (Gestor III)<br>• Diseñan y aplican controles diarios (Aut
    end

    subgraph Segunda_Linea["2. SEGUNDA LÍNEA (Supervisión y Aseguramiento Interno)"]
        L2["Oficina de Planeación / Gestión del Riesgo / Calidad<br>• Asesoran y diseñan metodologías estándar
    end

    subgraph Tercera_Linea["3. TERCERA LÍNEA (Evaluación Independiente)"]
        L3["Oficina de Control Interno / Auditoría Interna<br>• Evaluación posterior, objetiva e independiente<
    end

    OG1 --> Primera_Linea
    OG1 --> Segunda_Linea
    OG1 --> Tercera_Linea
    Primera_Linea -->|Operación y Control| OG1
    Segunda_Linea -->|Monitoreo y Asesoría| Primera_Linea
    Segunda_Linea -->|Reportes de Riesgo| OG1
    Tercera_Linea -->|Aseguramiento Independiente| OG1
    Tercera_Linea -.->|Evaluación Objetiva| Primera_Linea
    Tercera_Linea -.->|Evaluación Objetiva| Segunda_Linea
```

Tabla Comparativa de Roles en las Tres Líneas:

Nivel de Línea	Actores Clave en la DIAN	Naturaleza de su Control	Responsabilidad Principal
Primera Línea (Operativa)	Líderes de proceso, jefes de grupo y funcionarios de ejecución (**Gestor III**).	**Control Operacional Directo y Continuo** (en tiempo real).	Son los **dueños absolutos de los riesgos**. Deben identificar los riesgos en su operación diaria, ejecutar los controles preventivos y subsanar las inconsistencias antes de proferir actos administrativos.
Segunda Línea (Aseguramiento y Asesoría)	Dirección de Gestión Estratégica, Oficina de Planeación, Coordinación de Calidad y Riesgos.	**Monitoreo Transversal y Asesoría Metodológica**.	Diseñan las metodologías y herramientas de control, monitorean la aplicación del MIPG, consolidan los mapas de calor institucionales y facilitan la capacitación de la primera línea.
Tercera Línea (Evaluación Independiente)	**Oficina de Control Interno (OCI)** / Auditoría Interna.	**Evaluación Posterior, Objetiva e Independiente**.	Evalúa con objetividad el diseño y la eficacia del sistema de control y de las dos primeras líneas mediante auditorías basadas en riesgos. **No coadministra ni aprueba operaciones** para salvaguardar su imparcialidad.

5.5. LOS 5 ROLES LEGALES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (DECRETO 648 DE 2017)

El artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 (incorporado por el Decreto 648 de 2017) establece taxativamente los **Cinco Roles de las Oficinas de Control Interno**:

```
graph LR
    R1["1. Liderazgo Estratégico y Valoración del Riesgo"] --> OCI["ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (Dec
    R2["2. Enfoque hacia la Prevención (Asesoría y Acompañamiento)"] --> OCI
    R3["3. Evaluación y Seguimiento Independiente"] --> OCI
    R4["4. Fomento de la Cultura del Control"] --> OCI
    R5["5. Relación con Entes Externos de Control"] --> OCI
```

1. **Liderazgo Estratégico y Valoración del Riesgo:** Asesorar a la Alta Dirección en la identificación de riesgos emergentes que puedan comprometer las metas institucionales de recaudo y facilitación del comercio exterior.
2. **Enfoque hacia la Prevención (Asesoría y Acompañamiento):** Actuar como consultor interno, advirtiendo oportunamente sobre vacíos procedimentales o debilidades de control sin llegar nunca a coadministrar ni firmar actos operativos.
3. **Evaluación y Seguimiento Independiente:** Ejecutar el Plan Anual de Auditoría (PAA) conforme a estándares internacionales (NIAI/IPPF), evaluando la eficacia de los procesos y verificando el cumplimiento normativo.
4. **Fomento de la Cultura del Control:** Sensibilizar y capacitar a los servidores de todos los niveles en la apropiación del autocontrol, los valores éticos y el rechazo social al soborno y al fraude.
5. **Relación con Entes Externos de Control:** Coordinar la entrega oportuna de información, facilitar las mesas de trabajo y hacer seguimiento riguroso a los requerimientos de la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría General de la Nación y la Auditoría General.

5.6. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO EN LA DIAN

- **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Art. 13 Ley 87 de 1993 y D. 648 de 2017):**
  - *Composición:* Presidido por el **Director General de la DIAN**, integrado por los Directores de Gestión (Fiscalización, Aduanas, Impuestos, Corporativa, Jurídica) y el Jefe de Planeación. El **Jefe de Control Interno actúa como Secretario Técnico** (con voz pero **sin voto**, para proteger su independencia).
  - *Funciones Esenciales:*
    1. Aprobar formalmente el Estatuto de Auditoría y el Plan Anual de Auditoría (PAA).
    2. Conocer los informes definitivos de auditoría interna y evaluar el estado del control interno institucional.
    3. Hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías de la Contraloría General.
- **Comité Institucional de Gestión y Desempeño:** Instancia que articula la implementación de todas las políticas del MIPG, aprueba las Tablas de Retención Documental (TRD) y formula el Plan Estratégico Institucional.

5.7. EL CICLO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI)

El Plan de Mejoramiento es el instrumento formal mediante el cual la entidad subsana de manera programada y estructurada las debilidades y hallazgos identificados en las evaluaciones internas o externas:

```
flowchart TD
    HALL["1. Hallazgo de Auditoría / No Conformidad Identificada"] --> CR["2. Análisis Exhaustivo de Causa Raíz
    CR --> FORM["3. Formulación de Acciones Correctivas y Preventivas"]
    FORM --> IMPL["4. Asignación de Recursos, Responsables y Cronograma"]
    IMPL --> SEGU["5. Seguimiento Trimestral y Verificación de Evidencias"]
    SEGU --> CIERRE["6. Cierre Exitoso y Sostenibilidad del Mejoramiento"]
```

1. Tipología de Planes de Mejoramiento:

- *Plan de Mejoramiento por Procesos:* Formulado internamente por el líder del proceso y su equipo operativo (Gestores III) a partir de los resultados de su propia autoevaluación o auditorías internas de calidad.
- *Plan de Mejoramiento Institucional (Interno):* Derivado de los hallazgos y recomendaciones emitidos por la Oficina de Control Interno de la DIAN.
- *Plan de Mejoramiento Institucional con Órganos Externos (CGR):* Suscrito obligatoriamente entre el Director General de la DIAN y la Contraloría General de la República con ocasión de las auditorías financieras y de cumplimiento. Su incumplimiento injustificado acarrea sanciones disciplinarias y multas personales de la Contraloría.

2. Metodología Obligatoria de Análisis de Causa Raíz:

- **La Técnica de los 5 Porqués:** Consiste en interrogar sucesivamente el porqué de una situación irregular hasta llegar a la falla estructural de gestión o diseño del proceso.
- **Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto / Espina de Pescado):** Clasifica las causas potenciales en 6 dimensiones estándar (6M): Mano de obra (personal), Métodos (procedimientos), Máquinas (tecnología y sistemas), Materiales (insumos y datos), Mediciones (indicadores) y Medio ambiente (entorno físico o regulatorio).
- *Requisito de Validez de la Acción:* La acción formulada debe atacar la **Causa Raíz** y **NUNCA quedarse en el síntoma superficial**. Debe contar con una meta numérica medible, evidencias documentales verificables y una fecha límite improrrogable de cumplimiento.

MÓDULO 6: AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL (NORMAS NIAI/IPPF, PAPELES DE TRABAJO, MUESTREO Y HALLAZGOS)

6.1. EL MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA (IPPF / THE IIA)

La auditoría interna en las entidades del Estado colombiano y en la UAE DIAN se rige por las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que adoptó formalmente el **Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (IPPF)** emitido por *The Institute of Internal Auditors (IIA)* mediante los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017:

```
flowchart TD
    IPPF["MARCO INTERNACIONAL IPPF (The IIA)"] --> OBLIG["GUÍAS OBLIGATORIAS"]
    IPPF --> RECOM["GUÍAS RECOMENDADAS"]
    OBLIG --> MIS["1. Misión de la Auditoría Interna"]
    OBLIG --> PRIN["2. Principios Fundamentales"]
    OBLIG --> COD["3. Código de Ética (Integridad, Objetividad, Confidencialidad, Competencia)"]
    OBLIG --> NORM["4. Normas Internacionales de Auditoría Interna (NIAI)"]
    NORM --> NATR["Normas sobre Atributos (Serie 1000)"]
    NORM --> NDES["Normas sobre Desempeño (Serie 2000)"]
```

6.1.1. Misión y Definición Oficial de la Auditoría Interna

- **Misión:** Mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos de manera objetiva e independiente.
- **Definición Técnica:** La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de **Aseguramiento** y **Consulta**, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

6.1.2. Principios Éticos de la Auditoría Interna (Código de Ética del IIA)

1. **Integridad:** La probidad del auditor establece las bases para confiar en su juicio técnico. Debe actuar con honestidad, diligencia, responsabilidad y respeto a la ley.
2. **Objetividad:** Los auditores internos demuestran el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad examinada. No deben permitir que sus propios intereses, prejuicios o la influencia indebida de terceros subordinen su juicio.
3. **Confidencialidad:** Respetan el valor y la propiedad de la información que reciben y no divulgan información sin la debida autorización legal (en especial la **Reserva Tributaria** del Art. 583 del E.T.), a menos que exista una obligación legal o profesional de hacerlo.
4. **Competencia:** Aplican el conocimiento, las aptitudes y la experiencia necesarias al desempeñar los servicios de auditoría interna, participando activamente en capacitación continua.

6.1.3. Clasificación de las Normas Internacionales de Auditoría Interna (NIAI)

- **Normas sobre Atributos (Serie 1000):** Tratan sobre las características y condiciones que deben reunir las organizaciones y los individuos que realizan auditorías internas:
  - *Norma 1000 (Propósito, Autoridad y Responsabilidad):* Deben estar formalmente definidos en un **Estatuto de Auditoría Interna**, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.
  - *Norma 1100 (Independencia y Objetividad):* La actividad de auditoría interna debe ser independiente de las áreas operativas que examina, y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo.
  - *Norma 1200 (Aptitud y Debido Cuidado Profesional):* Los trabajos deben cumplirse con competencia técnica y diligencia profesional prudente.
  - *Norma 1300 (Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad):* Evaluaciones periódicas internas y externas para verificar la conformidad con las normas.
- **Normas sobre Desempeño (Serie 2000):** Describen la naturaleza de las actividades de auditoría interna y proporcionan criterios de calidad para evaluar el desempeño de estos servicios:
  - *Norma 2000 (Administración de la Actividad de Auditoría Interna):* Gestión eficaz que agrega valor institucional.
  - *Norma 2100 (Naturaleza del Trabajo):* Evaluar y contribuir a la mejora de la gobernanza, gestión del riesgo y control.
  - *Norma 2200 (Planificación del Trabajo):* Desarrollar y documentar un plan para cada trabajo específico (objetivos, alcance, cronograma y recursos).
  - *Norma 2300 (Desempeño del Trabajo):* Identificar, analizar, evaluar y documentar información suficiente para alcanzar los objetivos.
  - *Norma 2400 (Comunicación de Resultados):* Comunicar oportunamente los informes con exactitud, objetividad, claridad, concisión, constructividad y oportunidad.
  - *Norma 2500 (Seguimiento del Progreso):* Establecer un sistema de seguimiento para supervisar que la administración implemente las acciones de los Planes de Mejoramiento.

6.1.4. Servicios de Aseguramiento vs. Servicios de Consultoría

Criterio	Servicios de Aseguramiento (*Assurance*)	Servicios de Consultoría (*Consulting*)
Definición	Examen objetivo de evidencias con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre la gobernanza, gestión de riesgos y control.	Actividades de asesoramiento, facilitación, diseño conceptual y capacitación orientadas a mejorar la gestión sin asumir gestión directiva.
Partes Involucradas	**Estructura Tripartita:** 1. El auditor; 2. El auditado (líder del proceso); 3. El usuario del informe (Director General / Comité).	**Estructura Bipartita:** 1. El auditor consultor; 2. El cliente solicitante (área que pide la asesoría).
Naturaleza del Alcance	Determinado exclusivamente por el auditor interno conforme al riesgo del proceso.	Acordado previamente con el cliente interno solicitante.
Responsabilidad	Emisión de opinión técnica formal y hallazgos obligatorios de mejoramiento.	Orientación y recomendaciones; la decisión y ejecución corresponden a la administración.

6.2. EL PROCESO AUDITOR GUBERNAMENTAL PASO A PASO

El ciclo de auditoría interna gubernamental en la DIAN se ejecuta de forma rigurosa a través de cinco fases continuas:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant PAA as 1. Plan Anual de Auditoría (PAA)
    participant PLAN as 2. Planeación Específica del Trabajo
    participant CAMPO as 3. Ejecución y Pruebas de Campo
    participant INF as 4. Comunicación de Resultados
    participant SEG as 5. Seguimiento a Mejoramiento (PMI)

    PAA->>PLAN: Aprobación Comité Control Interno + Asignación de Equipo
    PLAN->>PLAN: Memorando de Planeación + Programa de Auditoría
    PLAN->>CAMPO: Notificación formal de inicio a la dependencia auditada
    CAMPO->>CAMPO: Aplicación de pruebas de control y sustantivas + Muestreo
    CAMPO->>CAMPO: Elaboración de Papeles de Trabajo (PT) + Marcas
    CAMPO->>INF: Mesa de Validación de Observaciones (Lectura preliminar)
    INF->>INF: Emisión de Informe Final con Hallazgos Formales
    INF->>SEG: Formulación de Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)
    SEG->>PAA: Monitoreo trimestral de evidencias de cierre
```

FASE 1: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (PAA) BASADO EN RIESGOS

El Plan Anual de Auditoría es el instrumento estratégico formulado por la Oficina de Control Interno donde se programan las intervenciones del año:

1. **Enfoque Basado en Riesgos:** Los procesos no se auditan por rutina o azar, sino en función de su nivel de riesgo inherente y residual en el Mapa Institucional de Riesgos de la DIAN. Tienen prioridad absoluta los procesos misionales con riesgo extremo (ej. Fiscalización Aduanera, Devoluciones, Contratación Mayor).
2. **Aprobación Formal:** El PAA debe ser presentado, debatido y aprobado por el **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno** antes del 31 de enero de cada vigencia fiscal.

FASE 2: PLANEACIÓN ESPECÍFICA DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

Para cada auditoría programada, el equipo auditor debe elaborar dos documentos técnicos de rigor:

1. **Memorando de Planeación:** Define el objetivo general, alcance temporal y geográfico (ej. vigencias 2023-2024 en la Seccional Cali), criterios normativos de evaluación, cronograma detallado y recursos requeridos.
2. **Programa de Auditoría:** Matriz detallada que desglosa los procedimientos y pruebas técnicas que se aplicarán paso a paso para verificar cada control del proceso.

FASE 3: EJECUCIÓN Y TRABAJO DE CAMPO

1. Tipología de Pruebas de Auditoría:

- **Pruebas de Cumplimiento / Control:** Diseñadas para obtener seguridad razonable de que los controles internos establecidos por la DIAN existen, están bien diseñados y operan de forma efectiva y continua en la práctica.

- **Pruebas Sustantivas / de Detalle:** Diseñadas para verificar la exactitud, integridad, validez y legalidad de las transacciones, cifras monetarias y registros administrativos contenidos en las declaraciones tributarias, resoluciones o pagos contables.

2. Técnicas de Recolección de Evidencia en Auditoría Pública:

- **Indagación:** Entrevistas estructuradas a los servidores y directivos del proceso para comprender la operación real.
- **Observación Directa:** Presenciar la ejecución de un procedimiento en tiempo real (ej. presenciar el pesaje de camiones o inspección de contenedores en puerto).
- **Inspección Física y Documental:** Examen minucioso de expedientes físicos, declaraciones, soportes contables y activos del Estado.
- **Confirmación Externa (Circularización):** Solicitud formal de información a terceros independientes (bancos, proveedores, contribuyentes) para corroborar la veracidad de los datos registrados en la entidad.
- **Recálculo Aritmético:** Verificación matemática independiente de los cálculos efectuados por el área auditada (ej. liquidación de sanciones tributarias, intereses moratorios o amortizaciones de contratos).
- **Reproceso Independiente:** Ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o controles que fueron originalmente realizados por el sistema informático.
- **Procedimientos Analíticos:** Análisis de tendencias, ratios financieros y comparaciones estadísticas entre períodos para detectar variaciones anormales o inconsistencias que ameriten investigación de campo.

3. Técnicas de Muestreo en Auditoría:

Cuando el universo de operaciones es masivo (ej. 200.000 declaraciones tributarias radicadas en una Seccional), el auditor no puede revisar el 100% de la población y debe recurrir al muestreo:

```
graph TD
    MUESTREO["TÉCNICAS DE MUESTREO EN AUDITORÍA"] --> ME["1. MUESTREO ESTADÍSTICO<br>• Probabilidad matemática
    MUESTREO --> MNE["2. MUESTREO NO ESTADÍSTICO / JUICIO<br>• Basado en la experiencia del auditor<br>• Dirigi
```

- **Riesgo de Muestreo:** Riesgo de que la conclusión del auditor basada en la muestra sea diferente de la conclusión que se obtendría si se examinara la totalidad del universo. Se controla fijando un nivel de confianza estadístico elevado (típicamente del 95%) y determinando un nivel de **Error Tolerable** bajo.

6.3. LOS PAPELES DE TRABAJO (PT) Y SU VALOR PROBATORIO

Los **Papeles de Trabajo** son el conjunto de cédulas, registros, documentos, análisis cuantitativos y soportes electrónicos preparados u obtenidos por el auditor durante la ejecución del trabajo, que constituyen el testimonio y prueba irrefutable de la labor realizada:

6.3.1. Los Tres Atributos Obligatorios de la Evidencia de Auditoría

Toda evidencia consignada en un Papel de Trabajo debe satisfacer de manera copulativa los siguientes tres criterios técnicos:

1. **Suficiente:** Magnitud cuantitativa y fáctica de la evidencia. Debe ser convincente, completa y adecuada, de modo que cualquier profesional prudente e imparcial llegue a la misma conclusión que el auditor.

2. **Competente (Confiable):** Calidad intrínseca de la fuente. La evidencia obtenida de fuentes externas independientes (ej. extracto del Banco de la República) es más confiable que la generada internamente; la evidencia obtenida mediante inspección física directa es más confiable que la obtenida por indagación verbal.
3. **Pertinente:** Relevancia temática y lógica. La evidencia debe guardar una relación causal directa y sustancial con el objetivo específico de la prueba y con el criterio normativo examinado.

6.3.2. Estructura Formal y Estandarizada de una Cédula de Papel de Trabajo

```
flowchart TD
    subgraph Cedula_Papel_Trabajo["ESTRUCTURA DE UNA CÉDULA DE AUDITORÍA (PT)"]
        H["1. ENCABEZADO: Entidad, Dependencia, Proceso, Período, Código de Índice (PT-FIS-01)"]
        OBJ["2. OBJETIVO DE LA PRUEBA: Qué control o cifra específica se examina"]
        PROC["3. PROCEDIMIENTO APLICADO: Técnica y tamaño de muestra seleccionada"]
        TAB["4. DESARROLLO TABULAR: Datos, cruces, valores auditados y marcas de auditoría"]
        RES["5. RESULTADOS / DESVIACIONES: Inconsistencias numéricas o de trámite detectadas"]
        CONC["6. CONCLUSIÓN DEL AUDITOR: Juicio profesional fundado sobre la efectividad del control"]
        FIRMA["7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: Auditor elaborador y Supervisor revisor con fechas"]

        H --> OBJ --> PROC --> TAB --> RES --> CONC --> FIRMA
    end
```

- **Marcas de Auditoría:** Símbolos convencionales estandarizados que utiliza el auditor para indicar visualmente el tipo de procedimiento ejecutado sobre una cifra o registro (ej. $\checkmark$ = Cotejado contra documento original; Σ = Sumado y verificado aritméticamente; $\textcircled{c}$ = Circularizado y confirmado con tercero).

6.4. REDACCIÓN TÉCNICA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA (LOS 4 ELEMENTOS)

Un **Hallazgo de Auditoría** es cualquier desviación, debilidad o incumplimiento significativo respecto a un estándar establecido, identificado durante el proceso auditor. Todo informe técnico formal debe estructurarse obligatoriamente bajo los **Cuatro Elementos Esenciales**:

```
graph LR
    C1["1. CONDICIÓN<br>(Lo que es: Los hechos reales encontrados)"] --> C2["2. CRITERIO<br>(Lo que debe ser: L
    C2 --> C3["3. CAUSA<br>(Por qué sucedió: El origen raíz del incumplimiento)"]
    C3 --> C4["4. EFECTO<br>(El impacto: Consecuencia del desvío en el servicio)"]
```

Análisis Pormenorizado de los 4 Elementos:

1. **CONDICIÓN (Lo que es):**
   - Descripción fáctica, precisa, cuantificada y objetiva de la situación irregular encontrada por el auditor en el proceso.
   - Debe responder a: ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es la muestra o cifra exacta del incumplimiento?
   - *Ejemplo:* En la revisión al 100% de los expedientes de devolución de IVA del bimestre marzo-abril de 2024 en la Seccional Tunja (40 expedientes), se constató que 12 solicitudes, por valor de $1.450 millones COP, fueron resueltas y pagadas superando en más de 25 días hábiles el término perentorio legal.

2. **CRITERIO (Lo que debe ser):**
    - La norma jurídica, disposición reglamentaria, estándar técnico, manual de procedimiento interno o cláusula contractual formalmente adoptada que fue inobservada o quebrantada.
    - Debe citar textualmente el artículo, ley, decreto o resolución aplicable.
    - *Ejemplo:* Artículo 855 del Estatuto Tributario, el cual dispone que la DIAN debe proferir la resolución de devolución o compensación dentro de los cincuenta (50) días siguientes a la fecha de la solicitud presentada en debida forma.
3. **CAUSA (Por qué ocurrió):**
    - La razón fundamental, de origen raíz o estructural por la cual se produjo la desviación entre la condición y el criterio.
    - Debe apuntar a las fallas de los procesos, falta de controles o problemas de capacidad institucional, **evitando ataques o señalamientos personales subjetivos**.
    - *Ejemplo:* Inexistencia de un sistema de alertas tempranas automatizado en el aplicativo de devoluciones que avise sobre la proximidad del vencimiento de términos, sumado a una deficiente asignación de cargas laborales que concentró el 70% de las solicitudes en solo dos funcionarios sustanciadores.
4. **EFECTO (El impacto o consecuencia):**
    - El resultado adverso, daño material, perjuicio financiero, riesgo legal o afectación del servicio derivado de la situación irregular.
    - Puede ser real (cuantificado) o potencial (riesgo latente).
    - *Ejemplo:* Generación de intereses moratorios a favor de los contribuyentes a cargo del tesoro público por valor de $85 millones COP conforme al artículo 863 del Estatuto Tributario, configurando un presunto detrimento patrimonial a la Nación, además de la vulneración al derecho de los administrados y deterioro de la confianza ciudadana.

6.5. TIPOLOGÍAS DE HALLAZGOS Y RUTAS DE TRASLADO LEGAL

Cuando el auditor interno o externo estructura un hallazgo formal, debe clasificar sus implicaciones legales y remitir compulsas de copias inmediatas a las autoridades competentes:

```
graph TD
    HALLAZGO["HALLAZGO DE AUDITORÍA FORMAL"] --> HA["1. Hallazgo con Incidencia Administrativa<br>• Trámite: Pl
    HALLAZGO --> HD["2. Hallazgo con Presunta Incidencia Disciplinaria<br>• Trámite: Traslado inmediato de prue
    HALLAZGO --> HF["3. Hallazgo con Presunta Incidencia Fiscal<br>• Trámite: Compulsa de copias y anexos compl
    HALLAZGO --> HP["4. Hallazgo con Presunta Incidencia Penal<br>• Trámite: Notificación formal de noticia cri
    HALLAZGO --> HC["5. Hallazgo con Incidencia Sancionatoria Contractual<br>• Trámite: Procedimiento Art. 86 L
```

Cuadro de Competencias y Criterios de Traslado:

Tipo de Incidencia	Criterio Jurídico de Tipificación	Autoridad Receptora del Traslado	Consecuencia Legal Potencial
Incidencia Administrativa	Desviación de procedimientos, inoportunidad o ineficacia de controles que no configure dolo ni daño patrimonial.	Líder del Proceso y Comité de Gestión de la DIAN.	Apertura obligatoria de acciones correctivas en el **Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)**.
Incidencia Disciplinaria	Quebrantamiento sustancial de deberes, extralimitación de funciones, violación de prohibiciones, conflicto de intereses o violación a la reserva tributaria (Ley 1952/2019 reformada por Ley 2094/2021).	Oficina de Control Interno Disciplinario de la DIAN o **Procuraduría General de la Nación (PGN)**.	Proceso disciplinario verbal o sumario: Sanciones de multa, suspensión del cargo o **destitución e inhabilidad general**.
Incidencia Fiscal	Conducta dolosa o gravemente culposa de servidores públicos o particulares que administran recursos públicos, que produzca un **detrimento patrimonial real y cuantificable al Estado** (Ley 610 de 2000).	**Contraloría General de la República (CGR)** o Contralorías Territoriales.	Proceso de Responsabilidad Fiscal: Fallo con responsabilidad fiscal, embargo de bienes e inscripción en el Boletín de Responsables Fiscales (SIRC).
Incidencia Penal	Hechos u omisiones que se subsumen formalmente en los tipos penales del Código Penal (delitos contra la administración pública: concusión, cohecho, peculado, prevaricato, enriquecimiento ilícito, violación de reserva).	**Fiscalía General de la Nación (FGN)**.	Investigación penal, formulación de imputación, acusación judicial y penas de prisión e inhabilidad perpetua para cargos públicos.
Incidencia Sancionatoria Contractual	Incumplimiento parcial o total de las cláusulas contractuales o especificaciones técnicas por parte de proveedores o contratistas del Estado.	**Ordenador del Gasto** de la entidad estatal (UAE DIAN).	Procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474/2011: Imposición de multas, cláusula penal, efectividad de pólizas o **caducidad del contrato**.

MÓDULO 7: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL SECTOR PÚBLICO (NTC-ISO 31000:2018, GUÍA DAFP V5 Y CONPES 3995)

7.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

La administración pública moderna en Colombia exige que las entidades no operen de forma reactiva ante los desastres, pérdidas o fraudes, sino que gestionen proactivamente la incertidumbre. El marco regulatorio se consolida a través de:

- **Artículo 83 de la Constitución Política:** Principio de la buena fe como pilar de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, requiriendo mecanismos preventivos de control.
- **Ley 87 de 1993 (Ley de Control Interno):** Establece como objetivo fundamental del sistema institucional la adecuada gestión del riesgo y la protección de los recursos del erario.
- **Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción - Artículo 73):** Obliga a todas las entidades públicas del orden nacional y territorial a elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, consagrando el **Mapa de Riesgos de Corrupción** como un instrumento legal de estricto cumplimiento.
- **Decreto 1499 de 2017 (MIPG):** Articula la gestión del riesgo de forma transversal en todas las dimensiones operativas, posicionándola como el insumo vital de la 2ª Dimensión (Direccionamiento Estratégico) y la 7ª Dimensión (Control Interno - MECI).
- **Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2018:** Estándar internacional adoptado oficialmente en el país que fija los principios, el marco de referencia y el proceso metodológico para gestionar el riesgo de manera estructurada y sistemática.
- **Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 5 - DAFP / 2020):** Manual metodológico oficial que rige de forma obligatoria en la UAE DIAN.

```
flowchart TD
    ISO["NTC-ISO 31000:2018 (Estándar Internacional)"] --> DAFP["Guía DAFP Versión 5 (2020)"]
    L1474["Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)"] --> DAFP
    CONPES["CONPES 3995 de 2020 (Seguridad Digital)"] --> DAFP
    DAFP --> TIPOS["TIPOLOGÍAS DE RIESGOS OBLIGATORIAS EN LA DIAN"]
    TIPOS --> RG["1. Riesgos de Gestión / Operativos"]
    TIPOS --> RC["2. Riesgos de Corrupción"]
    TIPOS --> RSD["3. Riesgos de Seguridad Digital y Privacidad"]
```

7.2. DEFINICIONES TÉCNICAS Y PRINCIPIOS DE LA NORMA ISO 31000:2018

7.2.1. Definición Técnica de Riesgo

- **Definición Estándar (ISO 31000):** El riesgo es el **efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos institucionales**.
- *Desglose del Concepto:*

- Un **efecto** es una desviación respecto a lo esperado. Puede ser positivo (oportunidad de mejora o innovación) o negativo (amenaza, pérdida económica o retraso).
- La **incertidumbre** es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.
- Los **objetivos** pueden tener diferentes aspectos (financieros, aduaneros, jurídicos, de servicio al ciudadano) y aplicarse en diferentes niveles (estratégico, de proceso o de proyecto).

7.2.2. Los 8 Principios de la Gestión del Riesgo (ISO 31000)

El propósito de la gestión del riesgo es la **creación y protección del valor público**. Para lograrlo, debe cumplir con los siguientes 8 principios:

1. **Integrada:** La gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades operativas y de toma de decisiones en la DIAN.
2. **Estructurada y Exhaustiva:** Un enfoque disciplinado contribuye a resultados coherentes y comparables en todas las Seccionales del país.
3. **Adaptada:** El marco y el proceso se ajustan a la medida del contexto tributario, aduanero y cambiario de la institución.
4. **Inclusiva:** La participación oportuna y apropiada de los grupos de interés (servidores, gremios, ciudadanos) permite considerar sus puntos de vista.
5. **Dinámica:** Los riesgos pueden emerger, cambiar o desaparecer a medida que cambia el entorno económico, político o tecnológico. La gestión anticipa y responde a los cambios con agilidad.
6. **Mejor Información Disponible:** Los insumos se basan en información histórica, datos analíticos, proyecciones y el juicio de expertos.
7. **Factores Humanos y Culturales:** El comportamiento humano y la cultura organizacional influyen decisivamente en todos los aspectos de la gestión del riesgo.
8. **Mejora Continua:** El sistema se optimiza continuamente mediante el aprendizaje institucional y las lecciones aprendidas.

7.3. TIPOLOGÍAS DE RIESGOS OBLIGATORIAS EN LA UAE DIAN

De acuerdo con las directrices del DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la DIAN estructura su Mapa de Riesgos en tres grandes tipologías:

```
graph TD
    subgraph Tipologias_Riesgos["TIPOLOGÍAS DE RIESGOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA"]
        RG["1. RIESGOS DE GESTIÓN / OPERATIVOS<br>• Fallas en los procedimientos documentados<br>• Rotación o i
        RC["2. RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Ley 1474/2011)<br>• Uso indebido del poder para beneficio propio<br>• Sob
        RSD["3. RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL (CONPES 3995)<br>• Ciberataques de ransomware o denegación de serv
    end
```

7.4. METODOLOGÍA DAFP (VERSIÓN 5): VALORACIÓN MATEMÁTICA Y MATRIZ DE CALOR

El proceso técnico de administración del riesgo sigue cuatro etapas metodológicas rigurosas:

```
flowchart LR
    ID["1. IDENTIFICACIÓN<br>(Causa - Riesgo - Efecto)"] --> ANALISIS["2. ANÁLISIS DEL RIESGO<br>(Probabilidad
    ANALISIS --> EVAL_CONT["3. EVALUACIÓN CONTROLES<br>(Diseño + Ejecución)"]
    EVAL_CONT --> R_RESID["4. RIESGO RESIDUAL<br>(Tratamiento y Monitoreo)"]
```

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

La identificación debe responder a una estructura gramatical y analítica precisa: $$**Estructura de Redacción** = Causa Raíz \longrightarrow Evento de Riesgo (Incierto) \longrightarrow Efecto o Consecuencia$$

- *Ejemplo de Riesgo de Gestión:* "Debido a fallas de interoperabilidad entre el sistema aduanero y las terminales marítimas (Causa), se pueden presentar demoras críticas en la autorización del desaduanamiento de carga (Riesgo), ocasionando sobrecostos logísticos para los importadores y congestión en patios fiscales (Efecto)".
- *Ejemplo de Riesgo de Corrupción:* "Por debilidades en los perfiles de acceso y ausencia de trazabilidad informática (Causa), servidores públicos o terceros inescrupulosos podrían alterar indebidamente saldos de retenciones en el sistema de recaudo (Riesgo), facilitando la apropiación fraudulenta de recursos del Estado y detrimento al tesoro público (Efecto)".

ETAPA 2: ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE

El **Riesgo Inherente** es el nivel intrínseco de exposición al riesgo en su estado puro, sin considerar el efecto de ningún control preventivo o correctivo: $$**Riesgo Inherente** = Nivel de Probabilidad × Nivel de Impacto$$

1. Escala de Calificación de la Probabilidad (1 a 5):

Mide la posibilidad matemática y fáctica de que el evento adverso se materialice:

Nivel	Denominación	Criterio Temporal y de Frecuencia Institucional (DAFP v5)
1	**Rara vez**	El evento podría ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No ha ocurrido en los últimos 5 años.
2	**Improbable**	El evento podría ocurrir en algún momento. Ha ocurrido al menos una vez en los últimos 3 a 5 años.
3	**Posible**	El evento podría ocurrir en cualquier momento. Ha ocurrido al menos una vez en los últimos 2 años.
4	**Probable**	Es factible que el evento ocurra con frecuencia. Ha ocurrido al menos una vez en el último año.
5	**Casi seguro**	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Ocurre más de una vez al año de forma reiterada.

2. Escala de Calificación del Impacto (1 a 5):

Mide la severidad de las consecuencias en caso de materializarse el evento adverso:

Nivel	Denominación	Criterios Multidimensionales de Afectación (Financiera, Legal, Reputacional)
1	**Insignificante**	Sin pérdidas económicas o menores al 0.01% del presupuesto del área. Quejas aisladas que se resuelven en el día. Sin impacto legal.
2	**Menor**	Detrimento económico bajo. Retraso menor a una semana en trámites operativos. Reclamaciones ciudadanas puntuales sin repercusión en medios.
3	**Moderado**	Pérdida patrimonial media. Investigaciones preliminares de control interno disciplinario. Cobertura negativa en medios locales. Desvío moderado de metas del POA.
4	**Mayor**	Cuantioso perjuicio fiscal para la DIAN. Apertura de procesos de responsabilidad fiscal por la CGR. Cobertura crítica en medios nacionales. Afectación severa de procesos misionales.
5	**Catastrófico**	Daño patrimonial de grandes proporciones (miles de millones). Colapso de plataformas nacionales (MUISCA). Medidas cautelares o detenciones de altos directivos. Crisis institucional del Estado.

3. Matriz de Calor 5x5 y Ubicación de Zonas de Riesgo:

Al cruzar los valores de probabilidad e impacto, la metodología define cuatro zonas de calor:

Probabilidad / Impacto	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrófico
5 - Casi seguro	Zona Media (5)	Zona Alta (10)	Zona Extrema (15)	Zona Extrema (20)	Zona Extrema (25)
4 - Probable	Zona Baja (4)	Zona Media (8)	Zona Alta (12)	Zona Extrema (16)	Zona Extrema (20)
3 - Posible	Zona Baja (3)	Zona Media (6)	Zona Media (9)	Zona Alta (12)	Zona Extrema (15)
2 - Improbable	Zona Baja (2)	Zona Baja (4)	Zona Media (6)	Zona Media (8)	Zona Alta (10)
1 - Rara vez	Zona Baja (1)	Zona Baja (2)	Zona Baja (3)	Zona Baja (4)	Zona Media (5)

- 🟢 **Zona Baja (Riesgo Bajo):** Tolerable para la entidad. Monitoreo rutinario.
- 🟡 **Zona Media (Riesgo Medio):** Requiere atención administrativa y controles preventivos de supervisión.
- 🟠 **Zona Alta (Riesgo Alto):** Requiere medidas de choque inmediatas e intervención de la jefatura.
- 🔴 **Zona Extrema (Riesgo Extremo):** Inadmisible. Paraliza objetivos estratégicos; requiere intervención directa del Director General.

ETAPA 3: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES

Los controles son las políticas, mecanismos y procedimientos implementados por la entidad para modificar el nivel de probabilidad o impacto del riesgo. Se evalúan en dos dimensiones rigurosas:

```
graph LR
    CONTROLEVAL["EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL"] --> DIS["1. DISEÑO DEL CONTROL<br>• Tipo: Preventivo / Detec
    CONTROLEVAL --> EJEC["2. EJECUCIÓN DEL CONTROL<br>• Evidencias documentales periódicas<br>• Continuidad his
```

1. Tipo de Control según el Momento de Actuación:

- **Preventivo (Máxima Efectividad):** Actúa sobre las causas directas del riesgo para evitar que el evento ocurra (ej. Bloqueo automático del sistema si el NIT no existe en la base de la Registraduría).

- **Detectivo (Efectividad Media):** Actúa en el momento en que ocurre la transacción o inmediatamente después, identificando la anomalía para contener el daño (ej. Reportes de auditoría informática diaria que alertan sobre accesos en horas no laborales).
- **Correctivo (Baja Efectividad Preventiva):** Actúa después de que el riesgo ya se materializó y causó daño, orientándose a restaurar la situación o cobrar la indemnización (ej. Cobro de la póliza de seguros tras un siniestro o inicio de una queja disciplinaria).

2. Grado de Automatización del Control:

- *Manual:* Depende al 100% de la intervención y memoria humana (alto riesgo de omisión o fatiga).
- *Semiautomático:* El funcionario interactúa con una herramienta informática (ej. procesar datos en Excel con validación de listas).
- *Automático:* Ejecutado íntegramente por software sin discrecionalidad humana (ej. algoritmos criptográficos, validación de facturas electrónicas en milisegundos).

3. Cálculo de la Disminución del Riesgo:

Conforme a la tabla de evaluación del DAFP v5:

- Un control con **Diseño Fuerte** y **Ejecución Efectiva Comprobada** reduce la probabilidad del riesgo en **2 o 3 niveles** en la matriz de calor.
- Un control con **Diseño Moderado** reduce la probabilidad en **1 nivel**.
- Un control con **Diseño Débil** o sin evidencias de aplicación no desplaza el riesgo.

ETAPA 4: CÁLCULO DEL RIESGO RESIDUAL Y OPCIONES DE TRATAMIENTO

El **Riesgo Residual** es el nivel de riesgo remanente que persiste tras la aplicación efectiva de los controles: $$**Riesgo Residual** = Riesgo Inherente - Disminución por Controles Efectivos$$

```
flowchart TD
    RR["NIVEL DE RIESGO RESIDUAL OBTENIDO"] --> TRAT["OPCIONES DE TRATAMIENTO"]
    TRAT --> MIT["1. MITIGAR / REDUCIR<br>Diseñar nuevos controles (Regla General)"]
    TRAT --> EVIT["2. EVITAR<br>Suspender o cancelar el procedimiento"]
    TRAT --> TRANS["3. TRANSFERIR / COMPARTIR<br>Pólizas de seguros / Tercerización"]
    TRAT --> ACEPT["4. ACEPTAR / ASUMIR<br>Solo para Zona Baja con monitoreo formal"]
    TRAT -.-> PROHIB["¡PROHIBICIÓN ABSOLUTA!<br>Los Riesgos de Corrupción NUNCA pueden ser Aceptados"]
```

Opciones Metodológicas de Tratamiento:

1. **Mitigar / Reducir:** Es la opción por excelencia en la administración pública. Implica diseñar controles preventivos adicionales, automatizar procesos en el software MUISCA, implementar dobles firmas y capacitar al talento humano.
2. **Evitar:** Consiste en tomar la decisión formal de no iniciar o abandonar la actividad riesgosa (ej. suprimir un trámite en papel que generaba extorsiones).
3. **Transferir / Compartir:** Trasladar la carga del impacto económico a un tercero mediante la contratación de pólizas de seguros (amparo contra robo o ciberataques) o exigir pólizas de cumplimiento a contratistas.
4. **Aceptar / Asumir:** Decisión consciente y justificada de convivir con el riesgo residual **únicamente cuando este se ubica en Zona Baja (Verde)**, pues el costo de implementar controles adicionales superaría el valor del daño potencial.

> [!IMPORTANT] **REGLA DE ORO DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN COLOMBIA:** Bajo los mandatos de la Ley 1474 de 2011 y la Guía DAFP v5, **los Riesgos de Corrupción NUNCA son aceptables bajo ninguna circunstancia**. El Estado no puede tolerar la posibilidad de ilícitos morales o patrimoniales. Todo riesgo de corrupción clasificado en Zona Alta o Extrema debe ser objeto inmediato de planes de choque y rediseño estructural de controles preventivos.

7.5. EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y EL PAAC

El **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)**, regulado por el Decreto 124 de 2016 y articulado en la Política de Transparencia de MIPG, comprende seis componentes obligatorios:

```
graph TD
    PAAC["PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)"] --> C1["Componente 1: Mapa de Riesgos de Corr
    PAAC --> C2["Componente 2: Racionalización de Trámites"]
    PAAC --> C3["Componente 3: Rendición de Cuentas"]
    PAAC --> C4["Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano"]
    PAAC --> C5["Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"]
    PAAC --> C6["Componente 6: Iniciativas Adicionales de Integridad y Conflicto de Interés"]
```

- **Monitoreo Legal Obligatorio:** La Oficina de Control Interno de la DIAN tiene el deber legal improrrogable de publicar en la página web institucional el **Seguimiento Cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción** en tres fechas preclusivas:
  1. *Primer Corte:* Al 30 de abril de cada vigencia.
  2. *Segundo Corte:* Al 31 de agosto de cada vigencia.
  3. *Tercer Corte:* Al 31 de diciembre de cada vigencia.
- El incumplimiento en la publicación de estos informes constituye falta disciplinaria grave para el Jefe de Control Interno.

MÓDULO 8: CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO, ESTRUCTURA DEL ESTADO Y RÉGIMEN DE LA HACIENDA PÚBLICA

8.1. FUNDAMENTOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y LA CONSTITUCIÓN DE 1991

Colombia se define en el artículo 1 de la Constitución Política como un **Estado social de derecho**, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

```
flowchart TD
    CP["CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991"] --> ART1["Art. 1: Estado Social de Derecho y Dignidad Humana"]
    CP --> ART2["Art. 2: Fines Esenciales del Estado"]
    CP --> ART4["Art. 4: Supremacía Constitucional (Norma de Normas)"]
    CP --> ART6["Art. 6: Principio de Responsabilidad y Legalidad"]
    CP --> BC["Art. 93: Bloque de Constitucionalidad (Tratados DDHH)"]
    CP --> ART95["Art. 95 Num. 9: Deber Ciudadano de Tributar"]
```

8.1.1. Principios Estructurales de la Carta Política

1. **Fines Esenciales del Estado (Artículo 2 C.P.):** Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
2. **Supremacía Constitucional (Artículo 4 C.P.):** La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales (**Excepción de Inconstitucionalidad** aplicable por cualquier servidor público de oficio o a petición de parte).
3. **Principio de Legalidad y Responsabilidad (Artículos 6 y 121 C.P.):**
    - *Particulares:* Son responsables ante las autoridades únicamente por infringir la Constitución y las leyes.
    - *Servidores Públicos:* Son responsables por infringir la Constitución y las leyes, y **por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones**.
    - *Artículo 121 C.P.:* **Ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley**. Prohibición absoluta de la arbitrariedad funcional.
4. **El Bloque de Constitucionalidad (Artículo 93 C.P.):** Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción prevalecen en el orden interno (ej. Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José).

8.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ESTADO COLOMBIANO

La organización del Estado colombiano comprende las Ramas del Poder Público, los Órganos Autónomos e Independientes, los Organismos de Control y la Organización Electoral:

```
graph TD
    ESTADO["ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO"] --> RAMAS["1. RAMAS DEL PODER PÚBLICO"]
    ESTADO --> AUTON["2. ÓRGANOS AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES"]
    ESTADO --> CONTROL["3. ORGANISMOS DE CONTROL"]
    ESTADO --> ELECT["4. ORGANIZACIÓN ELECTORAL"]

    RAMAS --> EJEC["Rama Ejecutiva<br>• Presidencia, Ministerios<br>• Unidades Especiales (UAE DIAN)<br>• Gober
    RAMAS --> LEGIS["Rama Legislativa<br>• Congreso de la República<br>(Senado y Cámara de Representantes)"]
    RAMAS --> JUDIC["Rama Judicial<br>• Corte Constitucional<br>• Corte Suprema de Justicia<br>• Consejo de Est

    AUTON --> BANREP["Banco de la República"]
    AUTON --> CNSC["Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)"]
    AUTON --> CAR["Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)"]
    AUTON --> ENTES_U["Entes Universitarios Autónomos"]

    CONTROL --> MP["Ministerio Público<br>(Procuraduría, Defensoría, Personerías)"]
    CONTROL --> CF["Control Fiscal<br>(Contraloría General de la República - CGR)"]

    ELECT --> CNE["Consejo Nacional Electoral (CNE)"]
    ELECT --> RNEC["Registraduría Nacional del Estado Civil"]
```

8.2.1. La Rama Ejecutiva y la Ubicación Institucional de la UAE DIAN

La Rama Ejecutiva del Poder Público tiene a su cargo la administración y ejecución de las políticas públicas y las leyes:

- **Nivel Central Nacional:** Presidente de la República (Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa), Vicepresidencia, Ministerios y Departamentos Administrativos (DAFP, DNP, DANE).
- **Sector Descentralizado por Servicios:** Superintendencias, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y **Unidades Administrativas Especiales (UAE)**.
- **Ubicación de la DIAN:** La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una entidad del orden nacional, adscrita al **Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y presupuestal, y patrimonio propio (Decretos 2117 de 1992, 1072 de 1999 y 1742 de 2020).
- **Formas de Organización Administrativa (Ley 489 de 1998):**
  - *Descentralización:* Transferencia de competencias y recursos desde el nivel central a entidades territoriales o especializadas con autonomía y personería jurídica.
  - *Desconcentración:* Radicación de competencias y facultades operativas en dependencias territoriales (como las Direcciones Seccionales de la DIAN en ciudades y puertos) que actúan en nombre de la misma persona jurídica nacional.
  - *Delegación (Art. 211 C.P.):* Transferencia formal mediante acto administrativo que hace una autoridad (ej. Director General de la DIAN) de funciones específicas a sus subalternos (Directores Seccionales o Subdirectores), fijando responsabilidades expresas.

8.2.2. La Rama Legislativa y la Creación del Tributo

- Integrada por el **Congreso de la República** (Senado y Cámara de Representantes).

- **Competencia Exclusiva en Materia Tributaria:** Conforme al artículo 150, numeral 12 de la Constitución, corresponde al Congreso expedir las leyes tributarias y decretar impuestos extraordinarios. En tiempos de paz, el Presidente no puede crear impuestos salvo mediante decretos legislativos de Estado de Emergencia Económica (Art. 215 C.P.), sujetos a revisión automática de constitucionalidad por la Corte Constitucional.

8.2.3. La Rama Judicial y la Jurisdicción Contencioso Administrativa

- **Corte Constitucional:** Salvaguarda la integridad y supremacía de la Constitución. Examina las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes tributarias y decretos legislativos.
- **Consejo de Estado (Sección Cuarta):** Es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo en Colombia. La Sección Cuarta se especializa de forma exclusiva en resolver los litigios tributarios, aduaneros y de precios de transferencia entre los contribuyentes y la DIAN.

8.2.4. Órganos de Control Constitucional

1. **Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo):** Ejerce la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, adelanta investigaciones disciplinarias y defiende los derechos humanos.
2. **Contraloría General de la República (CGR - Art. 267 C.P.):** Ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de la administración pública y de los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación. Su control es **posterior y selectivo**, evaluando la eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.

8.3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA (ARTÍCULO 209 C.P.)

El artículo 209 de la Constitución y la Ley 489 de 1998 consagran los principios imperativos bajo los cuales opera la UAE DIAN y cada uno de sus funcionarios:

```
graph LR
    subgraph Principios_Funcion_Admin["PRINCIPIOS DEL ARTÍCULO 209 DE LA CONSTITUCIÓN"]
        P1["1. IGUALDAD: Trato idéntico y sin discriminación a todos los administrados"]
        P2["2. MORALIDAD: Probidad, pulcritud, ética y lealtad en el servicio"]
        P3["3. EFICACIA: Logro efectivo de los objetivos y metas públicas fijadas"]
        P4["4. ECONOMÍA: Austeridad en el gasto y simplificación procedimental"]
        P5["5. CELERIDAD: Respuestas oportunas y ágiles sin dilaciones injustificadas"]
        P6["6. IMPARCIALIDAD: Decisiones objetivas fundadas en la ley y las pruebas"]
        P7["7. PUBLICIDAD: Transparencia y conocimiento público de las actuaciones"]
    end
```

8.4. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LA HACIENDA PÚBLICA Y EL SISTEMA TRIBUTARIO

8.4.1. El Deber Constitucional Ciudadano de Tributar

El artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política prescribe que es un deber fundamental de toda persona y ciudadano:

> "*Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad*".

Este mandato consagra el fundamento ético y constitucional de la existencia de la DIAN: los tributos no son un castigo, sino la contribución solidaria y proporcional indispensable para sostener los servicios públicos esenciales, la salud, la educación y la seguridad de la República.

8.4.2. Principio de Legalidad del Tributo (*Nullum Tributum Sine Lege*)

Consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política:

> *"En tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos".*

```
graph TD
    ST["ELEMENTOS ESENCIALES DEL TRIBUTO (Art. 338 C.P.)"] --> SA["1. SUJETO ACTIVO<br>El acreedor de la obliga
    ST --> SP["2. SUJETO PASIVO<br>El deudor obligado (Contribuyente, declarante, responsable)"]
    ST --> HG["3. HECHO GENERADOR<br>Presupuesto fáctico o económico que da origen a la obligación"]
    ST --> BG["4. BASE GRAVABLE<br>Valor monetario o magnitud sobre la cual se aplica la tarifa"]
    ST --> TAR["5. TARIFA<br>Porcentaje o suma fija aplicable a la base gravable"]
```

- **Consecuencia de la Reserva de Ley:** Ninguna autoridad administrativa (ni el Presidente, ni el Ministro de Hacienda, ni el Director de la DIAN mediante circular o resolución) puede crear tributos, modificar las bases gravables ni fijar tarifas. Cualquier acto administrativo que pretenda crear elementos del tributo es nulo de pleno derecho por inconstitucionalidad manifiesta.

8.4.3. Tipología de los Tributos en Colombia

Categoría Tributaria	Definición Jurídica y Doctrinal	Contraprestación Directa	Destinación del Recaudo	Ejemplos en Colombia
Impuesto	Exacción coactiva unilateral impuesta por el Estado a quienes incurren en el hecho generador, con base en su capacidad económica.	**No existe contraprestación directa e inmediata** a favor del contribuyente.	Financiamiento general del Presupuesto de la Nación (Fondo Común).	Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre las Ventas (IVA), Impuesto al Consumo, Aranceles.
Tasa	Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado al contribuyente.	**Sí existe contraprestación directa** e individualizada del servicio recibido.	El recaudo se destina a financiar el costo de prestación de dicho servicio.	Peajes viales, tasa aeroportuaria, expedición de pasaportes, derechos de grúa.
Contribución Especial / Parafiscal	Gravamen obligatorio derivado de la obtención de un beneficio diferencial o aumento de valor de bienes por obras públicas, o beneficio de un sector gremial.	Existe un **beneficio grupal, sectorial o de plusvalía** indirecta.	Se destina a la financiación de la obra específica o a favor del gremio aportante.	Contribución por Valorización de obras públicas; Aportes parafiscales al SENA e ICBF.

8.4.4. Principios Constitucionales del Sistema Tributario (Artículo 363 C.P.)

El artículo 363 de la Carta Política dispone:

"El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad".

```
graph TD
    P363["PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO (Art. 363 C.P.)"] --> EQ["1. EQUIDAD TRIBUTARIA"]
    P363 --> EF["2. EFICIENCIA TRIBUTARIA"]
    P363 --> PROG["3. PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA"]
    P363 --> IRRET["4. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA"]

    EQ --> EQ_H["Equidad Horizontal: Igual carga a igual capacidad de pago"]
    EQ --> EQ_V["Equidad Vertical: Trato diferenciado según riqueza real"]
    EF --> EF_ADM["Menor costo de administración para la DIAN"]
    EF --> EF_CONT["Menor molestia y facilidad operativa para el ciudadano"]
    PROG --> PROG_TAR["A mayor riqueza, mayor tarifa proporcional efectiva"]
    IRRET --> IRRET_PER["Leyes de impuestos de período rigen a partir del año siguiente"]
```

1. Principio de Equidad:

- *Equidad Horizontal:* Las personas con igual capacidad económica y contributiva deben soportar la misma carga fiscal.
- *Equidad Vertical:* Las personas con mayor capacidad económica deben tributar en mayor proporción que aquellas en situación vulnerable o con menores ingresos.

2. Principio de Eficiencia:

- Mide la relación costo-beneficio del sistema impositivo: La DIAN debe recaudar la mayor cantidad de tributos con el menor costo administrativo posible.
- Asimismo, exige que las obligaciones formales no impongan cargas operativas desproporcionadas ni trámites absurdos que asfixien la actividad económica formal.

3. Principio de Progresividad:

- Exige que la tarifa porcentual efectiva del impuesto se incremente a medida que aumenta la base gravable o riqueza del sujeto pasivo.
- *Diferencia con Impuesto Regresivo:* Un impuesto como el IVA es estructuralmente regresivo en términos relativos, ya que la misma tarifa del 19% grava con mayor impacto el ingreso de una familia vulnerable que el de una familia adinerada. La progresividad se equilibra mediante el impuesto de renta de personas naturales con tarifas marginales crecientes (0% al 39%).

4. Principio de Irretroactividad Tributaria:

- Por mandato del artículo 363 y 338 de la Constitución, las normas tributarias rigen hacia el futuro (*pro futuro*).
- **Regla Especial para Impuestos de Período Gravable:** Las leyes que regulen tributos cuya base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado (como el Impuesto sobre la Renta, que se causa del 1 de enero al 31 de diciembre) **no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley**. Una reforma tributaria promulgada en diciembre de 2024 solo puede aplicarse al año fiscal 2025 en adelante, nunca al año gravable 2024 en curso.

MÓDULO 9: RÉGIMEN ESPECÍFICO DE CARRERA DE LA UAE DIAN (DECRETO LEY 071 DE 2020 Y DECRETO 927 DE 2023) Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. MARCO CONSTITUCIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO Y EL SISTEMA DE MÉRITO EN COLOMBIA

El régimen del empleo público en Colombia se fundamenta en los artículos 122 a 130 de la Constitución Política:

- **Artículo 122 de la Constitución:** "*No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente*". Asimismo, exige la presentación obligatoria de la **Declaración Juramentada de Bienes y Rentas** antes de tomar posesión y al momento de retirarse del cargo.
- **Artículo 125 de la Constitución:** Consagra la **Carrera Administrativa como la regla general de vinculación al Estado**:

  > "*Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios de carrera ingresarán y ascenderán en los mismos exclusivamente mediante concurso público de méritos*".

- **Artículo 130 de la Constitución y la Competencia de la CNSC:**
  - Crea la **Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)** como un órgano constitucional autónomo e independiente, responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial de origen constitucional (Fuerzas Militares, Rama Judicial, Fiscalía, Universidades).
  - *Jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-288 de 2014):* Ratificó que la carrera de la UAE DIAN es un **Sistema Específico de Carrera de origen legal**, por lo cual su administración, reglamentación de convocatorias y vigilancia corresponden privativamente a la **CNSC**.

```
flowchart TD
    CP125["Constitución Art. 125 (Regla General: Mérito)"] --> CNSC["CNSC (Art. 130 C.P. - Administración y Vig
    CNSC --> DL071["Decreto Ley 071 de 2020 (Sistema Específico DIAN)"]
    DL071 --> D927["Decreto 927 de 2023 (Estructura y Planta Global DIAN)"]
    DL071 --> PROV["Provisión Definitiva: Concurso Público de Méritos (Ingreso y Ascenso)"]
    DL071 --> EDL["Evaluación del Desempeño Laboral (EDL Anual)"]
```

9.2. EL SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA DE LA UAE DIAN (DECRETO LEY 071 DE 2020)

El **Decreto Ley 071 de 2020** modernizó integralmente el sistema de personal de la DIAN, estableciendo un régimen técnico y profesionalizado que responde a las exigencias de la administración tributaria y aduanera moderna.

9.2.1. Principios Rectores del Sistema Específico (Artículo 3 D.L. 071/2020)

- **Mérito:** El ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera se fundamentan exclusivamente en las competencias laborales, aptitudes, conocimientos, integridad ética y experiencia demostrada del aspirante o servidor.
- **Igualdad de Oportunidades:** Libre concurrencia de todos los ciudadanos que cumplan los requisitos mínimos, sin discriminación alguna.
- **Transparencia:** Publicidad y trazabilidad de todas las etapas de los concursos a través de la plataforma SIMO de la CNSC.
- **Especialización y Profesionalización:** Énfasis en el desarrollo de capacidades técnicas en fiscalización, aduanas, derecho tributario, analítica de datos y auditoría pública.
- **Confiabilidad:** Garantía de objetividad en las pruebas psicométricas y técnicas aplicadas a los concursantes.

9.2.2. Niveles Jerárquicos y Estructura de Empleos en la DIAN

La planta global de personal de la UAE DIAN se clasifica en los siguientes niveles jerárquicos:

```
graph TD
    subgraph Niveles_Empleo_DIAN["NIVELES JERÁRQUICOS EN LA UAE DIAN (D.L. 071/2020)"]
        DIR["1. NIVEL DIRECTIVO<br>(Directores Generales, Directores de Gestión, Subdirectores, Directores Secc
        ASE["2. NIVEL ASESOR<br>(Asesores de Dirección General y Oficinas Asesoras)"]
        PROF["3. NIVEL PROFESIONAL (Cuerpo Misional de Gestores)<br>• Gestor I | Gestor II | GESTOR III | Gesto
        TEC["4. NIVEL TÉCNICO (Cuerpo de Inspectores y Facilitadores)<br>• Soporte técnico, inspecciones prelim
        ASIS["5. NIVEL ASISTENCIAL (Cuerpo de Analistas y Auxiliares)<br>• Archivo, radicación, correspondencia
    end
```

9.2.3. Clasificación de los Empleos según su Naturaleza Jurídica

1. **Empleos de Libre Nombramiento y Remoción (Taxativos):** Cargos que implican confianza especial, manejo directo de fondos institucionales o formulación de políticas gubernamentales (Director General, Directores de Gestión, Subdirectores, Jefes de Oficinas Asesoras y Secretarias Privadas). Su vinculación y desvinculación es discrecional por parte del Director General.
2. **Empleos del Sistema Específico de Carrera de la DIAN:** Constituyen la inmensa mayoría de la planta (incluyendo al cargo de **Gestor III, Código 303, Grado 03**). Su provisión definitiva procede exclusivamente mediante concurso de méritos administrado por la CNSC. Gozan de estabilidad laboral reforzada derivada de los derechos de carrera.

9.3. MODALIDADES DE CONCURSO Y FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El ingreso y la movilidad laboral en la DIAN se estructuran en dos modalidades regladas por la CNSC:

```
graph LR
    CONCURSO["CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS DIAN"] --> C_ING["1. CONCURSO DE INGRESO (ABIERTO)<br>• Abierto a cua
    CONCURSO --> C_ASC["2. CONCURSO DE ASCENSO (CERRADO)<br>• Exclusivo para servidores escalafonados en carrer
```

Etapas Preclusivas del Concurso de Méritos:

1. **Convocatoria y Divulgación:** La CNSC expide el Acuerdo de Convocatoria y su Anexo Técnico, los cuales son la norma reguladora del proceso y de obligatorio cumplimiento (*lex specialis*).

2. **Adquisición de Derechos de Participación e Inscripción:** Los aspirantes formalizan su inscripción y aportan documentos en la plataforma SIMO.
3. **Verificación de Requisitos Mínimos (VRM):** Fase no clasificatoria (Pasa / No Pasa) donde se constata que los títulos académicos y certificaciones laborales acreditadas cumplan el manual específico del empleo (Ficha TP-DE-3006).
4. **Aplicación de Pruebas Escritas:**
   - *Prueba de Competencias Básicas Organizacionales (Eliminatoria):* Exige puntaje mínimo aprobatorio (típicamente 65 o 70 puntos).
   - *Prueba de Competencias Funcionales (Eliminatoria):* Evalúa los conocimientos y habilidades técnicas específicas del cargo. Exige puntaje mínimo aprobatorio.
   - *Prueba de Competencias Comportamentales (Clasificatoria):* No descarta al aspirante; pondera en el puntaje consolidado.
   - *Prueba de Integridad (Clasificatoria / Evaluativa):* Mide el juicio moral frente a valores públicos.
5. **Valoración de Antecedentes:** Evaluación clasificatoria de la formación académica y experiencia laboral adicional a los requisitos mínimos.
6. **Publicación de Resultados y Reclamaciones:** Garantía del debido proceso para controvertir puntajes ante la CNSC.
7. **Conformación y Firmeza de la Lista de Elegibles:** Acto administrativo en firme que ordena a los elegibles en estricto orden de mérito con una vigencia legal de **dos (2) años**.

9.4. EL PERÍODO DE PRUEBA EN EL SISTEMA ESPECÍFICO DE LA DIAN

El nombrado en un empleo de carrera a partir de una lista de elegibles debe superar satisfactoriamente el **Período de Prueba**:

```
flowchart TD
    POS["Posesión en Período de Prueba"] --> PP["PERÍODO DE PRUEBA LEGAL (6 Meses Improrrogables)"]
    PP --> CONC["Día 1 a 15: Concertación Formal de Compromisos"]
    CONC --> SEGU["Seguimiento Mensual + Portafolio de Evidencias"]
    SEGU --> EVAL_FIN["Día 180: Evaluación Definitiva del Período de Prueba"]
    EVAL_FIN -->|Calificación >= 70 Puntos| APROB["APROBADO: Adquisición de Derechos de Carrera e Inscripción e
    EVAL_FIN -->|Calificación < 70 Puntos| REPR["NO SATISFACTORIO: Declaratoria Motivada de Insubsistencia del
```

- **Duración Legal:** Tiene una duración improrrogable de **seis (6) meses**.
- **Garantías para Empleados con Derechos de Carrera Previos:** El servidor público que ya ostente derechos de carrera en la DIAN o en otra entidad estatal y supere un concurso para un nuevo empleo, tiene derecho a que se declare la **vacancia temporal** de su empleo original. Si no aprueba el nuevo período de prueba, tiene derecho preferente a retornar a su cargo de carrera anterior.

9.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL (EDL) EN LA UAE DIAN

La **Evaluación del Desempeño Laboral (EDL)** es una herramienta de gestión sistemática y permanente que mide el rendimiento laboral del servidor público y su aporte efectivo a los objetivos institucionales de la DIAN:

9.5.1. Período y Fases del Proceso de Evaluación Ordinario

- **Período Anual Ordinario:** Comprende desde el **1 de febrero hasta el 31 de enero del año siguiente**.
- **Fase 1: Concertación de Compromisos (1 al 15 de febrero):** El evaluador (superior inmediato) y el evaluado (Gestor III) concertan por escrito los compromisos funcionales y comportamentales. Si no hay acuerdo o el evaluador omite hacerlo, el servidor presenta su propuesta y, en su defecto, el jefe los fija unilateralmente dentro de los plazos reglamentarios.
- **Fase 2: Seguimiento y Portafolio de Evidencias:** Durante todo el año, ambas partes aportan al portafolio evidencias objetivas (informes técnicos, resoluciones notificadas, auditorías culminadas).
- **Fase 3: Evaluaciones Parciales Semestrales:**
  - *Primera Evaluación Parcial:* Corte al 31 de julio (abarca febrero a julio).
  - *Segunda Evaluación Parcial:* Corte al 31 de enero (abarca agosto a enero).
- **Fase 4: Consolidación y Calificación Definitiva:** Promedio ponderado de las evaluaciones parciales emitido dentro de los primeros 15 días hábiles de febrero.

9.5.2. Ponderación de los Componentes de la EDL

Componente Evaluado	Peso Porcentual Estándar	¿Qué se Evalúa?
Compromisos Funcionales Individuales	**$80% a 85%$**	Cumplimiento cuantitativo y cualitativo de las metas operativas asignadas en el Plan Operativo Anual (POA) de la Seccional.
Competencias Comportamentales	**$15% a 20%$**	Dominio de las 4 competencias de la ficha técnica: Comportamiento Ético, Orientación al Logro, Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo.

9.5.3. Escalas de Calificación y sus Efectos Jurídicos

```
graph TD
    ESCALA["ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE LA EDL"] --> SOB["1. NIVEL SOBRESALIENTE (>= 90 Puntos)"]
    ESCALA --> SAT["2. NIVEL SATISFACTORIO (70 a 89.9 Puntos)"]
    ESCALA --> NOSAT["3. NIVEL NO SATISFACTORIO (< 70 Puntos)"]

    SOB --> EF_SOB["• Acceso preferente a ENCARGOS en cargos superiores<br>• Participación en comisiones de est
    SAT --> EF_SAT["• Permanencia en el servicio público de carrera<br>• Retención del escalafón institucional"
    NOSAT --> EF_NOSAT["• RETIRO INMEDIATO DEL SERVICIO PÚBLICO<br>• Pérdida automática de los derechos de carr
```

9.6. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES DE LA DIAN

El Decreto Ley 071 de 2020 y el Decreto 1083 de 2015 consagran las situaciones administrativas en las que puede encontrarse un Gestor III en servicio:

1. **Servicio Activo:** Desempeño ordinario de las funciones inherentes al empleo en su sede habitual.
2. **Encargo:** Situación temporal mediante la cual un empleado de carrera es designado para asumir total o parcialmente las funciones de un empleo de jerarquía superior vacante de forma temporal o definitiva.

- *Derecho Preferente al Encargo:* El encargo recae obligatoriamente en el empleado de carrera que cumpla los requisitos de estudio y experiencia del cargo superior, no haya sido sancionado disciplinariamente en el último año y tenga **calificación Sobresaliente** en su última evaluación del desempeño.

3. **Comisión:** Separación transitoria de sus funciones habituales:
   - *Comisión de Servicio:* Para cumplir misiones específicas, inspecciones o diligencias en otra ciudad o país con viáticos.
   - *Comisión para Desempeñar Empleos de Libre Nombramiento y Remoción:* El empleado de carrera puede solicitar comisión hasta por **tres (3) años prorrogables por tres (3) más** para ejercer un cargo directivo sin perder sus derechos de carrera.
   - *Comisión de Estudios:* Para adelantar postgrados o investigaciones de interés institucional.
4. **Licencias:**
   - *Remuneradas:* Licencia de maternidad, paternidad, luto (5 días hábiles remunerados) e incapacidades médicas de ARL/EPS.
   - *No Remuneradas:* Licencia ordinaria hasta por sesenta (60) días hábiles al año continuos o discontinuos (renunciables por el empleado).
5. **Permisos Remunerados:** Permiso académico para docencia universitaria (hasta 2 horas diarias) o permisos por justa causa (hasta por tres días hábiles concedidos por el superior).
6. **Suspensión Provisional:** Medida cautelar ordenada por autoridad judicial o disciplinaria (Procuraduría) para evitar que el funcionario interfiera en una investigación activa.

9.7. CAUSALES TAXATIVAS DE RETIRO DEL SERVICIO PÚBLICO (ART. 65 D.L. 071/2020)

El retiro del servicio de los empleados de carrera de la DIAN solo puede producirse por las causales expresamente señaladas en la ley:

1. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en período de prueba al obtener calificación no satisfactoria.
2. Declaratoria de insubsistencia como consecuencia directa de calificación del desempeño laboral no satisfactoria en la EDL anual.
3. Renuncia formal y regularmente aceptada por la administración.
4. Haber obtenido la pensión de jubilación o vejez y ser debidamente incluido en la nómina de pensionados.
5. Llegar a la **Edad de Retiro Forzoso (70 años de edad)**, conforme a la Ley 1821 de 2016.
6. Destitución del empleo como consecuencia de fallo disciplinario ejecutoriado proferido por la Procuraduría o Control Interno Disciplinario.
7. Muerte o incapacidad física o mental permanente debidamente certificada por autoridad médica competente.
8. Revocatoria del nombramiento por haberse acreditado falsedad en los documentos aportados para la posesión.
9. Supresión del empleo por reestructuración orgánica de la DIAN, con derecho de opción a indemnización económica o incorporación preferente a un empleo equivalente dentro de los seis meses siguientes.

9.8. LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA UAE DIAN

La **Comisión de Personal** es el órgano paritario de concertación y vigilancia interna del sistema de carrera (Art. 16 Ley 909/2004 y D.L. 071/2020):

- **Composición:** Dos representantes de la administración designados por el Director General y dos representantes de los servidores públicos elegidos por votación directa y democrática de los empleados de carrera de la DIAN.
- **Funciones Clave:**
  1. Velar porque los procesos de selección y provisión por encargo se ajusten estrictamente al orden de mérito legal.
  2. Resolver en primera instancia las reclamaciones laborales interpuestas por empleados de carrera que consideren vulnerado su derecho preferente de encargo.
  3. Conocer de las quejas sobre desmejora laboral colectiva y formular recomendaciones a la Alta Dirección.
  4. Participar en la evaluación de los programas de bienestar social, estímulos y capacitación del talento humano.

MÓDULO 10: RÉGIMEN DISCIPLINARIO ÚNICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (LEY 1952 DE 2019 / LEY 2094 DE 2021)

10.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DISCIPLINARIO

El derecho disciplinario es la expresión del *ius puniendi* del Estado destinada a garantizar la moralidad, eficacia, obediencia y correcto funcionamiento de la función pública (Arts. 6, 29, 122, 123 y 277 de la Constitución Política). Se encuentra regulado por el **Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019)**, modificado integral y sustancialmente por la **Ley 2094 de 2021**:

```
flowchart TD
    CP29["Constitución Art. 29 (Debido Proceso Constitucional)"] --> CIDH["Sentencia Corte IDH (Caso Petro Urre
    CIDH --> L2094["Ley 2094 de 2021 (Reforma Estructural del Código Disciplinario)"]
    L2094 --> SEPARACION["1. SEPARACIÓN ESTRICTA DE ROLES:<br>Autoridad de Instrucción vs. Autoridad de Juzgami
    L2094 --> JUDICIAL["2. Funciones Jurisdiccionales de la Procuraduría"]
    L2094 --> REVISION["3. Recurso Extraordinario de Revisión ante Consejo de Estado"]
    L2094 --> CULPABILIDAD["4. Proscripción Absoluta de Responsabilidad Objetiva"]
```

10.1.1. Principios Rectores del Código General Disciplinario

1. **Titularidad de la Potestad Disciplinaria:** Corresponde al Estado. Es ejercida de manera preferente por la **Procuraduría General de la Nación (PGN)** y de forma ordinaria por las **Oficinas de Control Interno Disciplinario** de las entidades públicas (como la DIAN).
2. **Separación de Fases y Autoridades (Garantía Convencional):** El servidor que investiga e instruye **NUNCA puede ser el mismo que juzgue y falle**. Si la misma persona o despacho asume ambas etapas, el proceso queda viciado de nulidad insanable por vulneración del derecho al juez natural e imparcial.
3. **Presunción de Inocencia e *In Dubio Pro Disciplinado*:** A todo servidor público se le presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante fallo ejecutoriado. Toda duda razonable sobre la existencia de la falta o la culpabilidad del investigado debe resolverse a favor del servidor público disciplinado.
4. **Legalidad y Tipicidad Disciplinaria:** Ningún servidor puede ser sancionado por conductas que no hayan sido previa, taxativa y expresamente descritas como falta en la ley vigente al momento de su comisión.
5. **Culpabilidad (Dolo o Culpa):** En el derecho disciplinario **queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva**. Las faltas solo son sancionables a título de:
   - **Dolo:** Conocimiento de los hechos constitutivos de la falta y voluntad consciente de realizarla.
   - **Culpa Gravísima:** Ignorancia supina, desatención elemental o violación flagrante de reglas de obligatorio cumplimiento.
   - **Culpa Grave:** Inobservancia del debido cuidado que cualquier profesional prudente debe imprimir a sus funciones públicas.
6. **Ilicitud Sustancial (Artículo 9 de la Ley 1952 de 2019):** La conducta es disciplinariamente reprochable cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin que medie justificación alguna. El mero quebrantamiento formal de

una norma sin afectación al servicio o al bien común no configura falta disciplinaria.

10.2. DEBERES, PROHIBICIONES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL SERVICIO PÚBLICO

10.2.1. Deberes Fundamentales del Servidor de la DIAN (Artículo 38 Ley 1952/2019)

- Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los reglamentos y los manuales específicos de funciones.
- Custodiar y cuidar la documentación, expedientes tributarios y bienes del Estado puestos bajo su responsabilidad, impidiendo su sustracción, ocultamiento o deterioro.
- Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con quienes tenga relación con motivo del servicio.
- Denunciar los delitos, faltas disciplinarias y delitos contra la administración pública de los cuales tenga conocimiento.
- Declarar oportunamente los impedimentos y situaciones de conflicto de intereses.

10.2.2. Prohibiciones Expresas (Artículo 39 Ley 1952/2019)

- Solicitar, recibir o aceptar, directa o indirectamente, dádivas, recompensas, comisiones o regalos de cualquier clase con ocasión del ejercicio del cargo.
- Gestionar directa o indirectamente asuntos particulares o de terceros ante la UAE DIAN o utilizar su posición oficial para presionar resoluciones favorables.
- Ejercer la profesión de contador, abogado o asesor tributario mientras desempeñe el empleo de Gestor III en la DIAN.
- Incurrir en actos de acoso laboral, acoso sexual o discriminación de género en el entorno de trabajo.

10.2.3. Conflicto de Intereses e Impedimentos (Artículo 44 Ley 1952 / Artículo 11 CPACA)

Todo servidor público que deba tramitar, sustanciar, fiscalizar, inspeccionar o fallar asuntos en la DIAN y tenga un interés particular y directo en su regulación o decisión, o lo tuvieren sus parientes cercanos, **debe declararse formalmente impedido**:

```
flowchart TD
    CAUSAL["Configuración de Causal de Impedimento<br>• Parentesco hasta 4° consanguinidad, 2° afinidad, 1° civ
    DECL --> JEFE["Superior Jerárquico Inmediato (3 Días para decidir)"]
    JEFE -->|Acepta Impedimento| ADHOC["Designa Funcionario Ad-Hoc (Gestor par)<br>El servidor queda separado f
    JEFE -->|Rechaza Impedimento| DEV["Devuelve expediente al servidor para continuar actuación"]
```

- *Sanción por Omisión:* No declararse impedido a sabiendas de la causal constituye **Falta Gravísima Disciplinaria** y vicia de nulidad absoluta todos los actos administrativos proferidos.

10.3. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS Y CATÁLOGO DE SANCIONES

Las faltas disciplinarias se clasifican en **Gravísimas**, **Graves** y **Leves**:

```
graph TD
    FALTAS["CLASIFICACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS"] --> F_GRAV["1. FALTAS GRAVÍSIMAS (Taxativas en la Ley - Ar
    FALTAS --> F_GRAV2["2. FALTAS GRAVES (Por criterios de dosimetría)"]
    FALTAS --> F_LEV["3. FALTAS LEVES (Inobservancias menores)"]

    F_GRAV --> S_DEST1["Dolosas: Destitución e Inhabilidad General de 10 a 20 Años"]
    F_GRAV --> S_DEST2["Culpa Gravísima: Destitución e Inhabilidad General de 5 a 10 Años"]
    F_GRAV2 --> S_SUSP1["Dolosas: Suspensión e Inhabilidad Especial de 3 a 24 Meses"]
    F_GRAV2 --> S_SUSP2["Culpa Grave: Suspensión de 1 a 18 Meses"]
    F_LEV --> S_MULT["Dolosas: Multa de 20 a 90 Días de Salario Básico"]
    F_LEV --> S_AMON["Culposas: Amonestación Escrita con copia a Hoja de Vida"]
```

10.3.1. Catálogo Taxativo de Faltas Gravísimas Especialmente Relevantes en la DIAN:

1. **Violación de la Reserva Tributaria (Art. 583 y 585 E.T. en concordancia con Ley 1952):** Revelar, divulgar, comercializar o facilitar a personas no autorizadas por la ley las bases gravables, datos contables o ingresos de declaraciones de contribuyentes.
2. **Apropiación o Malversación de Fondos Públicos:** Peculado por apropiación o sobrecostos en contratos institucionales.
3. **Celebración Indebida de Contratos:** Tramitar o celebrar contratos estatales sin verificar los requisitos legales esenciales (violar el principio de planeación o no exigir pólizas obligatorias).
4. **Cohecho y Concusión:** Solicitar o aceptar sobornos para omitir fiscalizaciones o agilizar devoluciones de impuestos.
5. **Actuar en Conflicto de Intereses:** Sustanciar investigaciones contra parientes o sociedades donde tenga participación.
6. **Falsedad Material o Ideológica en Documento Público:** Alterar actas de visita de inspección aduanera o simular inspecciones físicas no practicadas.
7. **Abandono Injustificado del Cargo:** Ausentarse del servicio durante tres (3) o más días consecutivos sin justa causa comprobada.

10.4. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO PASO A PASO (LEY 2094 DE 2021)

El proceso disciplinario ordinario se estructura en dos grandes etapas independientes y preclusivas:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant QUEJA as Noticia Disciplinaria (Queja, Informe, De Oficio)
    participant INST as 1. AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN (Investigación)
    participant JUZG as 2. AUTORIDAD DE JUZGAMIENTO (Juicio y Fallo)
    participant DISCP as Servidor Disciplinado y Defensor

    QUEJA->>INST: Radicación formal de la queja
    INST->>INST: Indagación Previa (Máximo 6 meses, si autor es no individualizado)
    INST->>INST: Apertura de Investigación Disciplinaria (6 meses a 1 año) + Pruebas
    INST->>INST: Calificación de la Investigación: Auto de Archivo O Pliego de Cargos
    INST->>JUZG: Remisión formal del expediente con Auto de Pliego de Cargos
    JUZG->>DISCP: Notificación personal del Pliego de Cargos (15 días para descargos)
    DISCP->>JUZG: Radicación de Descargos y Solicitud de Pruebas
    JUZG->>JUZG: Audiencia Pública de Práctica de Pruebas y Contradicción
    JUZG->>DISCP: Traslado para Alegatos de Conclusión (10 días)
    JUZG->>DISCP: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA (Absolutorio o Sancionatorio)
    DISCP->>JUZG: Recurso de Apelación (Segunda Instancia)
```

ETAPA 1: FASE DE INSTRUCCIÓN (A cargo del Despacho Instructor)

1. Indagación Previa (Opcional - Máximo 6 Meses):

- Procede cuando existe duda sobre la ocurrencia de los hechos o cuando el presunto autor de la falta **no se encuentra plenamente individualizado o identificado**.
- Tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar al autor.

2. Investigación Disciplinaria (Obligatoria - Término Legal de 6 Meses a 1 Año):

- Se abre formalmente cuando el autor de la presunta falta está debidamente identificado.
- El instructor ordena y practica todas las pruebas conducentes y pertinentes (testimonios, inspecciones documentales a expedientes tributarios, peritajes contables, auditorías de sistemas).
- Se garantiza el derecho del investigado a rendir versión libre espontánea (en cualquier momento antes de la calificación) y a designar abogado de confianza.

3. Cierre de la Investigación y Calificación:

- Una vez agotada la práctica probatoria, el despacho instructor profiere el auto de cierre.
- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, el instructor profiere una de dos decisiones:
  - **Auto de Archivo Definitivo:** Cuando la conducta no existió, no es constitutiva de falta, el investigado no la cometió o se configuró una causal de exclusión de responsabilidad.
  - **Auto de Formulación de Pliego de Cargos:** Cuando está objetivamente demostrada la falta disciplinaria y existe prueba que compromete la responsabilidad del investigado con probabilidad de verdad.
- **Traslado Obligatorio:** Proferido el pliego de cargos, el funcionario instructor **pierde competencia de inmediato** y remite el expediente completo al **Funcionario de Juzgamiento**.

ETAPA 2: FASE DE JUZGAMIENTO (A cargo del Despacho de Juicio)

1. Notificación y Descargos:

- El despacho de juzgamiento notifica personalmente el Pliego de Cargos al investigado y a su defensor.
- El disciplinado dispone de un término perentorio de **quince (15) días hábiles** para presentar por escrito sus descargos, controvertir las imputaciones y solicitar la práctica de pruebas técnicas o testimoniales en su favor.

2. Audiencia de Práctica de Pruebas:

- El juez disciplinario decreta las pruebas legales y conduce la audiencia contradictoria, garantizando que el procesado interrogue a los testigos y peritos.

3. Alegatos de Conclusión:

- Culminada la fase probatoria, se otorga un término de **diez (10) días hábiles** al disciplinado para presentar sus alegatos finales de conclusión.

4. Fallo de Primera Instancia:

- El funcionario de juzgamiento emite fallo motivado dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes:
  - *Fallo Absolutorio:* Declara al servidor libre de todo cargo.
  - *Fallo Sancionatorio:* Impone la sanción correspondiente de acuerdo con la dosimetría legal.

5. Recursos y Vía de Impugnación:

- Contra el fallo sancionatorio de primera instancia procede el **Recurso de Apelación**, que debe interponerse y sustentarse por escrito ante la autoridad que profirió el fallo, para que sea resuelto en efecto suspensivo por la **Segunda Instancia** (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la PGN o superior jerárquico competente).
- **Recurso Extraordinario de Revisión ante el Consejo de Estado:** Creado por la Ley 2094 de 2021 para las sanciones disciplinarias de destitución o inhabilidad impuestas por la Procuraduría contra servidores públicos de elección popular o de carrera, garantizando el control judicial pleno.

MÓDULO 11: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (CPACA - LEY 1437 DE 2011 Y LEY 2080 DE 2021)

11.1. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES DEL CPACA

El **Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA - Ley 1437 de 2011)**, profundamente modernizado y digitalizado mediante la **Ley 2080 de 2021**, regula las relaciones jurídicas entre los administrados (ciudadanos y contribuyentes) y las autoridades públicas en todas sus etapas:

```
flowchart TD
    CPACA["CPACA (Ley 1437 de 2011 / Ley 2080 de 2021)"] --> PARTE1["PARTE PRIMERA: Procedimiento Administrativ
    CPACA --> PARTE2["PARTE SEGUNDA: Control Judicial Contencioso<br>(Procesos ante Tribunales y Consejo de Est
    PARTE1 --> PRIN["Principios Rectores (Art. 3)"]
    PARTE1 --> ACTOS["Actos Administrativos y Eficacia"]
    PARTE1 --> NOTIF["Régimen Legal de Notificaciones"]
    PARTE1 --> REC["Recursos en Vía Administrativa"]
    PARTE1 --> REV["Revocatoria Directa y Acción de Lesividad"]
```

11.1.1. Principios Fundamentales del Procedimiento Administrativo (Artículo 3 CPACA)

Todas las autoridades (incluyendo a los funcionarios de la UAE DIAN) deben interpretar y aplicar las disposiciones del Código al amparo de los siguientes principios:

1. **Debido Proceso:** Nadie puede ser sancionado ni privado de sus derechos sin el cumplimiento estricto de las formalidades legales, garantizando el derecho a ser oído, presentar descargos, aportar pruebas y controvertir las de la contraparte.
2. **Igualdad:** Trato idéntico a todos los ciudadanos y contribuyentes en situaciones fácticas similares, proscribiendo privilegios o discriminaciones arbitrarias.
3. **Imparcialidad:** Las autoridades deben actuar con objetividad absoluta, sin animadversión ni favoritismo, garantizando la resolución justa de los asuntos sometidos a su conocimiento.
4. **Buena Fe:** Se presume la buena fe en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas (Art. 83 C.P.).
5. **Moralidad:** Obligación de actuar con lealtad institucional, pulcritud ética y defensa irrestricta del interés general.
6. **Participación:** Fomento de la intervención ciudadana en las decisiones que puedan afectarlos.
7. **Responsabilidad:** Los servidores públicos responderán patrimonial, disciplinaria y penalmente por los daños que causen por acción, omisión o extralimitación.
8. **Transparencia:** Las actuaciones son de libre acceso a los ciudadanos, salvo las reservas expresamente consagradas en la ley.
9. **Publicidad:** Deber de dar a conocer las decisiones administrativas mediante comunicaciones, notificaciones o publicaciones regladas para que surtan efectos.

10. **Coordinación:** Las diferentes dependencias de la entidad y las distintas autoridades del Estado deben armonizar sus actuaciones para no duplicar trámites.
11. **Eficacia:** Los procedimientos deben lograr su finalidad sustantiva, removiendo obstáculos formales innecesarios.
12. **Economía:** Optimización de recursos, celeridad procesal y simplificación de exigencias burocráticas.
13. **Celeridad:** Impulso oficioso de los trámites, evitando dilaciones o aplazamientos injustificados.

11.2. EL ACTO ADMINISTRATIVO: VALIDEZ, EFICACIA Y PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD

Un **Acto Administrativo** es la manifestación unilateral de la voluntad de la administración pública que, en ejercicio de una función administrativa, produce efectos jurídicos directos e inmediatos sobre los derechos, deberes o libertades de los particulares o de otras entidades públicas.

```
graph TD
    AA["ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO"] --> COMP["1. COMPETENCIA: El servidor debe estar legalme
    AA --> MOTIVOS["2. MOTIVOS: Existencia real de hechos y fundamentos jurídicos de derecho"]
    AA --> OBJ["3. OBJETO / CONTENIDO: Lo que el acto decide o sanciona (Lícito y posible)"]
    AA --> FIN["4. FIN: Orientado siempre al interés general y fines de la ley (No Desviación de Poder)"]
    AA --> FORMA["5. PROCEDIMIENTO Y FORMA: Respeto del trámite y debido proceso legal"]
```

11.2.1. Presunción de Legalidad y Carácter Ejecutorio (Artículo 88 y 89 CPACA)

- **Presunción de Legalidad:** Todo acto administrativo formalmente proferido por la DIAN (Liquidación Oficial, Resolución Sanción, Decomiso Aduanero) se presume plenamente ajustado a derecho y válido mientras no haya sido anulado o suspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
- **Carácter Ejecutorio (Fuerza Ejecutoria):** Los actos administrativos en firme son de obligatorio e inmediato cumplimiento y prestan **mérito ejecutivo** por sí mismos, facultando a la administración para exigir su cobro o cumplimiento coactivo sin necesidad de acudir previamente a un juez ordinario.

11.3. RÉGIMEN EXHAUSTIVO DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS (ARTS. 67 A 73 CPACA)

Para que un acto administrativo de carácter particular y concreto produzca efectos jurídicos obligatorios y quede en firme, debe ser notificado legalmente. Si un acto no se notifica o se notifica con vicios legales, **carece de eficacia jurídica y no corre ningún término de firmeza ni de prescripción**:

```
flowchart TD
    EXP["EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR"] --> CIT["Citación para Notificación (Envío en 5 días h
    CIT --> NP["1. NOTIFICACIÓN PERSONAL<br>(Presencial en despacho o por medios electrónicos aceptados)"]
    CIT -->|No comparece en 5 días| NA["2. NOTIFICACIÓN POR AVISO<br>(Envío físico o electrónico con copia ínte
    NP --> CC["3. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE<br>(Cuando la parte manifiesta conocerlo o interpone re
```

1. Notificación Personal (Artículo 67 CPACA):

- Se realiza al interesado, su representante legal o apoderado debidamente constituido.
- En la diligencia se hace entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación expresa de la fecha y hora.

- **Contenido Obligatorio del Acta de Notificación:** Debe informar con precisión:
  1. Si contra el acto procede o no algún recurso en vía administrativa.
  2. Cuáles recursos proceden específicamente (Reposición, Apelación, Queja).
  3. Ante qué autoridades o despachos deben interponerse.
  4. El plazo perentorio legal para radicarlos (10 días hábiles).
  - *Sanción por Omisión:* Si se omite informar los recursos procedentes, la notificación queda viciada y no corren términos para el ciudadano.

2. Notificación Electrónica (Ley 2080 de 2021 y Art. 56 CPACA):

- Procede cuando el administrado ha autorizado expresamente a la autoridad para ser notificado por correo electrónico, o cuando por disposición legal especial esté obligado a registrar buzón electrónico (como los contribuyentes inscritos en el RUT ante la DIAN bajo el artículo 565 del E.T.).
- **Momento en que se entiende Surtida (Ley 2080 de 2021):**

> *"La notificación electrónica se considerará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración, o al finalizar el día hábil siguiente al de la entrega del correo electrónico en el servidor del destinatario"*.

3. Notificación por Aviso (Artículo 69 CPACA):

- Si no se puede hacer la notificación personal al cabo de los **cinco (5) días hábiles siguientes** al envío de la citación, se notificará por aviso.
- El aviso se envía a la dirección física o electrónica del administrado, acompañado de la **copia íntegra del acto administrativo**.
- **Momento en que se entiende Surtida:** Se considera surtida **al finalizar el día hábil siguiente al de la entrega del aviso** en el lugar de destino. A partir del día siguiente comienzan a correr los términos para impugnar.

4. Notificación por Conducta Concluyente (Artículo 72 CPACA):

- Opera de pleno derecho cuando una parte, sin haber sido notificada formalmente o habiéndose notificado de forma irregular, manifiesta por escrito que conoce el acto administrativo, lo acata voluntariamente o **interpone en tiempo los recursos procedentes**. La notificación surte efectos legales desde la fecha de dicha manifestación escrita.

11.4. FIRMEZA Y EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ARTÍCULO 87 CPACA)

Los actos administrativos quedan **en firme** (adquieren firmeza y ejecutoriedad inimpugnable en sede administrativa) en los siguientes cinco eventos taxativos:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso por mandato de la ley.
2. Al día hábil siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos de ley, sin que se hayan presentado o se haya desistido de ellos formalmente.
3. Desde el día hábil siguiente a la notificación de la decisión administrativa que resuelva de fondo los recursos interpuestos.

4. Desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo para resolver los recursos, cuando haya operado el silencio administrativo negativo.
5. Desde el día en que se acepte formalmente el desistimiento de los recursos interpuestos.

11.5. PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA (ARTÍCULO 91 CPACA)

La **Pérdida de Fuerza Ejecutoria** es el fenómeno jurídico mediante el cual un acto administrativo que estuvo en firme pierde su obligatoriedad y no puede ser ejecutado ni cobrado por el Estado. El artículo 91 consagra cinco causales taxativas:

```
graph TD
    PFE["CAUSALES DE PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA (Art. 91 CPACA)"] --> C1["1. Suspensión provisional de sus ef
    PFE --> C2["2. Desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho (Decaimiento del Acto)"]
    PFE --> C3["3. Transcurso de CINCO (5) AÑOS sin que la entidad realice actos para ejecutarlo"]
    PFE --> C4["4. Cumplimiento de la condición resolutoria a que estaba sometido"]
    PFE --> C5["5. Pérdida de vigencia o derogatoria de la norma reguladora"]
```

- **Excepción de Pérdida de Fuerza Ejecutoria:** El administrado contra quien la DIAN intente iniciar un cobro coactivo después de transcurridos más de cinco (5) años de estar en firme el acto administrativo sin gestión ejecutiva, puede proponer la **Excepción de Pérdida de Fuerza Ejecutoria**, la cual obliga al funcionario ejecutor a declarar extinguida la facultad de cobro.

11.6. RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA (VÍA GUBERNATIVA - ARTS. 74 A 82 CPACA)

Contra los actos administrativos definitivos de contenido particular y concreto proceden los siguientes recursos:

```
graph LR
    subgraph Recursos_Via_Administrativa["RECURSOS ORDINARIOS EN VÍA ADMINISTRATIVA (Art. 74 CPACA)"]
        REP["1. RECURSO DE REPOSICIÓN<br>• Ante el mismo funcionario que profirió el acto<br>• Carácter: FACULT
        APEL["2. RECURSO DE APELACIÓN<br>• Ante el superior jerárquico o funcional inmediato<br>• Carácter: OBL
        QUEJA["3. RECURSO DE QUEJA<br>• Procede ante el RECHAZO INDEBIDO de la apelación<br>• Directamente ante
    end
```

11.6.1. Cuadro Analítico de Recursos Administrativos

Recurso	Autoridad Competente	Propósito Procesal	Carácter Procesal	Término Legal de Interposición
Reposición	Ante el **mismo funcionario** o despacho que expidió el acto administrativo.	Que la autoridad aclare, modifique, adicione o revoque su propia decisión.	**Facultativo / Opcional**. El ciudadano puede prescindir de él e interponer directamente la apelación.	**Diez (10) días hábiles** siguientes a la notificación.
Apelación	Ante el **superior jerárquico o funcional inmediato** (ej. del Jefe de División al Director Seccional).	Que el superior examine integralmente la legalidad, conveniencia y justicia del acto.	**Obligatorio** para agotar la actuación administrativa y habilitar la demanda ante el juez contencioso administrativo.	**Diez (10) días hábiles** siguientes a la notificación.
Queja	Directamente ante el **superior jerárquico** de quien denegó la apelación.	Que el superior determine si el recurso de apelación fue indebidamente rechazado y ordene concederlo.	**Facultativo**. Mecanismo de control ante arbitrariedades de primera instancia.	**Cinco (5) días hábiles** siguientes a la notificación de la providencia que rechazó la apelación.

- *Actos contra los que NO Procede Apelación:* No procede apelación contra los actos expedidos por Ministros, Directores de Departamentos Administrativos o Directores Generales (como el **Director General de la DIAN**), dado que no tienen superior jerárquico en la estructura administrativa.

11.7. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO: SUSTANTIVO Y ADJETIVO

El **Silencio Administrativo** es una ficción legal establecida por el legislador para proteger los derechos ciudadanos frente a la inactividad, mora o negligencia de la administración:

```
graph TD
    SILENCIO["EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL ORDENAMIENTO COLOMBIANO"] --> SN["SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATI
    SILENCIO --> SP["SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO (Excepcionalísimo)"]

    SN --> SN_DEF["Transcurridos TRES (3) MESES sin resolver recursos o peticiones<br>• Se entiende negada la p
    SP --> SP_DEF["Aplica ÚNICAMENTE cuando la ley expresamente lo consagra<br>• Se entiende aprobada la solici
```

11.8. REVOCATORIA DIRECTA Y LA ACCIÓN DE LESIVIDAD (ARTS. 93 A 97 CPACA)

La **Revocatoria Directa** es la facultad jurídica que tiene la administración para extinguir sus propios actos administrativos sin necesidad de acudir a los jueces:

11.8.1. Causales de Revocatoria Directa (Artículo 93 CPACA):

Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes tres casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

11.8.2. Revocatoria de Actos Particulares y Concretos (Artículo 97 CPACA)

> [!IMPORTANT] **REGLA DE ORO DE LA REVOCATORIA DIRECTA EN EL DERECHO PÚBLICO:** Cuando un acto administrativo haya reconocido un derecho de carácter subjetivo, particular y concreto a un ciudadano (ej. una resolución que reconoció una devolución de impuestos o declaró una exención), **la administración NUNCA podrá revocarlo unilateralmente sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular**.

```
flowchart TD
    ACTO_PART["Acto Administrativo Reconoció un Derecho Particular a un Ciudadano"] --> DUDA["La DIAN detecta q
    DUDA --> SOLIC["La DIAN solicita el Consentimiento Expreso y Escrito al Titular"]
    SOLIC -->|Titular Acepta por Escrito| REV_OK["La DIAN expide resolución de Revocatoria Directa"]
    SOLIC -->|Titular Niega Consentimiento o Guarda Silencio| LESIV["PROHIBICIÓN DE REVOCAR DE OFICIO<br>La DIA
```

- **La Acción de Lesividad (Artículo 97 CPACA):** Si el titular niega su consentimiento expreso y por escrito para la revocatoria, la DIAN queda legalmente impedida para revocarlo por sí misma. Su única alternativa jurídica es **demandar su propio acto administrativo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo** mediante el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, dentro de los **dos (2) años siguientes** a su expedición (término de caducidad para la administración).

MÓDULO 12: PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO ESENCIAL PARA EL GESTOR III (ESTATUTO TRIBUTARIO, FISCALIZACIÓN Y LEY 1762 DE 2015)

12.1. ESTRUCTURA PROCESAL DEL ESTATUTO TRIBUTARIO (LIBRO V: PROCEDIMIENTO, SANCIONES Y COBRO)

El derecho tributario se divide conceptualmente en:

- **Derecho Tributario Sustantivo:** Determina el nacimiento y cuantía de la obligación tributaria (quién paga, cuánto paga y por qué hecho económico).
- **Derecho Tributario Formal o Procesal (Libro V del Estatuto Tributario):** Regula los procedimientos y vías legales que deben seguir los contribuyentes para cumplir sus obligaciones formales y que debe seguir la UAE DIAN para fiscalizar, liquidar oficialmente, discutir en vía gubernativa y recaudar coactivamente los tributos aduaneros y nacionales.

```
flowchart TD
    E_TRIBUTARIO["LIBRO V: PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO (Estatuto Tributario)"] --> DEBERES["1. Deberes Formales (D
    E_TRIBUTARIO --> FISCALIZ["2. Fiscalización e Investigación (Art. 684 E.T.)"]
    E_TRIBUTARIO --> DETERM["3. Determinación Oficial (Requerimiento y Liquidaciones)"]
    E_TRIBUTARIO --> DISCUS["4. Discusión en Vía Gubernativa (Recurso de Reconsideración)"]
    E_TRIBUTARIO --> COBRO["5. Cobranzas y Jurisdicción Coactiva (Mandamiento de Pago)"]
```

12.1.1. Deberes Formales Fundamentales de los Contribuyentes

1. **Inscripción y Actualización en el RUT (Artículo 555-2 E.T.):** Mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.
2. **Presentación Oportuna de Declaraciones Tributarias:** Deber de declarar en los formularios oficiales dentro de los calendarios fijados anualmente por el Gobierno Nacional.
3. **Facturación Electrónica con Validación Previa (Artículos 615 y 616-1 E.T.):** Obligación de expedir factura electrónica en todas las ventas o prestación de servicios, transmitiéndola en tiempo real al software de la DIAN para su validación previa.
4. **Suministro de Información Exógena Tributaria (Artículo 631 E.T.):** Reporte magnético obligatorio de pagos, retenciones, cuentas por cobrar y por pagar de terceros, insumo básico del cruce informático de la DIAN.
5. **Conservación de Información y Pruebas (Artículo 632 E.T.):** Deber de conservar la contabilidad y soportes probatorios durante el término de firmeza de la respectiva declaración tributaria.

12.2. FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA DIAN (ARTÍCULO 684 E.T.)

La UAE DIAN ostenta las más amplias facultades de fiscalización e investigación para verificar la exactitud de las declaraciones tributarias y combatir la evasión fiscal:

```
graph TD
    FISC["FACULTADES DE FISCALIZACIÓN (Art. 684 E.T.)"] --> F1["1. Verificar la exactitud de declaraciones medi
    FISC --> F2["2. Ordenar y practicar Inspecciones Tributarias (Art. 779) y Contables (Art. 782)"]
    FISC --> F3["3. Exigir la exhibición física de libros de contabilidad y papeles comerciales"]
    FISC --> F4["4. Citar a contribuyentes o a terceros para interrogatorios bajo juramento"]
    FISC --> F5["5. Solicitar información a administraciones tributarias extranjeras (Tratados OCDE)"]
    FISC --> F6["6. Aplicar presunciones legales sobre ingresos y costos omitidos"]
```

- **Inspección Tributaria (Artículo 779 E.T.):** Diligencia formal donde se practican pruebas pertinentes para la investigación. **Efecto Procesal Clave:** Notificado el auto de inspección tributaria, **se suspende por tres (3) meses el término de firmeza de la declaración y el término para proferir el Requerimiento Especial**.

12.3. EL CICLO DE DETERMINACIÓN OFICIAL DEL TRIBUTO PASO A PASO

Cuando la DIAN detecta inexactitudes, omisiones de ingresos o costos ficticios en una declaración privada, no puede cobrar arbitrariamente; debe adelantar el **Procedimiento Reglado de Determinación Oficial**:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant DIAN_FISC as División de Fiscalización
    participant CONTRIB as Contribuyente / Declarante
    participant DIAN_LIQ as División de Liquidación
    participant DIAN_JUR as División Jurídica

    DIAN_FISC->>CONTRIB: Emplazamiento para Corregir (Opcional, Art. 685 E.T. - 1 mes)
    DIAN_FISC->>CONTRIB: REQUERIMIENTO ESPECIAL (Obligatorio, Art. 703 E.T.)
    CONTRIB->>DIAN_LIQ: Respuesta al Requerimiento Especial (Descargos y Pruebas - 3 meses)
    DIAN_LIQ->>CONTRIB: LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN (Art. 710 E.T. - Notificada en 6 meses)
    CONTRIB->>DIAN_JUR: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (Art. 720 E.T. - 2 meses)
    DIAN_JUR->>CONTRIB: Resolución que resuelve el Recurso (1 año para notificar)
    Note over DIAN_JUR,CONTRIB: Si transcurre 1 año sin notificar: ¡OPERA SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO (Art
```

FASE 1: ACTOS PREVIOS DE FISCALIZACIÓN

1. El Emplazamiento para Corregir (Artículo 685 E.T.):

- Acto facultativo de trámite mediante el cual la DIAN señala las posibles inconsistencias encontradas en la declaración privada.
- El contribuyente tiene **un (1) mes** para corregir su declaración liquidando una sanción de corrección reducida al $20%$ de la sanción por inexactitud (Art. 644 E.T.). Si no corrige, la DIAN continúa el trámite.

2. El Emplazamiento para Declarar (Artículo 715 E.T.):

- Acto previo obligatorio aplicable a quienes han omitido por completo presentar sus declaraciones tributarias.

- Otorga un plazo de **un (1) mes** para radicar la declaración extemporánea. Si persiste la omisión, la DIAN le impone la **Sanción por No Declarar** (Art. 643 E.T.) e inicia la Liquidación Oficial de Aforo.

FASE 2: EL REQUERIMIENTO ESPECIAL (ARTÍCULO 703 E.T.)

> [!IMPORTANT] **GARANTÍA SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO TRIBUTARIO:** El **Requerimiento Especial** es el acto procesal previo más importante de la determinación tributaria. La DIAN **NUNCA puede proferir una Liquidación Oficial de Revisión sin haber notificado previamente el Requerimiento Especial**. Su omisión genera la **Nulidad Absoluta e Insanable de todo el proceso de fiscalización** (Art. 730 Numeral 2 E.T.).

- **Término Legal para Notificarlo:** Debe notificarse formalmente al contribuyente **a más tardar dentro del término de firmeza de la declaración privada** (generalmente 3 años). Si se notifica un solo día después, la declaración queda en firme y la DIAN pierde la facultad de fiscalizar.
- **Contenido Obligatorio del Requerimiento Especial:**
  1. Detalle de todos los puntos o renglones de la declaración que la DIAN se propone modificar.
  2. Fundamentación fáctica y jurídica de las glosas aplicadas.
  3. Cuantificación del mayor impuesto propuesto y liquidación de la **Sanción por Inexactitud** (típicamente del 100% o 200% de la diferencia del saldo).
- **Término para Responder:** El contribuyente dispone de un plazo legal perentorio de **tres (3) meses improrrogables** contados a partir de la fecha de notificación (Art. 707 E.T.) para formular sus objeciones escritas, solicitar o aportar pruebas y solicitar que se practiquen inspecciones.

FASE 3: LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN (ARTÍCULO 710 E.T.)

Es el acto administrativo formal y definitivo mediante el cual la División de Liquidación modifica la declaración privada del contribuyente:

- **Término Perentorio para Notificarla:** La DIAN dispone de un plazo legal improrrogable de **seis (6) meses**, contados a partir del vencimiento del término para responder el Requerimiento Especial (o desde el vencimiento del término de su ampliación).
- **Consecuencia de la Mora de la DIAN:** Si transcurren los seis meses sin que la DIAN haya notificado en debida forma la Liquidación Oficial de Revisión, **opera automáticamente la Firmeza Definitiva de la Declaración Privada del contribuyente**, y la liquidación tardía resulta absolutamente nula e inejecutable.

12.4. RECURSOS EN MATERIA TRIBUTARIA: EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (ART. 720 E.T.)

A diferencia del procedimiento administrativo general del CPACA donde proceden reposición y apelación, en el procedimiento tributario existe un régimen especial:

```
graph TD
    LOR["Liquidación Oficial de Revisión Notificada"] --> RR["ÚNICO RECURSO ORDINARIO:<br>RECURSO DE RECONSIDER
    RR --> REQ["Requisitos de Forma (Art. 722 E.T.):<br>1. Por escrito con motivos de inconformidad<br>2. Acred
    REQ --> DEC["Fallo del Recurso (Art. 732 E.T.):<br>Término de UN (1) AÑO para notificar"]
    DEC -->|Notificado en el año| CONF["Confirma, Modifica o Revoca la Liquidación"]
    DEC -->|Transcurre 1 año sin notificar| SIL_POS["¡SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO (Art. 734)!<br>El recurs
```

El Silencio Administrativo Positivo Tributario (Artículo 734 E.T.):

- Por expresa disposición legal, si transcurre **un (1) año** desde la interposición en debida forma del recurso de reconsideración sin que la DIAN haya notificado la providencia que lo resuelve, **se configurará el Silencio Administrativo Positivo de pleno derecho**.
- *Efecto Jurídico:* La declaración privada del contribuyente adquiere firmeza inmediata, la Liquidación Oficial de Revisión queda sin efectos legales y la DIAN no puede cobrar ningún mayor valor ni sanción.

12.5. RÉGIMEN GENERAL DE FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS (ART. 714 E.T.)

La **Firmeza** es la institución jurídica que consolida las declaraciones tributarias, impidiendo que la DIAN pueda modificarlas o que el contribuyente pueda corregirlas:

Tipo de Declaración Tributaria	Término Legal de Firmeza	Inicio del Cómputo del Término	Fundamento Legal
Declaración Oportuna Estándar	**Tres (3) años**	Desde la fecha de vencimiento del plazo para declarar.	Art. 714 E.T.
Declaración Extemporánea	**Tres (3) años**	Desde la fecha de su presentación material efectiva.	Art. 714 Inciso 2 E.T.
Declaración con Solicitud de Compensación o Devolución	**Tres (3) años**	Desde la fecha de radicación en debida forma de la solicitud de devolución.	Art. 714 Inciso 3 E.T.
Declaraciones Sujetas a Precios de Transferencia	**Cinco (5) años**	Desde el vencimiento del plazo o desde su presentación extemporánea.	Art. 714 Inciso 5 E.T.
Declaraciones con Pérdidas Fiscales Compensadas	Coincide con el término para compensar las pérdidas (**hasta 12 años**).	Durante las vigencias fiscales en que se compensen dichas pérdidas.	Art. 714 Inciso 4 E.T.

12.6. LA RESERVA TRIBUTARIA Y SUS EXCEPCIONES LEGALES (ARTÍCULO 583 E.T.)

El artículo 583 del Estatuto Tributario consagra el principio de **Reserva Absoluta de la Información Tributaria**:

> *"La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figure en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, los funcionarios de la Dirección General de Impuestos Nacionales sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los tributos y para efectos de informaciones estadísticas*".

```
graph TD
    RT["RESERVA TRIBUTARIA (Art. 583 E.T.)"] --> PROHIB["REGLA GENERAL: PROHIBICIÓN ABSOLUTA<br>No puede entreg
    RT --> EXCEP["EXCEPCIONES TAXATIVAS LEGALES (Previa Solicitud Formal)"]

    EXCEP --> E1["1. Jueces de la República y Fiscalía General (Investigaciones Penales)"]
    EXCEP --> E2["2. Contraloría General de la República (Procesos de Responsabilidad Fiscal)"]
    EXCEP --> E3["3. Procuraduría General de la Nación (Investigaciones Disciplinarias)"]
    EXCEP --> E4["4. Unidad de Pensiones y Parafiscales - UGPP (Verificación de Aportes)"]
    EXCEP --> E5["5. Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF (Lavado de Activos)"]
    EXCEP --> E6["6. Autoridades Tributarias Extranjeras (Tratados de Doble Imposición OCDE)"]
```

- **Sanción por Violación de la Reserva Tributaria (Artículos 585 y 586 E.T.):**
  - El servidor público de la DIAN que viole la reserva incurre en **Falta Gravísima Disciplinaria**, causal de **Destitución Inmediata del Empleo**, además de responder por el delito de violación de secreto (Art. 194 del Código Penal).

12.7. LA CLÁUSULA GENERAL ANTIELUSIVA (ARTÍCULO 869 E.T.)

Introducida en Colombia para combatir las figuras sofisticadas de planeación tributaria agresiva:

- **Abuso en Materia Tributaria:** Se configura cuando el contribuyente estructura una operación económica, negocio o serie de contratos carentes de un **propósito económico o comercial legítimo**, cuyo único objetivo preponderante o sustancia real sea la obtención de un beneficio fiscal (reducir la base, diferir impuestos o generar pérdidas artificiales).
- **Facultad de Recaracterización:** La DIAN tiene la potestad legal de **recaracterizar o reconfigurar los actos jurídicos simulados**, desconociendo las figuras artificiales (sociedades de papel en paraísos fiscales) y liquidando los impuestos conforme a la **verdadera realidad económica subyacente**, imponiendo además las sanciones por inexactitud correspondientes.

12.8. LEY ANTICONTRABANDO (LEY 1762 DE 2015) Y CONTROL ADUANERO

La **Ley 1762 de 2015** fortaleció integralmente los instrumentos penales y operativos para combatir el contrabando, el lavado de activos y la defraudación fiscal:

```
graph TD
    L1762["LEY ANTICONTRABANDO (Ley 1762 de 2015)"] --> PENAL["1. EJE PENAL (Modificación Código Penal)"]
    L1762 --> ADUANERO["2. EJE OPERATIVO Y ADUANERO"]

    PENAL --> DEL1["Delito de Contrabando (Art. 319 C.P.)<br>• Mercancía extranjera > 50 SMLMV evadiendo aduana
    PENAL --> DEL2["Favorecimiento al Contrabando (Art. 320 C.P.)<br>• Almacenar, transportar o vender mercancí
    PENAL --> DEL3["Fraude Aduanero (Art. 321 C.P.)<br>• Declarar información falsa para eludir aranceles"]

    ADUANERO --> CAUT["Medidas Cautelares Aduaneras:<br>• APREHENSIÓN física inmediata de mercancías<br>• Reten
    ADUANERO --> DECOM["DECOMISO ADMINISTRATIVO ADUANERO:<br>• Acto formal donde la mercancía pasa a ser propie
```

- **Competencia del Gestor y Funcionario Aduanero:** Practicar inspecciones físicas no intrusivas (escáneres), revisar declaraciones de importación, validar el cumplimiento del régimen de aduanas y emitir las actas de aprehensión y decomiso cuando las mercancías no se encuentren amparadas legalmente en territorio nacional.

MÓDULO 13: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG - DECRETO 1499 DE 2017): LAS 7 DIMENSIONES Y LAS 19 POLÍTICAS INSTITUCIONALES

13.1. ANTECEDENTES, MARCO CONCEPTUAL Y FILOSOFÍA DEL MIPG

El **Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)**, adoptado por el Gobierno Nacional mediante el **Decreto 1499 de 2017**, transformó radicalmente la administración pública colombiana al unificar los sistemas dispersos que existían con anterioridad:

```
flowchart TD
    SDA["Sistema de Desarrollo Administrativo<br>(Ley 489 de 1998)"] --> MIPG["MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
    SGC["Sistema de Gestión de la Calidad<br>(Ley 872 de 2003 / NTCGP 1000)"] --> MIPG
    MECI_ANT["Sistema de Control Interno (MECI)<br>(Ley 87 de 1993)"] -->|Integración Transversal| MECI_D7["7ª
    MIPG --> MECI_D7
```

13.1.1. Principios Rectores del MIPG (Artículo 2.2.22.1.2 Decreto 1083/2015)

1. **Orientación a Resultados:** Dirigir todas las decisiones, proyectos y recursos hacia la consecución de los planes de desarrollo y el beneficio directo de los ciudadanos.
2. **Articulación Interinstitucional:** Coordinación fluida entre la DIAN, los ministerios, los entes territoriales y los órganos de control para evitar duplicidad de funciones.
3. **Excelencia y Calidad:** Búsqueda continua de estándares superiores en la prestación del servicio tributario y aduanero.
4. **Aprendizaje e Innovación:** Fomento de la creatividad, el análisis de datos y la adaptación a las nuevas realidades digitales y económicas.
5. **Toma de Decisiones Basada en Evidencias:** Uso de información estadística confiable (MUISCA, exógena, DANE) para fundamentar las políticas de fiscalización.
6. **Integridad:** Comportamiento ético intachable como cimiento de la confianza pública y la legitimidad del Estado.

13.1.2. El Ciudadano como Eje Central de la Gestión Pública

En el MIPG, **el ciudadano no es un administrado pasivo ni un simple contribuyente; es el centro, razón de ser y destinatario primordial de todo el valor público generado por el Estado**. Todo proceso, indicador o contratación en la DIAN solo se justifica si mejora la vida ciudadana, garantiza la equidad en las cargas públicas o financia el bienestar social.

13.2. LAS 7 DIMENSIONES OPERATIVAS DEL MIPG AL DETALLE

El MIPG se estructura en **Siete Dimensiones Operativas** interdependientes que abarcan la totalidad del ciclo de gestión de la entidad pública:

```
flowchart TD
    D1["1. TALENTO HUMANO<br>(El Corazón y Motor de la Gestión)"] --> D2["2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLA
    D2 --> D3["3. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO"]
    D3 --> D4["4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS"]
    D1 --> D5["5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"]
    D3 --> D5
    D5 --> D6["6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN"]

    D7["7. CONTROL INTERNO (MECI)<br>Dimensión Transversal de Aseguramiento y Evaluación Objetiva"]

    D1 -.-> D7
    D2 -.-> D7
    D3 -.-> D7
    D4 -.-> D7
    D5 -.-> D7
    D6 -.-> D7
```

13.3. DESGLOSE EXHAUSTIVO DE LAS 19 POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

A través de las 7 dimensiones se articulan de forma armónica las **19 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional**, cada una liderada por una entidad rectora del orden nacional:

```
graph TD
    MIPG_POL["LAS 19 POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MIPG"] --> GR_TH["DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO<br>1. Gestión
    MIPG_POL --> GR_DIR["DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO<br>3. Planeación Institucional (DAFP / DNP)<
    MIPG_POL --> GR_GEST["DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES<br>6. Participación Ciudadana (DAFP / MinInterior)<b
    MIPG_POL --> GR_EVAL["DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN RESULTADOS<br>14. Seguimiento y Evaluación Institucional (DAF
    MIPG_POL --> GR_INFO["DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN<br>15. Gestión Documental (Archivo General de
    MIPG_POL --> GR_CONOC["DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO<br>18. Gestión del Conocimiento y la Innovació
    MIPG_POL --> GR_CI["DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO<br>19. Control Interno - MECI (DAFP)"]
```

DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO

Concibe al servidor público como el activo estratégico más importante del Estado.

POLÍTICA 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO (GETH)

- **Líder Técnico:** Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
- **Propósito:** Administrar el ciclo de vida laboral de los servidores para asegurar su idoneidad, motivación y alto rendimiento al servicio de la ciudadanía.
- **Fases del Ciclo del Talento Humano:**
  1. *Planear:* Caracterización del personal, perfiles de competencias y planta global.
  2. *Atraer y Seleccionar:* Selección rigurosa por mérito a través de la CNSC (D.L. 071/2020).
  3. *Inducir e Integrar:* Programas de inmersión institucional y cultura tributaria.
  4. *Desarrollar y Retener:* Plan Institucional de Capacitación (PIC), Plan de Bienestar Social e Incentivos y comisiones de estudio.

5. *Evaluar el Desempeño:* Concertación de compromisos y evaluación EDL anual objetiva.
6. *Desvincular Asistidamente:* Preparación integral para la jubilación o retiro del servicio.

POLÍTICA 2: INTEGRIDAD

- **Líder Técnico:** DAFP y Secretaría de Transparencia.
- **Propósito:** Consolidar una cultura de probidad en todos los niveles institucionales, apropiando el Código de Integridad del Servidor Público Colombiano basado en cinco valores: **Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia**.
- **Instrumentos:** Rutas pedagógicas, gestión de conflictos de interés y canales seguros de denuncia de actos de corrupción.

DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Define el norte institucional, fijando metas prioritarias y asignando los recursos financieros requeridos.

POLÍTICA 3: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

- **Líder Técnico:** DAFP y Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- **Propósito:** Formular de forma articulada el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan de Acción Institucional (PAI) y los proyectos de inversión en el MGA Web, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo.

POLÍTICA 4: GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

- **Líder Técnico:** Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección General del Presupuesto).
- **Propósito:** Administrar con rigor y austeridad republicana los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, optimizando el costo por peso recaudado y respetando la regla fiscal.

POLÍTICA 5: COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

- **Líder Técnico:** Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE).
- **Propósito:** Fomentar la libre competencia, el uso obligatorio de los Pliegos Tipo y la gestión 100% transaccional de compras en la plataforma **SECOP II** y la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Asegura que los procesos y trámites transformen los insumos en productos que resuelvan las necesidades ciudadanas.

Vertiente A: Relación Estado - Ciudadano:

- **POLÍTICA 6: Participación Ciudadana en la Gestión Pública (DAFP / MinInterior):** Diálogo social continuo, rendición de cuentas pública participativa y fomento de veedurías ciudadanas sobre el recaudo y control aduanero.
- **POLÍTICA 7: Servicio al Ciudadano (DNP):** Protocolos integrados de atención con calidez y oportunidad, lenguaje claro, enfoque diferencial e inclusivo para personas en condición de discapacidad.
- **POLÍTICA 8: Racionalización de Trámites (DAFP):** Simplificación, digitalización y eliminación de requisitos innecesarios (Decreto Ley 019 de 2012 y 2106 de 2019), promoviendo que trámites como el RUT y declaraciones sean 100% en línea.

Vertiente B: Gestión Operativa Interna:

- **POLÍTICA 9: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos (DAFP):** Arquitectura de procesos (BPM), eliminación de cuellos de botella y modernización de manuales de funciones.
- **POLÍTICA 10: Gobierno Digital (MinTIC):** Provisión de servicios digitales confiables para la ciudadanía, interoperabilidad de bases de datos públicas y datos abiertos.
- **POLÍTICA 11: Seguridad Digital (MinTIC / Presidencia de la República):** Gestión de riesgos cibernéticos, resiliencia informática y protección de la infraestructura crítica de la DIAN bajo el documento **CONPES 3995 de 2020**.
- **POLÍTICA 12: Defensa Jurídica (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE):** Prevención del daño antijurídico en materia aduanera y tributaria, adecuada defensa judicial del erario y conciliaciones fundamentadas.
- **POLÍTICA 13: Mejora Normativa (Ministerio de Justicia y del Derecho / DNP):** Calidad y coherencia en la redacción técnica de resoluciones y proyectos de decreto, análisis de impacto normativo (AIN) y seguridad jurídica.

DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Monitorea y valora en qué medida la entidad cumplió los objetivos y metas planteadas.

POLÍTICA 14: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- **Líder Técnico:** DAFP y DNP.
- **Propósito:** Monitorear permanentemente el avance físico y financiero del PAI y del Plan Estratégico mediante tableros de control de indicadores (KPIs) y evaluar el desempeño global institucional a través de la herramienta **FURAG**.

DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Garantiza el flujo adecuado de los datos, la memoria institucional y la transparencia ante la sociedad.

POLÍTICA 15: GESTIÓN DOCUMENTAL

- **Líder Técnico:** Archivo General de la Nación (AGN).
- **Propósito:** Administrar el ciclo vital de los documentos conforme a la **Ley 594 de 2000**, aplicando las Tablas de Retención Documental (TRD) y consolidando el **Expediente Electrónico** con firma digital y metadatos (Ley 2080 de 2021).

POLÍTICA 16: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

- **Líder Técnico:** Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
- **Propósito:** Cumplimiento irrestricto de la **Ley Estatutaria 1712 de 2014**, garantizando la transparencia activa en la página web institucional y la actualización periódica del Mapa de Riesgos de Corrupción.

POLÍTICA 17: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

- **Líder Técnico:** Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
- **Propósito:** Asegurar la calidad, rigurosidad metodológica e interoperabilidad de los registros administrativos y estadísticas tributarias generadas por la DIAN en el marco del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Facilita que el saber técnico no se pierda con la rotación del personal y fomenta la innovación pública.

POLÍTICA 18: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

- **Líder Técnico:** DAFP y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- **Propósito:** Identificar, capturar, almacenar y difundir el conocimiento crítico de los servidores públicos de la DIAN (especialmente de aquellos próximos a la edad de retiro forzoso), sistematizar lecciones aprendidas y desarrollar laboratorios de innovación tributaria.

DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO (MECI)

Asegura y evalúa de forma independiente toda la operación pública.

POLÍTICA 19: CONTROL INTERNO

- **Líder Técnico:** DAFP.
- **Propósito:** Articular los 5 componentes del Marco COSO 2013, las Tres Líneas del IIA, la autoevaluación continua del control y las auditorías internas basadas en riesgos para proporcionar aseguramiento objetivo sobre la gestión institucional.

13.4. EL FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN (FURAG) Y EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (IDI)

El **FURAG** es la herramienta informática oficial administrada por el DAFP para evaluar anualmente el estado de avance en la implementación de las 19 políticas del MIPG en todas las entidades del Estado:

```
flowchart LR
    FURAG["Diligenciamiento Anual del Cuestionario FURAG (Febrero)"] --> ANALISIS["Procesamiento y Validación d
    ANALISIS --> IDI["Cálculo del ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (IDI)<br>(Puntaje de 0 a 100 por Dimensione
    IDI --> PM["Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional<br>(Cierre de Brechas de Gestión)"]
```

- **Puntaje IDI:** Permite a la DIAN compararse frente a otras entidades del sector Hacienda y del orden nacional, identificando con precisión matemática qué políticas presentan rezagos y exigiendo a los líderes de proceso (apoyados por los Gestores III) el diseño de acciones de choque para elevar la efectividad del Estado.

MÓDULO 14: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014) Y POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

14.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental de doble vía: garantiza a los ciudadanos la libertad de buscar y recibir información, y somete a los gobernantes y servidores públicos a la rendición de cuentas permanente:

- **Artículo 20 de la Constitución Política:** Consagra la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial.
- **Artículo 74 de la Constitución Política:** Dispone que "*todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley*".
- **Artículo 15 de la Constitución Política (Habeas Data):** Reconoce el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas.
- **Bloque de Constitucionalidad:** El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (*Caso Claude Reyes vs. Chile*) instituyen que el principio de máxima publicidad y transparencia es el pilar de la democracia representativa y la barrera más efectiva contra la corrupción administrativa.

```
flowchart TD
    CP["Constitución Política (Arts. 20, 74 y 15)"] --> L1712["LEY ESTATUTARIA 1712 DE 2014<br>(Transparencia y
    L1712 --> PRIN["Principios Rectores del Acceso"]
    L1712 --> ACTIVA["Transparencia Activa (Publicación de Oficio)"]
    L1712 --> PASIVA["Transparencia Pasiva (Peticiones Ciudadanas)"]
    L1712 --> EXCEP["Régimen de Excepciones: Clasificada vs. Reservada"]
    L1712 --> TEST["El Test de Daño Obligatorio"]
```

14.2. LEY ESTATUTARIA 1712 DE 2014: PRINCIPIOS RECTORES

La Ley 1712 de 2014 regula integralmente el derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia bajo los siguientes principios imperativos:

1. **Principio de Máxima Publicidad:** Toda información en posesión, bajo control o en custodia de un sujeto obligado (como la UAE DIAN) se presume **pública**, salvo las excepciones taxativas y estrictamente delimitadas por la Constitución o la ley.
2. **Principio de Transparencia:** La información debe ser entregada en condiciones técnicas y de lenguaje claro que permitan su fácil comprensión, uso y reutilización por cualquier ciudadano.
3. **Principio de Buena Fe:** Se presume que el ciudadano solicita la información con fines legítimos y que la entidad pública la suministra de manera completa, veraz y oportuna.

4. **Principio de Facilitación:** Las autoridades deben prestar auxilio a los peticionarios para formular sus solicitudes y remover cualquier barrera de acceso.
5. **Principio de No Discriminación:** La entrega de información pública no puede condicionarse a que el solicitante demuestre un interés jurídico especial o justifique para qué la necesita.
6. **Principio de Gratuidad:** El acceso a la información es completamente gratuito. Únicamente pueden cobrarse los costos directos de reproducción física (fotocopias) o soportes de almacenamiento digital aportados por la entidad.
7. **Principio de Celeridad:** Las peticiones deben responderse en el menor tiempo posible y dentro de los plazos perentorios de la Ley 1755 de 2015 (10 días hábiles para documentos).
8. **Carga de la Prueba de la Reserva:** Corresponde **a la entidad pública** la carga probatoria de justificar y demostrar formalmente por qué un documento no puede ser entregado, invocando la norma de reserva legal y practicando el test de daño.

14.3. TRANSPARENCIA ACTIVA Y TRANSPARENCIA PASIVA EN LA GESTIÓN DE LA DIAN

```
graph TD
    TRANSPARENCIA["DIMENSIONES DE LA TRANSPARENCIA PÚBLICA"] --> TA["1. TRANSPARENCIA ACTIVA (Deber de Publicar
    TRANSPARENCIA --> TP["2. TRANSPARENCIA PASIVA (Atención a Peticiones)<br>• Deber de responder y entregar in
```

14.3.1. Obligaciones de Transparencia Activa (Artículos 9 a 11 de la Ley 1712)

La DIAN está obligada a mantener actualizada en su sede electrónica principal, de forma permanente y gratuita, la siguiente información:

- **Información Institucional:** Organigrama, funciones, manuales específicos de funciones (Ficha TP-DE-3006), escalas salariales y directorio de servidores públicos y contratistas.
- **Marco Normativo:** Normograma oficial, resoluciones, circulares e instructivos vigentes.
- **Presupuesto y Finanzas:** Presupuesto anual asignado, ejecución presupuestal trimestral y estados financieros auditados.
- **Contratación Pública:** Enlace directo al SECOP II con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y el historial de todas las licitaciones, selecciones abreviadas y contratos directos celebrados.
- **Servicios y Trámites:** Catálogo actualizado de trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
- **Planes y Rendición de Cuentas:** Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan de Acción Institucional (PAI), informes de metas de recaudo y cronograma de audiencias públicas de rendición de cuentas.
- **Datos Abiertos (*Open Data*):** Publicación de bases de datos tributarias y de comercio exterior anonimizadas en el portal nacional `datos.gov.co` en formatos abiertos (CSV, JSON, XML) para su análisis académico e investigativo.

14.4. RÉGIMEN DE EXCEPCIONES: INFORMACIÓN CLASIFICADA VS. INFORMACIÓN RESERVADA

El derecho de acceso a la información no es absoluto; se encuentra delimitado por excepciones legales que protegen derechos de terceros o la seguridad colectiva:

```
graph TD
    EXCEP_INFO["RÉGIMEN DE EXCEPCIONES AL ACCESO (Ley 1712 de 2014)"] --> CLASIF["1. INFORMACIÓN CLASIFICADA (A
    EXCEP_INFO --> RESERV["2. INFORMACIÓN RESERVADA (Art. 19)<br>• Protege la seguridad del Estado y el interés
```

Cuadro Comparativo de Excepciones:

Criterio Diferencial	Información Pública Clasificada (Art. 18 Ley 1712)	Información Pública Reservada (Art. 19 Ley 1712)
Bien Jurídico Protegido	La intimidad personal, la honra, la vida privada y los secretos empresariales o comerciales.	La seguridad nacional, la soberanía del Estado, el orden público, las finanzas públicas y el debido proceso penal.
Titular del Derecho	El individuo, ciudadano o empresa privada.	La colectividad, la sociedad y el Estado colombiano.
Causal Emblemática en la DIAN	Datos personales privados o sensibles amparados por Habeas Data (Ley 1581 de 2012).	**La Reserva Tributaria del Artículo 583 del Estatuto Tributario** (bases gravables e ingresos privados).
Duración de la Excepción	Indefinida mientras subsista la titularidad y vida del sujeto (o hasta autorización expresa).	Límite legal máximo de **quince (15) años**, contados a partir de la expedición del documento.
Forma de Levantamiento	Consentimiento libre, previo y expreso del titular o mandato expreso de juez de la República.	Orden judicial penal, solicitud de entes de control fiscal/disciplinario o vencimiento del término de 15 años.

14.5. EL TEST DE DAÑO Y LA MOTIVACIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 21 LEY 1712)

Cuando un Gestor III en su función proyecta la negativa de entrega de un documento solicitado por un ciudadano o periodista, no basta con citar el artículo de la ley. La jurisprudencia constitucional y el artículo 21 de la Ley 1712 exigen la aplicación concurrente del **Test de Daño**:

```
flowchart TD
    SOL["Solicitud Ciudadana de Información Reservada o Clasificada"] --> T1["1. RESERVA LEGAL ESTRICTA:<br>¿Ex
    T1 -->|SÍ| T2["2. PROBABILIDAD DEL DAÑO:<br>¿La divulgación causaría un daño real, actual, probable y espec
    T2 -->|SÍ| T3["3. PROPORCIONALIDAD / PONDERACIÓN:<br>¿El daño causado al bien jurídico es sustancialmente m
    T3 -->|SÍ| NEG["DECISIÓN MOTIVADA DE DENEGACIÓN<br>Se notifica resolución con fundamentación del Test de Da
    T1 -->|NO| ENT["DEBER LEGAL DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA"]
    T2 -->|NO| ENT
    T3 -->|NO| ENT
```

- **Recurso de Insistencia ante el Tribunal Contencioso:** Si el ciudadano considera que la reserva invocada por la DIAN es arbitraria o infundada, puede interponer el **Recurso de Insistencia** dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. La DIAN remite el expediente al Tribunal Administrativo Seccional, quien resuelve en única instancia y en un término perentorio de diez (10) días si el documento debe o no ser entregado.

14.6. POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y RÉGIMEN ANTITRÁMITES EN COLOMBIA

La política de simplificación administrativa tiene como fin liberar al ciudadano y al sector productivo de cargas burocráticas inútiles, promover la competitividad y cerrar espacios a la corrupción. Se fundamenta en el **Decreto Ley 019 de 2012 (Estatuto Antitrámites)** y el **Decreto Ley 2106 de 2019 (Simplificación y Digitalización de Trámites)**:

```
graph TD
    ANTITRAMITES["RÉGIMEN ANTITRÁMITES (D.L. 019/2012 y D.L. 2106/2019)"] --> PROHIBICIONES["1. PROHIBICIONES T
    ANTITRAMITES --> DIGITAL["2. TRANSFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN"]
    ANTITRAMITES --> SUIT["3. EL SISTEMA ÚNICO SUIT (DAFP)"]

    PROHIBICIONES --> P1["Prohibido exigir documentos que reposen en la misma entidad"]
    PROHIBICIONES --> P2["Prohibido exigir certificados de antecedentes disciplinarios, penales o fiscales"]
    PROHIBICIONES --> P3["Prohibido exigir fotocopias de cédula ampliadas al 150%"]
    PROHIBICIONES --> P4["Prohibido exigir huella dactilar de tinta habiendo biometría"]
    PROHIBICIONES --> P5["Prohibido exigir declaraciones extrajuicio ante notario"]

    DIGITAL --> D1["Digitalización obligatoria: Trámites 100% en línea"]
    DIGITAL --> D2["Interoperabilidad obligatoria entre plataformas públicas"]

    SUIT --> S1["Registro obligatorio de todos los trámites de la DIAN"]
    SUIT --> S2["Prohibición de cobrar tarifas no autorizadas por ley"]
```

14.6.1. Prohibiciones Imperativas para los Servidores Públicos de la DIAN

1. **Documentos que Reposan en la Entidad (Art. 9 D.L. 019/2012):** La DIAN no puede exigir a ningún contribuyente o importador que aporte declaraciones de años anteriores, resoluciones o comprobantes de pago que hayan sido emitidos por la propia DIAN o que ya reposen en sus archivos físicos o en el sistema MUISCA.
2. **Consulta Gratuita de Antecedentes y Registros (Art. 18 D.L. 019/2012):** Las entidades deben consultar directamente y en línea los antecedentes judiciales (Policía Nacional), disciplinarios (Procuraduría General), fiscales (Contraloría General) y registros mercantiles (RUES de Cámaras de Comercio), quedando prohibido exigir al ciudadano que traiga estos certificados impresos.
3. **Prohibición de Exigencia de Fotocopias de Cédula Ampliadas al 150%:** Por disposición expresa del Decreto Ley 2106 de 2019, ninguna autoridad pública puede exigir la fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. La verificación se realiza presentando el documento de identidad original o mediante validación biométrica con la Registraduría Nacional.
4. **Supresión de Declaraciones Extrajuicio ante Notario:** Se reemplazan por la simple manifestación bajo la gravedad de juramento del ciudadano consignada en la solicitud, presumiéndose su veracidad al amparo del principio constitucional de la buena fe (Art. 83 C.P.).

14.6.2. Creación y Modificación de Trámites (El Sistema SUIT - DAFP)

- **Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):** Es el repositorio tecnológico oficial del Estado colombiano administrado por el DAFP que contiene la totalidad de los trámites que los ciudadanos pueden adelantar ante las entidades públicas.
- **Control Previo para Nuevos Trámites (Ley 962 de 2005 y D.L. 019 de 2012):** Ninguna entidad pública (incluida la DIAN) puede crear o implementar un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos sin contar previamente con el **Concepto Vinculante Favorable del DAFP**, el cual evalúa su estricta necesidad legal, costo-beneficio y factibilidad

de digitalización 100% en línea. Si un trámite no está inscrito en el SUIT, la entidad **carece de competencia para exigirlo o cobrarlo**.

MÓDULO 15: GESTIÓN DOCUMENTAL PÚBLICA, ARCHIVO Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (LEY 594 DE 2000 Y LEY 2080 DE 2021)

15.1. MARCO CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA

La gestión documental en el Estado colombiano no es una simple labor de almacenamiento físico, sino un mandato constitucional esencial para la memoria histórica, la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de la administración pública:

- **Artículo 8 de la Constitución Política:** Establece la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, dentro de las cuales el patrimonio documental ocupa un lugar preponderante.
- **Artículo 15 de la Constitución Política (Habeas Data):** Derecho de conocer, actualizar y rectificar información contenida en archivos y bases de datos públicas.
- **Artículo 74 de la Constitución Política:** Derecho ciudadano de acceso a los documentos públicos custodiados por el Estado.
- **Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000):** Establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado, aplicable de forma obligatoria a todas las entidades públicas del orden nacional, territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas.
- **Decreto 1080 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura - Título de Archivos):** Reglamenta los procesos de gestión documental, los archivos electrónicos y la conservación preventiva.
- **Ley 2080 de 2021 (Reforma al CPACA):** Instituye y reglamenta formalmente el **Expediente Electrónico** y el **Índice Electrónico** en la administración pública.

```
flowchart TD
    CP["Constitución Política (Arts. 8, 15, 74)"] --> L594["LEY GENERAL DE ARCHIVOS (Ley 594 de 2000)"]
    L594 --> D1080["Decreto 1080 de 2015 (Reglamentario del Sector Archivos)"]
    L594 --> L2080["Ley 2080 de 2021 (Expediente Electrónico en CPACA)"]
    L594 --> AGN["Archivo General de la Nación (AGN - Ente Rector)"]
    AGN --> CICLO["Ciclo Vital del Documento (Gestión - Central - Histórico)"]
    AGN --> INST["Los 8 Instrumentos Archivísticos Obligatorios"]
```

15.2. PRINCIPIOS RECTORES DE LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA (ARTÍCULO 4 LEY 594/2000)

1. **Fines de los Archivos:** El objetivo esencial es disponer de documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia.
2. **Importancia de los Archivos:** Los archivos son una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y judicial del Estado, y son testimonio de los hechos y obras de la sociedad.
3. **Institucionalidad e Instrumentalidad:** Los documentos son producto de las funciones legales asignadas a la DIAN y sirven como instrumento de control y garantía de derechos.

4. **Responsabilidad:** Los servidores públicos (incluido el Gestor III) son responsables directos de la organización, conservación, uso y custodia de los documentos que se encuentren en sus archivos de gestión.
5. **Administración y Acceso:** Es una obligación del Estado garantizar que los ciudadanos puedan consultar los documentos públicos oportunamente.
6. **Racionalidad:** Las entidades deben evitar la producción innecesaria de documentos en papel, transitando a soportes digitales sostenibles.
7. **Modernización:** Uso continuo de tecnologías de punta para la automatización, indización y preservación de documentos electrónicos.

15.3. EL CICLO VITAL DEL DOCUMENTO PÚBLICO Y LA TEORÍA DE LAS TRES EDADES

La archivística pública organiza los documentos a través de tres etapas secuenciales basadas en la vigencia de sus **Valores Primarios y Secundarios**:

```
flowchart LR
    AG["1. ARCHIVO DE GESTIÓN<br>(Fase Activa - Valores Primarios)<br>• En trámite y consulta diaria<br>• Custo
    AC -->|Transferencia Secundaria| AH["3. ARCHIVO HISTÓRICO<br>(Fase Permanente - Valores Secundarios)<br>• V
    AC -.->|Eliminación con Acta y TRD| ELIM["Eliminación Documental Responsable"]
```

15.3.1. Valores Primarios del Documento (Archivos de Gestión y Central)

Son aquellos que tienen los documentos mientras sirven a la institución y al ciudadano para fines inmediatos de trámite:

- **Valor Administrativo:** Sirve para sustanciar y justificar una decisión o actuación pública de la dependencia.
- **Valor Legal / Jurídico:** Constituye prueba formal ante los tribunales de justicia (ej. una resolución de determinación tributaria ejecutoriada).
- **Valor Fiscal:** Acredita el cumplimiento de obligaciones tributarias, presupuestales o aduaneras a favor del Estado.
- **Valor Contable:** Refleja movimientos financieros, libros contables, nómina o balances patrimoniales de la DIAN.
- **Valor Técnico:** Contiene especificaciones de ingeniería, software o arquitectura de sistemas.

15.3.2. Valores Secundarios del Documento (Archivo Histórico)

Aparecen una vez extinguidos los valores primarios (cuando ya prescribieron las acciones legales y fiscales):

- **Valor Histórico:** Da cuenta del origen, evolución o sucesos trascendentales de la institución o de la República.
- **Valor Científico:** Aporta conocimientos e información para la investigación social, económica o estadística.
- **Valor Cultural / Patrimonial:** Forma parte integral de la identidad nacional (ej. primeros aranceles coloniales o acuerdos de aduanas republicanos).

15.4. LOS 8 INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN)

Para garantizar la organización técnica, el Archivo General de la Nación exige a la DIAN la implementación de **Ocho Instrumentos Archivísticos Estandarizados**:

```
graph TD
    INST["LOS 8 INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS (AGN / MIPG)"] --> CCD["1. Cuadro de Clasificación Documental (CCD)"
    INST --> TRD["2. Tabla de Retención Documental (TRD)"]
    INST --> TVD["3. Tabla de Valoración Documental (TVD)"]
    INST --> PGD["4. Programa de Gestión Documental (PGD)"]
    INST --> PINAR["5. Plan Institucional de Archivos (PINAR)"]
    INST --> BANTER["6. Banco de Términos (BANTER)"]
    INST --> MOREQ["7. Modelo de Requisitos para Documentos Electrónicos"]
    INST --> TCA["8. Tablas de Control de Acceso (TCA)"]
```

1. **Cuadro de Clasificación Documental (CCD):** Estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones de la DIAN y organiza sus agrupaciones documentales en: **Fondos**, **Secciones**, **Subsecciones**, **Series** y **Subseries** documentales.
2. **Tabla de Retención Documental (TRD):** Listado de series y subseries a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital (Gestión y Central), así como su disposición final (Conservación Total, Selección, Microfilmación/Digitalización o Eliminación). Aprobada por el Comité Institucional de Gestión y convalidada por el AGN.
3. **Tabla de Valoración Documental (TVD):** Instrumento análogo a la TRD pero aplicable de forma retroactiva a los **Fondos Documentales Acumulados** (documentos históricos producidos en épocas en que la entidad no contaba con TRD técnica).
4. **Programa de Gestión Documental (PGD):** Instrumento estratégico de planeación a mediano y largo plazo (8 a 10 años) que regula los **Ocho Procesos Archivísticos**: Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición Final.
5. **Plan Institucional de Archivos (PINAR):** Herramienta anual y plurianual que articula los proyectos estratégicos de modernización de archivos con el Plan de Acción Institucional (PAI) y el Presupuesto General de la Nación.
6. **Banco de Términos (BANTER):** Tesauro y diccionario normalizado de series y subseries documentales institucionales para evitar ambigüedades en la denominación de los expedientes.
7. **Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos (MOREQ / e-ARCON):** Define los requisitos funcionales y no funcionales que deben cumplir los sistemas informáticos (MUISCA, SIGDA) para gestionar expedientes digitales.
8. **Tablas de Control de Acceso (TCA):** Matriz que cruza las series documentales con los perfiles de usuarios autorizados, identificando los niveles de confidencialidad y las excepciones de reserva legal (Art. 18 y 19 Ley 1712).

15.5. EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL CPACA (LEY 2080 DE 2021)

La Ley 2080 de 2021 modernizó el procedimiento administrativo incorporando en los artículos 36A y siguientes las reglas obligatorias del **Expediente Electrónico**:

```
graph TD
    EXP_ELEC["EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (Ley 2080 de 2021)"] --> INDICE["1. ÍNDICE ELECTRÓNICO CERTIFICADO<br>•
    EXP_ELEC --> METADATOS["2. METADATOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS<br>• Identificador único de radicado<br>• Fecha y
    EXP_ELEC --> FORMATO["3. PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO<br>• Formato estándar PDF/A (Inalterable y sin
    EXP_ELEC --> VALIDEZ["4. EQUIVALENCIA FUNCIONAL (Ley 527 de 1999)<br>• Pleno valor probatorio idéntico al d
```

15.5.1. El Índice Electrónico y el Hash Criptográfico

- **Definición:** Documento digital certificado que relaciona cronológicamente todos y cada uno de los tipos documentales que integran el expediente administrativo o tributario.
- **Función del Algoritmo Hash (SHA-256):** Cada archivo agregado al expediente electrónico genera una cadena alfanumérica única (huella digital). Si alguien intenta alterar, borrar o sustituir una sola coma o fecha en una resolución dentro del expediente, el hash cambia automáticamente, alertando de inmediato sobre la manipulación indebida y rompiendo la cadena de custodia probatoria.

15.6. DISPOSICIÓN FINAL Y PROHIBICIÓN DE DESTRUCCIÓN IRREGULAR DE DOCUMENTOS

El ciclo vital culmina con la aplicación de la **Disposición Final** formalmente señalada en la TRD:

1. **Conservación Total (CT):** Se aplica a documentos con valor histórico, cultural o de investigación que deben transferirse al Archivo Histórico para su preservación indefinida.
2. **Microfilmación / Digitalización:** Mecanismo técnico para facilitar la consulta y salvaguardar la información en soportes alternativos.
3. **Selección (Muestreo):** Eliminación controlada de una fracción de documentos homogéneos conservando una muestra representativa con fines estadísticos.
4. **Eliminación Documental Responsable:**

   [!CAUTION] **RÉGIMEN PENAL Y DISCIPLINARIO DE LA ELIMINACIÓN DOCUMENTAL:** Ningún servidor público (incluido directores seccionales o gestores) puede ordenar, arrojar a la basura o triturar documentos o expedientes a criterio propio. La eliminación solo procede si:

   1. Está expresamente contemplada en la **Tabla de Retención Documental (TRD)** aprobada.
   2. Se cumplieron integralmente los tiempos de retención en archivo de gestión y central.
   3. Se levanta un **Acta Formal de Eliminación Documental**, con inventario detallado FUID.
   4. Se publica en la página web institucional durante **treinta (30) días calendario** para observaciones ciudadanas.
   5. Es aprobada por el **Comité Institucional de Gestión y Desempeño**. *La destrucción irregular constituye el delito de Destrucción, Supresión u Ocultamiento de Documento Público (Artículo 292 del Código Penal: 4 a 12 años de prisión) y Falta Gravísima Disciplinaria.*

MÓDULO 16: SERVICIO AL CIUDADANO, PROTOCOLOS DE INCLUSIÓN Y SISTEMA PQRSDF (LEY 1755 DE 2015 Y CANALES DIAN)

16.1. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

El derecho de petición es uno de los pilares de la democracia participativa y del Estado social de derecho en Colombia:

- **Artículo 23 de la Constitución Política:** Consagra que "*toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución*". Dispone además que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
- **Ley Estatutaria 1755 de 2015:** Regula integralmente el derecho fundamental de petición, reemplazando el articulado anulado de la Ley 1437 de 2011 por vicios de trámite estatutario.

```
flowchart TD
    ART23["Artículo 23 Constitución Política"] --> L1755["LEY ESTATUTARIA 1755 DE 2015"]
    L1755 --> NUCLEO["NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICIÓN"]
    NUCLEO --> N1["1. Pronta Resolución (Respuesta dentro de los términos legales)"]
    NUCLEO --> N2["2. Respuesta de Fondo (Clara, precisa, congruente y consecuente)"]
    NUCLEO --> N3["3. Notificación Efectiva (Puesta en conocimiento real del peticionario)"]
```

16.1.1. Los Tres Elementos del Núcleo Esencial (Jurisprudencia Corte Constitucional)

La Corte Constitucional (Sentencias C-951 de 2014 y SU-213 de 2017) ha reiterado que el derecho de petición se vulnera cuando falta cualquiera de los siguientes tres elementos:

1. **Pronta Resolución:** La administración debe contestar dentro de los plazos estrictos y perentorios fijados por la ley.
2. **Respuesta de Fondo:** La respuesta no puede limitarse a evasivas, respuestas ambiguas o dilatorias. Debe ser:
    - *Clara:* En lenguaje accesible y comprensible para el ciudadano.
    - *Precisa:* Que resuelva puntualmente lo que el ciudadano pidió, sin rodeos.
    - *Congruente:* Que guarde estricta relación lógica con los motivos expuestos en la petición.
    - *Consecuente:* Que informe de manera transparente las acciones reales que la entidad adelantó o adelantará.
    - *Importante:* Que la respuesta sea de fondo **no significa que deba ser favorable** a los intereses del solicitante; la entidad puede negar la pretensión, siempre que motive jurídicamente su decisión.
3. **Notificación Efectiva:** La respuesta debe ser formal y oportunamente puesta en conocimiento del peticionario en su dirección física o correo electrónico reportado. Una respuesta redactada que se quede archivada en el escritorio del funcionario vulnera el derecho fundamental.

16.2. TIPOLOGÍAS DE PETICIONES Y TÉRMINOS LEGALES PERENTORIOS (ART. 14 LEY 1755)

Toda petición debe resolverse dentro de los términos señalados en la siguiente tabla de obligatorio cumplimiento:

Tipología de Petición	Objeto de la Solicitud	Término Legal Perentorio	Fundamento Legal
Petición de Interés General o Particular	Solicitud para que se reconozca un derecho, se preste un servicio o se resuelva una situación individual o colectiva.	**Quince (15) días hábiles** siguientes a su recepción.	Art. 14 Numeral 1 Ley 1755
Petición de Documentos y Copias de Información	Solicitud de expedición de copias físicas o digitales de documentos que reposen en la entidad.	**Diez (10) días hábiles** siguientes a su recepción.	Art. 14 Numeral 2 Ley 1755
Petición de Consulta Técnica o Jurídica	Solicitud de un concepto u opinión jurídica sobre materias a cargo de la entidad (ej. interpretación de un artículo tributario).	**Treinta (30) días hábiles** siguientes a su recepción.	Art. 14 Numeral 3 Ley 1755
Petición entre Autoridades Públicas	Requerimiento de información técnica o expedientes realizado por otra entidad estatal.	**Diez (10) días hábiles** siguientes a su recepción.	Art. 30 Ley 1755
Requerimientos de Congresistas (Control Político)	Solicitud de informes formulada por Senadores o Representantes a la Cámara en ejercicio de control político.	**Cinco (5) días calendario** siguientes a su recepción.	Art. 258 Ley 5 de 1992
Requerimientos Judiciales	Solicitud de pruebas o informes ordenados por un Juez de la República.	Término perentorio fijado en el auto judicial (**inmediato o 3 días**).	Código General del Proceso

Consecuencia del Silencio en la Petición de Documentos (Artículo 14 Parágrafo):

> *"Si al vencimiento del término de diez (10) días hábiles la DIAN no ha emitido respuesta a la solicitud de documentos o copias, **se entenderá legalmente aceptada la petición** para todos los efectos legales. La entidad no podrá negar los documentos y deberá hacer entrega material de las copias al peticionario **dentro de los tres (3) días hábiles siguientes**, sin cobrar valor alguno por concepto de fotocopias*".

16.3. REGLAS PROCESALES CRÍTICAS PARA EL GESTOR PÚBLICO EN MATERIA DE PETICIONES

```
flowchart TD
    RAD["Radicación de la Petición ante la DIAN"] --> VALIDA["Examen Preliminar por el Gestor III"]
    VALIDA --> COMP["¿La DIAN es la Autoridad Competente?"]
    COMP -->|NO| TRASL["TRASLADO POR INCOMPETENCIA (Art. 21)<br>• Remitir a la entidad competente en 5 DÍAS HÁB
    COMP -->|SÍ| CLARA["¿La Petición es Clara y Completa?"]
    CLARA -->|NO| SUBS["REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN (Art. 17)<br>• Requerir al ciudadano en 10 DÍAS HÁBILES<br
    SUBS -->|No subsana en 1 mes| DESIST["DECLARATORIA DE DESISTIMIENTO TÁCITO<br>• Auto motivado ordenando arc
    CLARA -->|SÍ| TIEMPO["¿Es posible responder en el término ordinario?"]
    TIEMPO -->|NO| PRORR["AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAZO (Art. 14)<br>• Informar ANTES de que venza el término
    TIEMPO -->|SÍ| RESP["PROYECTAR Y NOTIFICAR RESPUESTA DE FONDO"]
```

1. Ampliación Excepcional del Plazo para Responder (Artículo 14 Parágrafo Ley 1755):

- Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos fijados por la ley debido a la complejidad probatoria o volumen de datos, la autoridad **deberá informar por escrito al interesado antes del**

vencimiento del término original.

- El oficio debe: 1. Explicar los motivos técnicos de la demora; 2. Señalar el plazo razonable en que se resolverá.
- **Límite Legal Improrrogable:** El nuevo plazo concedido **nunca podrá exceder del doble del término inicial** (ej. en petición ordinaria de 15 días, la prórroga máxima es de otros 15 días, para un total de 30 días hábiles).

2. Traslado por Incompetencia Institucional (Artículo 21 Ley 1755):

- Si la DIAN recibe una petición sobre una materia que no es de su competencia funcional (ej. una queja sobre el impuesto predial municipal, que compete a la Secretaría de Hacienda del Municipio), el servidor público **no puede rechazarla ni archivarla**.
- **Procedimiento Obligatorio:** Debe remitir el expediente completo a la autoridad competente **dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo** y enviar copia formal de la comunicación al peticionario. Para la nueva autoridad, los términos legales correrán a partir del día siguiente al recibo del expediente trasladado.

3. Peticiones Oscuras o Incompletas y el Desistimiento Tácito (Artículo 17 Ley 1755):

- Si la petición es ininteligible o le faltan requisitos o anexos indispensables para decidir, la DIAN debe requerir al solicitante dentro de los **diez (10) días hábiles siguientes a la radicación** para que subsane los defectos.
- El peticionario dispone de **un (1) mes** para completar la información (prorrogable por un mes más a solicitud del interesado).
- **Desistimiento Tácito:** Si transcurrido el mes el ciudadano no aporta los documentos requeridos, la administración decretará el desistimiento tácito y el archivo del expediente mediante acto administrativo motivado, contra el cual procede recurso de reposición. No obstante, el ciudadano conserva a salvo su derecho de volver a presentar la solicitud con los documentos completos en cualquier momento posterior.

16.4. EL SISTEMA PQRSDF Y SUS CANALES DE ATENCIÓN EN LA UAE DIAN

El Sistema **PQRSDF** es el conjunto de mecanismos institucionales que permiten canalizar las diferentes expresiones ciudadanas:

```
graph TD
    PQRSDF["SISTEMA INSTITUCIONAL DE PQRSDF EN LA DIAN"] --> P["1. PETICIÓN: Solicitud formal de reconocimiento
    PQRSDF --> Q["2. QUEJA: Manifestación de inconformidad por la conducta irregular de un servidor"]
    PQRSDF --> R["3. RECLAMO: Notificación de deficiencia en la prestación del servicio tributario"]
    PQRSDF --> S["4. SUGERENCIA: Propuesta ciudadana orientada a mejorar un proceso institucional"]
    PQRSDF --> D["5. DENUNCIA: Puesta en conocimiento de posibles actos de corrupción o evasión"]
    PQRSDF --> F["6. FELICITACIÓN: Reconocimiento expreso por la excelencia en el servicio"]
```

Canales Oficiales de Atención de la DIAN:

1. **Canal Presencial:** Puntos de contacto en Direcciones Seccionales del país y Kioscos de Autogestión asistida para la generación del RUT y firmas electrónicas.
2. **Canal Telefónico:** Contact Center institucional con marcación nacional gratuita, grabación obligatoria de llamadas y monitoreo continuo de calidad del servicio.
3. **Canal Virtual:** Portal transaccional oficial de la DIAN (`www.dian.gov.co`), Chatbot institucional con inteligencia artificial, buzón virtual de PQRSDF radicado en línea con trazabilidad en tiempo real y correo electrónico certificado.

16.5. PROTOCOLOS DE SERVICIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INCLUSIÓN

En concordancia con la Política de Servicio al Ciudadano de MIPG, la DIAN aplica protocolos especializados para garantizar la equidad en el trato:

```
graph LR
    subgraph Protocolos_Inclusion["LINEAMIENTOS DE ATENCIÓN INCLUSIVA Y DIFERENCIAL"]
        AT_PRIOR["1. ATENCIÓN PRIORITARIA SIN BARRERAS<br>• Adultos mayores, mujeres gestantes<br>• Personas co
        ADAP_TEC["2. AJUSTES RAZONABLES PARA DISCAPACIDAD<br>• Intérprete de Lengua de Señas Colombiana (LSC)<b
        LENG_CLARO["3. POLÍTICA DE LENGUAJE CLARO<br>• Redacción en estilo directo y transparente<br>• Eliminac
    end
```

- **Política de Lenguaje Claro:** Mandato ético y legal que obliga al Gestor III a redactar las respuestas ciudadanas con frases cortas, vocabulario común, estructura lógica de antecedentes-fundamentos-decisión, evitando citas legales kilométricas sin explicación práctica, garantizando que cualquier ciudadano comprenda plenamente sus deberes y derechos.

MÓDULO 17: HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y OFIMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN PÚBLICA (EXCEL AVANZADO Y WORD TÉCNICO)

17.1. EL ROL ESTRATÉGICO DE LA OFIMÁTICA EN LA UAE DIAN

El cargo de **Gestor III (Código 303, Grado 03)** demanda un dominio profesional de herramientas ofimáticas. En el día a día institucional, el gestor no realiza cálculos manuales ni memorandos informales; procesa volúmenes masivos de datos tributarios y aduaneros provenientes de los sistemas misionales (MUISCA, SYGA, Factura Electrónica) y consolida informes técnicos oficiales que sustentan actos administrativos de determinación o reportes a la Contraloría General de la República:

```
flowchart LR
    BD["Bases de Datos Masivas<br>• Reportes Exógena (Millones de filas)<br>• Declaraciones Tributarias<br>• Ta
    EXCEL --> WORD["MICROSOFT WORD TÉCNICO<br>• Informes Oficiales de Auditoría<br>• Proyectos de Liquidación O
    WORD --> ACTO["EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO<br>Acto Administrativo en Firme con Firma Digital"]
```

17.2. MICROSOFT EXCEL AVANZADO PARA LA AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

17.2.1. Tipos de Referencias de Celda (Concepto Matemático Esencial)

- **Referencia Relativa (`A1`):** Al copiar la fórmula hacia abajo o hacia la derecha, las filas y columnas se desplazan automáticamente.
- **Referencia Absoluta (`$A$1`):** La celda queda "congelada" o fija mediante el signo peso `$` antes de la columna y de la fila. Al arrastrar la fórmula a lo largo de miles de filas, siempre apuntará a esa celda fija (ej. celda que contiene el valor de la Unidad de Valor Tributario - UVT del año).
- **Referencia Mixta (`$A1` o `A$1`):**
  - `$A1` : La columna A queda fija, pero la fila varía libremente al arrastrar hacia abajo.
  - `A$1` : La fila 1 queda fija, pero la columna cambia al arrastrar hacia la derecha.

17.2.2. Fórmulas de Búsqueda y Cruce Masivo de Bases de Datos

```
graph TD
    BUSQUEDA["FÓRMULAS DE BÚSQUEDA Y CRUCE DE BASES DE DATOS"] --> BV["1. BUSCARV (VLOOKUP - Tradicional)"]
    BUSQUEDA --> BX["2. BUSCARX (XLOOKUP - Moderna y Superior)"]
    BUSQUEDA --> IC["3. ÍNDICE + COINCIDIR (Matricial Clásica)"]
```

1. Función BUSCARV (`VLOOKUP`):

Permite buscar un dato en la primera columna de una tabla y devolver el valor de una columna situada a su derecha: $$=**BUSCARV(valor_buscado; matriz_tabla; indicador_columnas; [ordenado])**$$

- **Parámetro `[ordenado]`:** Debe colocarse obligatoriamente como `FALSO` o `0` para exigir coincidencia exacta. Si se omite o se coloca `VERDADERO`, devolverá aproximaciones erróneas que invalidan una auditoría fiscal.
- **Limitación Estructural de BUSCARV:** Solo puede buscar de izquierda a derecha. Si el dato que se quiere extraer está a la izquierda de la columna clave (el NIT), `BUSCARV` no funciona y arroja error `#N/D`.

2. Función BUSCARX (`XLOOKUP`):

Es la herramienta más avanzada y recomendada para auditoría en bases de datos de la DIAN: $$**=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta; [si_no_se_encuentra]; [modo_coincidencia])**$$

- **Ventajas Decisivas de BUSCARX:**
  1. **Busca hacia cualquier dirección:** Extrae datos a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo sin necesidad de mover columnas.
  2. **Manejo nativo de errores:** El parámetro `[si_no_se_encuentra]` permite definir qué mostrar si el NIT no existe (ej. `"No Informado"` o `0`) sin necesidad de anidar la función `SI.ERROR`.
  3. **Inmunidad ante inserción de columnas:** Si un colega inserta una columna intermedia en la base de datos, `BUSCARX` no se rompe (a diferencia de `BUSCARV`, que desconfigura el indicador numérico de columnas).

3. Combinación ÍNDICE y COINCIDIR:

Alternativa robusta universal para matrices complejas: $$**=INDICE(matriz_resultado; COINCIDIR(valor_buscado; matriz_busqueda; 0))**$$

- `COINCIDIR(valor; rango; 0)`: Encuentra la posición numérica relativa de la fila donde está el NIT buscado con coincidencia exacta (0).
- `INDICE(rango; fila)`: Devuelve el valor exacto que se ubica en dicha posición de fila dentro de la columna de resultados.

17.2.3. Fórmulas Matemáticas y Estadísticas Condicionales

1. Función SUMAR.SI.CONJUNTO:

Suma valores de un rango numérico que cumplen simultáneamente múltiples criterios independientes: $$**=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma; rango_criterios1; criterio1; rango_criterios2; criterio2; \dots)**$$

- *Caso Práctico en la DIAN:* Sumar los ingresos reportados en exógena del contribuyente con NIT `"900123456"`, correspondientes al concepto `"5001"` y causados en el año gravable `"2023"`: `=SUMAR.SI.CONJUNTO(E:E; A:A; "900123456"; B:B; 5001; C:C; 2023)`

2. Función CONTAR.SI.CONJUNTO:

Cuenta el número de registros o filas que cumplen simultáneamente dos o más condiciones: $$**=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_criterios1; criterio1; rango_criterios2; criterio2; \dots)**$$

- *Caso Práctico:* Contar cuántos expedientes de la Seccional Barranquilla tienen más de 90 días hábiles en trámite sin resolución: `=CONTAR.SI.CONJUNTO(B:B; "Barranquilla"; D:D; ">90")`

17.2.4. Fórmulas Lógicas y Limpieza de Texto

1. Fórmulas Lógicas Anidadas: `SI`, `Y`, `O`:

Permiten clasificar y categorizar registros según reglas jurídicas:

- `=SI(Y(Ingresos > 3500 * UVT; Tipo_Persona = "Natural"); "Declara Renta"; "No Obligado")`
- Evalúa de forma estricta que ambas condiciones se cumplan simultáneamente mediante la función lógica `Y`. Si se utilizara `O`, bastaría con que una sola condición fuera verdadera.

2. Fórmulas de Limpieza de Bases de Datos Corruptas:

Muy común cuando se descargan reportes crudos de sistemas antiguos:

- `=ESPACIOS(A1)`: Elimina automáticamente todos los espacios dobles, espacios al inicio o al final del texto que impiden el cruce exacto de NITs.
- `=VALOR(A1)`: Convierte un número almacenado erróneamente como texto en un número real para permitir sumas matemáticas.
- `=EXTRAE(texto; posicion_inicial; num_caracteres)`: Extrae fragmentos específicos de códigos de radicación o códigos de barras.
- `=CONCATENAR(A1; "-"; B1)` o `=A1 & "-" & B1`: Une textos de diferentes celdas en una sola cadena (ej. NIT y Dígito de Verificación).

17.2.5. Tablas Dinámicas (Pivot Tables) y Segmentación de Datos

Las **Tablas Dinámicas** son la herramienta por excelencia para procesar y resumir cientos de miles de registros fiscales en cuestión de segundos:

```
graph TD
    TD["ARQUITECTURA DE UNA TABLA DINÁMICA EN EXCEL"] --> FILAS["1. FILAS (Agrupaciones Conceptuales)<br>• Dire
    TD --> COLS["2. COLUMNAS (Clasificación Transversal)<br>• Tipo de Impuesto (Renta, IVA, Timbre)<br>• Trimes
    TD --> VALS["3. VALORES (Operaciones Numéricas)<br>• Suma de Recaudo Monetario (COP)<br>• Conteo de Declara
    TD --> FILT["4. FILTROS / SEGMENTADORES (Slicers)<br>• Escala de Tiempo por Años<br>• Estado de Cartera (Co
```

- **Campos Calculados:** Permiten crear nuevas operaciones matemáticas dentro de la tabla dinámica sin modificar la base cruda (ej. crear el campo calculado `[Tarifa Efectiva] = [Impuesto Neto] / [Renta Líquida]`).
- **Segmentadores de Datos (*Slicers*):** Botones visuales interactivos que filtran múltiples tablas y gráficos dinámicos a la vez para presentar tableros de control ejecutivos (*Dashboards*) ante comités de dirección.

17.3. MICROSOFT WORD PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS OFICIALES

El Gestor III tiene entre sus funciones principales la estructuración de conceptos jurídicos, informes de auditoría, estudios previos y proyectos de resolución. La calidad de estos documentos incide directamente en la validez jurídica del acto administrativo y la imagen institucional de la DIAN:

```
flowchart TD
    subgraph Protocolo_Informe_Oficial["ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO OFICIAL"]
        ENC["1. ENCABEZADO INSTITUCIONAL: Logotipos oficiales, radicado formal, fecha"]
        DEST["2. DESTINATARIO: Nombre, cargo formal y dependencia administrativa"]
        OBJ["3. OBJETO Y ALCANCE: Qué se analiza, período auditado y propósito del informe"]
        ANT["4. ANTECEDENTES: Relación cronológica de hechos y marco normativo"]
        ANALISIS["5. ANÁLISIS TÉCNICO: Datos, tablas, cruces de bases y valoración probatoria"]
        CONC["6. CONCLUSIONES: Juicio técnico fundado sobre la situación examinada"]
        REC["7. RECOMENDACIONES: Medidas de acción concretas con responsables y plazos"]
        FIRMA["8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: Proyectó (Gestor III), Revisó y Aprobó"]

        ENC --> DEST --> OBJ --> ANT --> ANALISIS --> CONC --> REC --> FIRMA
    end
```

17.3.1. Herramientas Avanzadas de Edición y Normalización en Word

1. **Panel de Estilos Oficiales (`Título 1`, `Título 2`, `Normal`):**
   - *Regla de Oro:* **Nunca se deben aplicar tamaños o negritas manualmente a los títulos**. Se deben utilizar los estilos jerárquicos de Word para habilitar el Mapa del Documento y generar de forma automática la **Tabla de Contenido Oficial**.
2. **Saltos de Sección (Página Siguiente):**
   - Permiten dividir el documento en secciones independientes para:
     - Intercalar **páginas horizontales** (para insertar tablas anchas de cruces contables de Excel) en medio de páginas verticales, sin que se desconfigure el documento.
     - Manejar esquemas de **numeración de página diferenciados** (ej. números romanos en la portada e introducción, y números arábigos correlativos a partir del cuerpo del informe).
3. **Control de Cambios (*Track Changes*):**
   - Herramienta colaborativa esencial en la DIAN. Cuando el Gestor III proyecta un acto y lo remite a su superior para revisión, el superior activa el Control de Cambios para que cada eliminación, adición o modificación quede registrada visualmente con autor, fecha y hora, permitiendo la convalidación del texto final antes de su firma digital.
4. **Restricción de Edición y Protección:**
   - Facultad de proteger el documento mediante contraseña para impedir que terceros modifiquen su contenido, permitiendo únicamente el diligenciamiento de formularios específicos o la inserción de comentarios de revisión.

MÓDULO 18: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES EN EL MODELO CNSC Y PRUEBA DE INTEGRIDAD

18.1. El Código de Integridad del Servidor Público Colombiano

Por lineamiento del DAFP y la DIAN, la prueba de integridad y de competencias comportamentales evalúa la alineación de la conducta del servidor con los **Cinco Valores Públicos Esenciales**:

Valor Público	Definición Oficial (DAFP)	Conducta Esperada (Lo que HAGO)	Conducta Prohibida (Lo que NUNCA hago)
1. Honestidad	Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud.	Digo siempre la verdad, aun cuando genere dificultades. Denuncio actos de corrupción de inmediato.	Ocultar información, alterar cifras o beneficiarme indebidamente de mi cargo público.
2. Respeto	Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y diferencias.	Escucho activamente, atiendo con calidez sin importar condición socioeconómica, mantengo la cortesía.	Discriminar, descalificar al colega o usuario, usar lenguaje agresivo o displicente.
3. Compromiso	Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente de servir.	Pongo a disposición mis capacidades al servicio del bien común; cumplo con orgullo mis metas institucionales.	Ser indiferente al ciudadano, trabajar solo por cumplir el horario, sabotear el trabajo en equipo.
4. Diligencia	Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la mejor manera posible, con atención y prontitud.	Optimizo los recursos públicos, cumplo con rigor los términos legales, busco la mejora continua.	Postergar trámites, desperdiciar recursos institucionales, presentar productos de baja calidad.
5. Justicia	Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad e igualdad.	Tomo decisiones objetivas basadas en la ley y las pruebas; garantizo el debido proceso y la equidad.	Actuar por favoritismo, discriminación, sesgos personales o permitir presiones externas indebidas.

18.2. Las 4 Competencias Comportamentales Específicas del Gestor III (Ficha TP-DE-3006)

La ficha técnica oficial FT-TAH-1824 asigna al Gestor III los siguientes niveles de dominio conductual:

1. COMPORTAMIENTO ÉTICO (Nivel Exigido: Nivel 4 - Máximo Dominio)

- *Definición:* Capacidad para actuar con coherencia, rectitud, honestidad y apego irrestricto a los principios morales, normativos y constitucionales en todas las actuaciones del servicio público.
- *Conductas Observables de Nivel 4:*
  - Rechaza de plano y denuncia cualquier insinuación, dádiva, presión indebida o promesa de beneficio personal.

- Promueve la cultura de legalidad y se convierte en referente de transparencia moral para sus compañeros de equipo.
- Declara formal e inmediatamente sus impedimentos o situaciones de conflicto de intereses antes de emitir cualquier concepto o tomar decisiones.

2. ORIENTACIÓN AL LOGRO (Nivel Exigido: Nivel 3 - Dominio Avanzado)

- *Definición:* Capacidad para orientar las actuaciones personales y de equipo hacia el cumplimiento de objetivos institucionales exigentes, superando estándares de calidad y optimizando recursos.
- *Conductas Observables de Nivel 3:*
  - Diseña y aplica metodologías eficientes que aceleran la consecución de las metas del Plan Operativo Anual (POA).
  - Supera los indicadores esperados proponiendo mejoras sustanciales en los procesos a su cargo.
  - Asume una actitud proactiva ante imprevistos o cuellos de botella, resolviendo bloqueos sin excusarse en la falta de directrices.

3. COMUNICACIÓN EFECTIVA (Nivel Exigido: Nivel 3 - Dominio Avanzado)

- *Definición:* Capacidad para transmitir y recepcionar información, conceptos e ideas de forma clara, asertiva, estructurada y persuasiva, tanto de manera oral como escrita.
- *Conductas Observables de Nivel 3:*
  - Redacta informes técnicos complejos, actos administrativos y respuestas a peticiones en lenguaje claro, con fundamentación legal impecable y sin ambigüedades.
  - Adapta su estilo de comunicación al interlocutor (ciudadanos, entes de control, superiores o pares técnicos).
  - Practica la escucha activa y retroalimenta asertivamente sin generar conflictos interpersonales.

4. TRABAJO EN EQUIPO (Nivel Exigido: Nivel 3 - Dominio Avanzado)

- *Definición:* Capacidad para colaborar activamente con otros, compartiendo conocimientos e integrando esfuerzos interdisciplinarios para el logro armónico de metas comunes.
- *Conductas Observables de Nivel 3:*
  - Fomenta un clima de cooperación y solidaridad laboral dentro del grupo de trabajo.
  - Comparte generosamente su conocimiento técnico y buenas prácticas con los miembros menos experimentados.
  - Gestiona y media en los desacuerdos técnicos o metodológicos dentro del equipo, buscando consensos constructivos orientados al resultado institucional.

MÓDULO 19: GRAN SIMULADOR MAESTRO: BANCO DE 40 CASOS PRÁCTICOS DE JUICIO SITUACIONAL COMENTADOS (PARTE I: CASOS 1 A 20)

> [!TIP] **INSTRUCCIÓN PARA EL ASPIRANTE:** Cada caso recrea con exactitud la estructura metodológica empleada por la CNSC y las universidades públicas evaluadoras (modelo de Juicio Situacional). Analice detenidamente el contexto fáctico institucional, identifique el rol y nivel del Gestor III, examine las tres opciones de respuesta y comprenda la justificación técnico-jurídica que explica por qué la opción correcta es la que mejor se alinea con la ley y el perfil del cargo.

CASO 1: Gestión Organizacional e Indicadores de Desempeño

Contexto Institucional: Usted se desempeña como Gestor III en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Al realizar el corte trimestral del Plan de Acción Institucional (PAI), observa que el subproceso a su cargo programó la expedición de 500 resoluciones de devolución de impuestos con un presupuesto asignado de $150.000.000 COP. Al cierre del período, se expidieron 480 resoluciones y se ejecutaron $160.000.000 COP, generándose además reclamos por retrasos en los tiempos de respuesta legal. **Pregunta:** Frente a la evaluación del desempeño del proceso y la formulación del reporte técnico para el Comité Seccional, ¿cuál es la determinación metodológicamente correcta que debe adoptar usted como Gestor III?

- A) Reportar que el proceso fue eficaz en un 96%, justificar que el sobrecosto presupuestal es razonable dado el volumen atendido y solicitar una adición presupuestal para el siguiente trimestre sin alterar el procedimiento.
- B) Calificar la eficacia en el 96% y la eficiencia como desfavorable (sobrecosto presupuestal), procediendo a realizar un análisis de causa raíz sobre los cuellos de botella para estructurar un plan de acción correctivo inmediato.
- C) Ajustar la meta programada a 480 resoluciones en el aplicativo de planeación institucional para evitar que el indicador caiga en semáforo amarillo o rojo ante el nivel central.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** La eficacia ($480 / 500 = 96%$) mide el cumplimiento de la meta física, pero la eficiencia evalúa la relación entre los recursos programados y los ejecutados; al gastar más ($160M vs. $150M) produciendo menos, la eficiencia fue deficiente. El servidor público profesional (Gestor III) tiene el deber técnico de reportar las cifras reales sin maquillar metas (lo cual descartaría C por constituir falta disciplinaria) y emprender el análisis causal para formular acciones de mejoramiento continuo (Ciclo PHVA).

CASO 2: Caracterización de Procesos y Modelo SIPOC

Contexto Institucional: En el marco de la modernización de los procesos tributarios y aduaneros, a usted le asignan la revisión y ajuste de la caracterización del proceso de Fiscalización Tributaria bajo la herramienta SIPOC, con el fin de corregir fallas reiteradas en la trazabilidad documental detectadas por la Oficina de Control Interno. **Pregunta:** Al diligenciar la matriz SIPOC de dicho proceso, ¿cuál es la estructuración técnica idónea de las variables analizadas?

- A) Identificar como *Proveedor* a los contribuyentes e informantes de exógena; como *Entrada* a las declaraciones y reportes tributarios; como *Salidas* a los Requerimientos Especiales y Liquidaciones Oficiales; y como *Clientes* al contribuyente fiscalizado y la División de Cobranzas.
- B) Definir como *Proveedor* a la Dirección General de la DIAN; como *Entrada* a los funcionarios del nivel profesional; como *Proceso* al cobro coactivo judicial; y como *Salidas* al recaudo monetario en cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional.
- C) Establecer que el *Cliente* es exclusivamente la Contraloría General de la República; las *Entradas* son las quejas anónimas; y las *Salidas* son las órdenes de allanamiento a bodegas aduaneras.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN A**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** La metodología SIPOC exige que los proveedores suministren los insumos o datos de partida (contribuyentes / exógena), las entradas sean los insumos a transformar (declaraciones), las salidas sean los productos formalizados del proceso (actos administrativos de determinación) y los clientes o destinatarios sean quienes reciben la actuación (contribuyentes inspeccionados y el proceso subsiguiente de cobranzas). La opción B confunde entradas con talento humano y la C distorsiona los roles misionales.

CASO 3: Formulación de Proyectos en Metodología General Ajustada (MGA)

Contexto Institucional: Como Gestor III comisionado para apoyar la formulación de un proyecto de inversión en MGA Web orientado a modernizar los equipos de escaneo e inspección no intrusiva en una Seccional Aduanera, el equipo técnico le entrega un borrador donde el problema central se define textualmente como: "*Ausencia de escáneres de alta resolución de tecnología de rayos X en el puerto marítimo*". **Pregunta:** Desde el rigor técnico y metodológico exigido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ¿qué corrección inmediata debe realizar usted en la estructuración del proyecto?

- A) Avalar la redacción, dado que describe con precisión el activo tecnológico que el proyecto busca adquirir a través de los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación.
- B) Reformular el problema central expresándolo como una situación negativa no resuelta (ej. "*Altos tiempos de inspección aduanera y bajo nivel de detección de contrabando en el puerto marítimo*"), dado que la falta de un equipo es una solución preconcebida y no el problema.
- C) Suprimir el análisis del problema central y pasar directamente al Módulo 3 de Costeo y Evaluación Financiera para agilizar la asignación de recursos en el Banco de Proyectos (BPIN).
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** La Metodología General Ajustada (MGA) del DNP prohíbe taxativamente formular el problema central como la ausencia o falta de una solución particular (un escáner, un software, un vehículo). El problema debe redactarse siempre como la necesidad social o institucional no satisfecha o el déficit en el servicio público. La adquisición del equipo constituye un medio o componente de la alternativa de solución, no el problema en sí mismo.

CASO 4: Evaluación Financiera Ex-Ante de Proyectos de Inversión Pública

Contexto Institucional: Usted analiza dos alternativas de inversión tecnológica en el Módulo 3 de la MGA para automatizar el trámite de solicitudes aduaneras. La Alternativa 1 presenta un Valor Presente Neto (VPN) de $850.000.000

COP y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 14.5% (con una tasa social de descuento del 12%). La Alternativa 2 presenta un VPN de -$120.000.000 COP y una TIR del 9.8%. **Pregunta:** Con base en los criterios de evaluación de proyectos públicos del DNP, ¿cuál debe ser su recomendación técnica fundamentada?

- A) Recomendar la Alternativa 2, ya que al tener un VPN negativo implica menores erogaciones presupuestales netas para el Estado colombiano a lo largo de su ciclo de vida.
- B) Declarar inadmisibles ambas alternativas, dado que los proyectos del sector público no pueden evaluarse mediante criterios de rentabilidad financiera como el VPN o la TIR.
- C) Recomendar la selección y priorización de la Alternativa 1, dado que su VPN es mayor que cero y su TIR supera la tasa social de descuento, evidenciando viabilidad económica y generación neta de beneficios.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN C**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** En evaluación financiera y económica ex-ante (MGA Módulo 3), el criterio de decisión universal establece que un proyecto es viable y crea valor cuando su $VPN > 0$ y su $TIR > Tasa Social de Descuento$ ($14.5% > 12%$). Un VPN negativo indica destrucción neta de valor social o financiero, haciendo inviable la alternativa 2.

CASO 5: Modalidades de Selección en Contratación Estatal (Subasta Inversa)

Contexto Institucional: La Dirección de Gestión Corporativa de la DIAN requiere adquirir 4.500 resmas de papel bond y elementos estándar de papelería para el funcionamiento administrativo de todas las Seccionales del país durante la vigencia fiscal. El valor del presupuesto asciende a $480.000.000 COP, superando el tope de menor cuantía de la entidad. **Pregunta:** Al ser consultado usted como Gestor III sobre la modalidad de selección contractual legalmente procedente bajo la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, ¿qué debe conceptuar?

- A) Debe adelantarse mediante Licitación Pública obligatoria, ya que el valor total del contrato supera la menor cuantía institucional de la entidad.
- B) Procede la Selección Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa (o adquisición por Acuerdo Marco de Precios en Colombia Compra Eficiente), por tratarse de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización.
- C) Procede Contratación Directa por tratarse de suministros esenciales para la continuidad ininterrumpida del servicio público tributario y aduanero.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** El artículo 2, numeral 2, literal a) de la Ley 1150 de 2007 consagra que la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización (CTU) se realizará por Selección Abreviada (subasta inversa o acuerdos marco), independientemente de la cuantía. La naturaleza del bien prima sobre la cuantía. La contratación directa es de interpretación restrictiva y no ampara compras comunes de papelería.

CASO 6: Requisitos de los Estudios Previos en Contratación Estatal

Contexto Institucional: En la estructuración de unos Estudios Previos para contratar el servicio de mantenimiento de aires acondicionados de la Seccional, el profesional solicitante omitió incluir la matriz de riesgos previsibles argumentando que "*al ser un contrato de servicios y no de obra pública, el contratista asume todo el riesgo operacional de*

manera inherente". **Pregunta:** Al revisar los documentos previos conforme al Decreto 1082 de 2015 y la política de Colombia Compra Eficiente, ¿cuál es su actuación debida como Gestor III?

- A) Devolver los Estudios Previos solicitando la inclusión obligatoria de la Matriz de Tipificación, Estimación y Asignación de Riesgos Previsibles (documento CONPES 3714), ya que es un requisito de validez legal para toda contratación estatal.
- B) Avalar el documento, puesto que las matrices de riesgos solo son exigibles legalmente en licitaciones de concesión de infraestructura o megaobras civiles.
- C) Reemplazar la matriz por una declaración juramentada del ordenador del gasto donde conste que la entidad se exonera de cualquier perjuicio contractual.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN A**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 disponen de manera perentoria que en todos los procesos de selección pública de contratistas, la entidad estatal debe incluir la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. Su omisión vicia la fase preparatoria y vulnera el principio de planeación contractual.

CASO 7: Supervisión Contractual y Modificaciones al Contrato

Contexto Institucional: Usted es designado formalmente como supervisor de un contrato de prestación de servicios de digitalización de expedientes tributarios. A las dos semanas de ejecución, el contratista le solicita por correo electrónico suspender temporalmente el contrato y autorizarle el pago de un anticipo que no fue contemplado ni pactado en el contrato original ni en los pliegos de condiciones. **Pregunta:** De conformidad con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, ¿cuál debe ser su determinación jurídica y administrativa?

- A) Autorizar por escrito el anticipo solicitado, considerando que facilitará el flujo de caja del contratista y acelerará el cumplimiento de las metas de digitalización de la DIAN.
- B) Rechazar la solicitud de anticipo, informando al contratista que el supervisor carece de competencia legal para modificar las cláusulas económicas del contrato y que las condiciones pactadas son inalterables.
- C) Proponerle al contratista compensar el anticipo no pactado reduciendo unilateralmente el número de expedientes a digitalizar en la entrega final.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** La supervisión contractual se circunscribe al seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato en los términos pactados. El supervisor no es parte del contrato, no ostenta facultades de ordenación del gasto y no puede alterar las condiciones económicas esenciales ni crear figuras no acordadas en los pliegos de condiciones (violación al principio de legalidad y selección objetiva, tipificado en la Ley 1474 de 2011).

CASO 8: El Modelo MECI y el Esquema de las Tres Líneas

Contexto Institucional: Durante una reunión de coordinación interna en una División Seccional de la DIAN, un funcionario afirma: *"El control de las inconsistencias en los registros del RUT y las validaciones de documentos tributarios son responsabilidad exclusiva de la Oficina de Control Interno, por tanto nosotros en el área operativa no debemos diseñar*

ni aplicar controles preventivos". **Pregunta:** A la luz del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) articulado en MIPG y el Marco de las Tres Líneas del IIA, ¿cuál es la aclaración técnica que le corresponde hacer como Gestor III?

- A) Validar la afirmación del compañero, dado que la Oficina de Control Interno tiene autonomía constitucional para garantizar que no existan errores en ningún proceso.
- B) Clarificar que la responsabilidad primaria del diseño y aplicación de controles directos (autocontrol) recae en los servidores de la Primera Línea (operación), mientras que Control Interno conforma la Tercera Línea, encargada de la evaluación posterior e independiente.
- C) Explicar que los controles operativos son responsabilidad exclusiva de la Segunda Línea (Planeación), mientras que la Primera Línea solo tiene el deber de archivar documentos.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** Bajo el esquema de las Tres Líneas (Circular DAFP 100-002 y lineamientos IIA), la Primera Línea de Defensa está integrada por los líderes de proceso y servidores operativos, quienes son los dueños de los riesgos y responsables de ejecutar los controles diarios en tiempo real. La Oficina de Control Interno (Tercera Línea) no administra ni opera controles directos para salvaguardar su independencia y objetividad en la evaluación posterior.

CASO 9: Componentes del Marco COSO 2013 en el Sector Público

Contexto Institucional: La Oficina de Planeación detecta que, aunque una dependencia cuenta con manuales de funciones actualizados y mapas de riesgos bien diseñados, los servidores no aplican los filtros de validación de identidad al registrar usuarios debido a una cultura generalizada de prisa e informalidad tolerada por la jefatura inmediata. **Pregunta:** ¿Cuál de los 5 componentes del Modelo COSO 2013 / MECI se encuentra sustancialmente fallando en este escenario?

- A) Componente de Entorno de Control, puesto que fallan el tono de la administración, el compromiso ético, la disciplina organizacional y la cultura de integridad.
- B) Componente de Actividades de Monitoreo, porque la Contraloría General no ha emitido glosas fiscales.
- C) Componente de Información y Comunicación, dado que el sistema MUISCA no tiene conexión satelital.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN A**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** El Entorno de Control es la base y cimiento de todo el sistema de control interno según COSO 2013 y el MECI. Comprende el compromiso de la alta dirección con la integridad, los valores éticos, la disciplina de cumplimiento y la supervisión del comportamiento del personal. Si la cultura tolera la omisión de controles, el entorno de control está viciado en su base.

CASO 10: Auditoría Interna Gubernamental y Papeles de Trabajo

Contexto Institucional: En el desarrollo de una auditoría interna al proceso de gestión aduanera, un auditor encuentra un documento fotocopiado sin firmas ni fechas que supuestamente prueba una entrega irregular de mercancías aprehendidas. Basado únicamente en dicho papel, el auditor pretende radicar de inmediato un hallazgo de alcance penal. **Pregunta:** Evaluando la evidencia a la luz de las Normas Internacionales de Auditoría Interna (NIAI / IPPF), ¿qué defecto metodológico insubsanable presenta dicha actuación?

- A) Ninguno, puesto que cualquier documento que llegue a manos del auditor constituye plena prueba judicial inmediata en Colombia.
- B) La evidencia no cumple con los atributos de suficiencia, competencia (confiabilidad) y pertinencia, requiriéndose la verificación en fuentes oficiales y soportes originales antes de formalizar el hallazgo.
- C) El auditor debió destruir el documento de inmediato para no entorpecer las labores operativas de los inspectores de aduanas.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** Las normas del IPPF (The IIA) y las guías de auditoría del DAFP exigen que la evidencia recopilada en los Papeles de Trabajo debe ser **Suficiente** (fáctica y convincente), **Competente / Confiable** (obtenida de fuentes fidedignas e idóneas) y **Pertinente** (que sustente directamente el hallazgo). Una fotocopia anónima, sin autenticidad ni contraste con el sistema oficial, carece de competencia probatoria para tipificar un hallazgo penal.

CASO 11: Redacción Técnica de Hallazgos de Auditoría (4 Elementos)

Contexto Institucional: Se le encomienda revisar el borrador de un informe de auditoría. El texto indica: "*Se encontró que durante enero a marzo no se conciliaron las cuentas bancarias de recaudo tributario con los extractos del Banco de la República, lo cual infringe la Resolución DIAN 0012 de 2021 y genera el riesgo de desajustes contables en el balance general por $3.200 millones*". **Pregunta:** ¿Cuál de los 4 elementos esenciales del hallazgo formal de auditoría está **ausente** en la redacción descrita?

- A) La Condición (los hechos encontrados).
- B) El Criterio (la norma o estándar legal).
- C) La Causa (el origen raíz que generó el incumplimiento).
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN C**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** El texto presenta la **Condición** (no se conciliaron las cuentas de recaudo), el **Criterio** (Resolución DIAN 0012) y el **Efecto** (riesgo de desajustes por $3.200M). Sin embargo, omitió determinar la **Causa** (por qué no se conciliaron: falta de acceso al software, rotación imprevista de personal, ausencia de perfil habilitado, etc.). Sin causa, es imposible que el líder del proceso formule un Plan de Mejoramiento Institucional efectivo.

CASO 12: Valoración de Riesgos y Cálculo de Riesgo Residual (DAFP v5)

Contexto Institucional: En la matriz de riesgos del proceso de Devoluciones de Impuestos, el riesgo de "*Aprobación de devoluciones improcedentes a contribuyentes ficticios*" presenta una Probabilidad de 4 (Probable) y un Impacto de 5 (Catastrófico), situándose en Riesgo Inherente Extremo. Se implementa un nuevo control que es de naturaleza preventiva, totalmente automatizado en la plataforma informática y cuenta con segregación estricta de funciones. **Pregunta:** Conforme a la Guía de Riesgos DAFP Versión 5, ¿cuál es el efecto esperado de este control sobre la matriz del proceso?

- A) El control reduce de inmediato el impacto del riesgo a 1 (Insignificante), pues la tecnología elimina cualquier pérdida económica potencial.

- B) El control robusto disminuye sustancialmente la probabilidad de ocurrencia del riesgo, mitigando el nivel hacia un Riesgo Residual moderado o bajo.
- C) El control no altera en nada la matriz, dado que los riesgos con impacto catastrófico nunca pueden disminuir su valoración residual.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** Los controles preventivos operan sobre las causas que originan el riesgo, reduciendo de manera directa la **probabilidad de ocurrencia**. El impacto intrínseco (lo que ocurriría en dinero o daño legal si el riesgo se llegara a materializar) permanece constante o disminuye marginalmente, pero al descender la probabilidad de 4 a 1 o 2, la calificación del **Riesgo Residual** se reubica en una zona tolerable para la entidad.

CASO 13: Tratamiento y Apetito del Riesgo en el Sector Público

Contexto Institucional: Durante la actualización del mapa de riesgos institucional de una Dirección Seccional de Aduanas, el equipo de trabajo identifica un riesgo tipificado como "*Posible concertación de funcionarios de control aduanero con contrabandistas para facilitar el tránsito de contenedores no inspeccionados*". El comité local propone calificar el tratamiento como "*Riesgo Aceptado*", justificando que los sueldos del personal de inspección son bajos. **Pregunta:** Desde el marco legal anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y la política de riesgos DAFP, ¿cuál es la única postura admisible?

- A) Aceptar el tratamiento propuesto, siempre y cuando se notifique a la Oficina de Gestión Humana para mejorar los salarios en el siguiente año.
- B) Rechazar categóricamente la aceptación del riesgo, dado que en la administración pública los riesgos de corrupción **nunca son admisibles ni aceptables**, debiendo establecerse controles estrictos de prevención, monitoreo y mitigación.
- C) Transferir el riesgo a una empresa aseguradora contratando una póliza de infidelidad de empleados.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** La Guía DAFP v5 y la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción prohíben de forma absoluta la opción de "*Aceptar*" riesgos tipificados como de corrupción. El Estado no puede tolerar actos ilícitos bajo ningún argumento presupuestal o circunstancial. El tratamiento obligatorio frente a un riesgo de corrupción es el diseño de controles rigurosos de mitigación y la activación de canales de denuncia y blindaje informático.

CASO 14: Principios Constitucionales de la Función Pública (Legalidad)

Contexto Institucional: Un Gestor III recibe una instrucción verbal de su superior jerárquico inmediato ordenándole emitir una resolución aprobando una exención tributaria a una empresa local, a pesar de que la ley tributaria vigente no contempla dicho beneficio fiscal para ese sector de la economía. El jefe le manifiesta: "*Haga la resolución bajo mi responsabilidad, es un compromiso institucional de la Alcaldía*". **Pregunta:** Con fundamento en los artículos 6, 121 y 122 de la Constitución Política y el Código General Disciplinario, ¿cómo debe proceder el servidor?

- A) Cumplir la instrucción verbal sin objeciones, pues en virtud del principio de jerarquía administrativa el subalterno queda exento de toda responsabilidad disciplinaria y penal.

- B) Negarse respetuosamente a expedir el acto y manifestar por escrito a su superior la improcedencia legal, dado que en el Estado de derecho ninguna autoridad puede ejercer competencias no atribuidas por la ley ni otorgar beneficios tributarios sin reserva de ley.
- C) Expedir el acto administrativo pero firmando con una seña visible para indicar que fue coaccionado por su superior.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** En Colombia, el principio de legalidad (Art. 6 C.P.) sujeta a los servidores a responder por infringir la ley y por extralimitación u omisión. El artículo 121 dispone que ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas a las atribuidas en la ley, y el artículo 338 consagra el principio de legalidad estricta del tributo (solo el Congreso crea exenciones). La obediencia debida en el sector público no ampara la ejecución de actos manifiestamente ilegales o constitutivos de delito (prevaricato).

CASO 15: Principio de Progresividad y Equidad Tributaria

Contexto Institucional: En un foro sobre políticas de recaudo de la DIAN, se debate una propuesta académica para reformar el impuesto sobre la renta de personas naturales, sugiriendo una tarifa única plana del 20% para todos los ciudadanos colombianos, independientemente de que ganen 1 salario mínimo o 50 salarios mínimos mensuales. **Pregunta:** ¿Qué principio constitucional del sistema tributario (Artículo 363 C.P.) se vulneraría ostensiblemente con dicha propuesta?

- A) El principio de no retroactividad tributaria.
- B) El principio de legalidad del tributo.
- C) El principio de progresividad y equidad vertical.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN C**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** El principio de progresividad tributaria exige que la carga impositiva aumente de forma más que proporcional a medida que se incrementa la capacidad económica o renta del contribuyente. Una tarifa plana del 20% para todos los estratos tiene un impacto altamente regresivo, afectando desproporcionadamente la subsistencia digna de los ingresos bajos (vulnerando la equidad vertical y la progresividad consagrada en el art. 363 de la Carta Magna).

CASO 16: Carrera Específica de la DIAN y Período de Prueba

Contexto Institucional: Un profesional recién nombrado en el empleo de Gestor III en la DIAN mediante concurso de méritos abierto de la CNSC inicia su período de prueba de seis (6) meses. Al cumplirse el cuarto mes, su jefe inmediato le manifiesta de forma verbal que "*no ha cumplido las expectativas del área*" y que por tanto tramitará su declaratoria de insubsistencia al día siguiente sin realizar evaluaciones formales previas. **Pregunta:** Conforme al Decreto Ley 071 de 2020 y las directrices de la CNSC, ¿cuál es la garantía legal que ampara al servidor en período de prueba?

- A) El jefe puede declararlo insubsistente en cualquier día de forma discrecional sin motivación técnica, ya que el empleado aún no adquiere derechos de carrera.
- B) El período de prueba es legalmente de seis meses completos, requiriéndose la concertación previa de compromisos, el seguimiento continuo con evidencias y una evaluación formal motivada con base en la tabla de

calificación de la CNSC.

- C) El servidor en período de prueba goza de inamovilidad absoluta y no puede ser retirado bajo ninguna circunstancia antes de cumplir dos años en la entidad.

- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**

- **Justificación Técnico-Jurídica:** El Decreto Ley 071 de 2020 establece que el período de prueba tiene una duración improrrogable de seis (6) meses. Para declarar insubsistente a un funcionario en período de prueba por desempeño no satisfactorio, es obligatorio haber concertado compromisos laborales, acumulado el portafolio de evidencias objetivas y expedido una calificación formal motivada al término del período (o extraordinaria reglada), contra la cual proceden los recursos de ley.

CASO 17: Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) y Compromisos

Contexto Institucional: Al iniciar el período ordinario de evaluación anual del desempeño laboral, el evaluador asignado se niega a concertar los compromisos funcionales individuales con el Gestor III dentro de los primeros 15 días hábiles, aduciendo exceso de trabajo en la Seccional. **Pregunta:** ¿Cuál es la disposición reglamentaria que debe operar para garantizar la continuidad del proceso de evaluación del empleado?

- A) Si el evaluador no realiza la concertación dentro del término legal, el evaluado deberá presentarle dentro de los tres (3) días siguientes una propuesta de compromisos, y si no hay acuerdo, el evaluador los fijará unilateralmente dentro de los tres días siguientes.
- B) El proceso de evaluación queda suspendido indefinidamente y el funcionario obtiene automáticamente una calificación de 100 puntos en el nivel sobresaliente.
- C) El funcionario debe interponer una demanda de tutela solicitando el reintegro preventivo a la lista de elegibles de la CNSC.

- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN A**

- **Justificación Técnico-Jurídica:** De acuerdo con los acuerdos de la CNSC y la regulación de la DIAN (Decreto Ley 071 de 2020), cuando no se logra la concertación ordinaria dentro del plazo fijado, el servidor evaluado debe presentar formalmente su propuesta de compromisos; ante el silencio o desacuerdo, el evaluador los fija formalmente dentro de los plazos reglamentarios. El mérito exige reglas objetivas de evaluación y no genera calificaciones ficticias automáticas.

CASO 18: Conflicto de Intereses e Impedimentos del Gestor Público

Contexto Institucional: A un Gestor III de la División de Fiscalización se le asigna por reparto el expediente de una investigación tributaria sobre inexactitud en el impuesto sobre la renta de la sociedad mercantil "*Inversiones Horizonte S.A.S.*". Al revisar la documentación, el funcionario advierte que uno de los accionistas mayoritarios y representante legal de dicha compañía es su hermano biológico. **Pregunta:** De conformidad con la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y el CPACA, ¿cuál es el deber jurídico inmediato e ineludible del servidor?

- A) Continuar con la fiscalización aplicando la máxima severidad técnica posible para demostrar a sus superiores que no tiene favoritismo familiar.

- B) Declararse formal e inmediatamente impedido por escrito ante su superior jerárquico dentro de los tres (3) días siguientes, absteniéndose de realizar cualquier actuación o práctica de pruebas.
- C) Transferir informalmente la carpeta del expediente a un compañero de escritorio de confianza sin avisar a la jefatura para no generar trámites burocráticos.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** El artículo 40 del Código Disciplinario y el artículo 11 del CPACA establecen causales obligatorias de impedimento cuando el servidor tenga parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad (hermanos = 2° grado) con las partes interesadas. El servidor debe manifestar el impedimento por escrito a su superior jerárquico inmediato y suspender cualquier actuación. Actuar en conflicto de intereses constituye falta gravísima disciplinaria y vicia de nulidad absoluta las actuaciones administrativas practicadas.

CASO 19: Principio de Separación de Roles en el Proceso Disciplinario (Ley 2094 de 2021)

Contexto Institucional: Se inicia una queja disciplinaria contra un servidor de la DIAN por presuntas irregularidades en la custodia de un expediente tributario. El funcionario encargado de liderar la etapa de instrucción (investigación y formulación del pliego de cargos) pretende emitir simultáneamente el fallo sancionatorio de primera instancia en el mismo despacho. **Pregunta:** Conforme a la reforma estructural introducida por la Ley 2094 de 2021 en concordancia con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué es jurídicamente inviable esta actuación?

- A) Porque la sanción disciplinaria solo puede ser ordenada mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sala penal.
- B) Porque la ley exige la separación estricta entre la autoridad de instrucción (investigación) y la autoridad de juzgamiento (fallo), garantizando la imparcialidad objetiva del juzgador disciplinario.
- C) Porque las Oficinas de Control Interno Disciplinario fueron suprimidas en el ordenamiento colombiano y todas las quejas pasaron a los Juzgados de Pequeñas Causas.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** La Ley 2094 de 2021 adecuó el ordenamiento disciplinario colombiano a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Caso Petro Urrego vs. Colombia), consagrando la separación taxativa de etapas y autoridades: el funcionario que investiga e instruye **nunca puede ser el mismo que juzgue y falle**. Si un mismo funcionario ejerce ambos roles, se produce la nulidad de todo el proceso por vulneración al debido proceso y al juez imparcial.

CASO 20: Pérdida de Fuerza Ejecutoria del Acto Administrativo

Contexto Institucional: La DIAN profirió y notificó debidamente una Resolución Sanción contra un contribuyente por no expedir factura electrónica en el año 2018. El acto quedó en firme. Han transcurrido más de cinco (5) años sin que la administración haya iniciado o adelantado el proceso administrativo de cobro coactivo contra el obligado. **Pregunta:** De conformidad con el artículo 91 del CPACA (Ley 1437 de 2011), ¿qué fenómeno jurídico se ha configurado sobre dicho acto administrativo?

- A) Caducidad del medio de control de nulidad simple.

- B) Pérdida de fuerza ejecutoria por el transcurso de más de cinco (5) años sin que la administración haya ejecutado los actos materiales para hacerlo efectivo.
- C) Nulidad de pleno derecho con sanción pecuniaria directa al Director General.
- **CLAVE OFICIAL CORRECTA: OPCIÓN B**
- **Justificación Técnico-Jurídica:** El artículo 91, numeral 3 del CPACA dispone expresamente que los actos administrativos pierden fuerza ejecutoria (decaen y no pueden ser cobrados) "*cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos*". El contribuyente puede formular la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria ante cualquier intento tardío de cobro coactivo.

MÓDULO 20: ESTRATEGIAS PSICOMÉTRICAS AVANZADAS DE DESCARTE, GESTIÓN DEL TIEMPO Y CRONOGRAMA DE ESTUDIO INTENSIVO DE 60 DÍAS

20.1. El Método de los Cuatro Filtros de Descarte Psicométrico

Las pruebas escritas de la CNSC y la DIAN son diseñadas por psicómetras expertos bajo la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Cada pregunta consta de un contexto situacional y tres opciones de respuesta (A, B, C), donde solo una es la clave oficial, mientras que las otras dos son distractores construidos para detectar sesgos comunes:

```
flowchart TD
    PREG["Enunciado y Caso Situacional"] --> F1["Filtro 1: Principio de Legalidad y Competencia"]
    F1 --> F2["Filtro 2: Nivel Jerárquico del Cargo (Gestor III = Profesional)"]
    F2 --> F3["Filtro 3: El Valor del Procedimiento Institucional Reglado"]
    F3 --> F4["Filtro 4: Conducta Proactiva, Asertiva e Íntegra"]
    F4 --> RESP["CLAVE CORRECTA (Respuesta Óptima)"]
```

Los 4 Filtros de Decisión:

1. **Filtro 1: Principio de Legalidad Estricta:**
   - *Regla de Oro:* Cualquier opción que sugiera ignorar una norma, actuar por conveniencia política, omitir un término legal, saltarse el debido proceso, o quebrantar la reserva tributaria (Art. 583 E.T.), queda **descartada de inmediato**. En el sector público, el servidor solo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta.
2. **Filtro 2: Nivel Jerárquico y Alcance del Cargo (Gestor III):**
   - *Regla de Oro:* El Gestor III pertenece al **Nivel Profesional**. No es del nivel Asistencial/Técnico (no se limita a archivar mecánicamente o esperar que le ordenen todo), pero **tampoco es del Nivel Directivo** (no fija políticas nacionales, no ordena el gasto presupuestal ni revoca actos de ministros). Se descartan opciones que impliquen subordinación pasiva ciega o extralimitación en facultades de la Alta Dirección.
3. **Filtro 3: Prioridad del Procedimiento Reglado sobre la Informalidad:**
   - *Regla de Oro:* Las opciones que sugieran "*hacer acuerdos verbales informales*", "*dejar de documentar evidencias para no retrasar el proceso*", "*prestar contraseñas*" o "*arreglar las cosas de palabra*" son **distractores clásicos**. Toda actuación pública debe ser documentada, trazable, formalizada y motivada.
4. **Filtro 4: Conducta Proactiva, Asertiva e Íntegra (MIPG y Código de Integridad):**
   - *Regla de Oro:* En situaciones comportamentales, la opción correcta es siempre aquella donde el servidor asume la iniciativa constructiva, propone mejoras basadas en datos, fomenta el diálogo respetuoso, busca la causa raíz del error y defiende el interés público con probidad intachable.

20.2. Cronograma de Gestión del Tiempo en la Jornada de Examen (5 Horas)

La prueba escrita de la DIAN típicamente consta de una sesión única dominical de **cinco (5) horas continuas** (generalmente de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.) con un promedio de 120 a 140 preguntas de juicio situacional:

- **Fase 1: Primera Pasada Rápida (Horas 1 y 2 - 120 minutos):**
  - Responder con seguridad todas las preguntas de lectura directa, procedimentales y normativas claras.
  - Marcar en el cuadernillo con un círculo visible aquellas preguntas complejas o extensas que generen duda entre dos opciones, sin detenerse más de 2 minutos por ítem.
- **Fase 2: Segunda Pasada Analítica (Horas 3 y 4 - 120 minutos):**
  - Abordar exclusivamente los casos prácticos complejos marcados en la Fase 1.
  - Aplicar el método de los 4 filtros de descarte a las dos opciones finalistas.
  - Resolver los casos de cálculo de indicadores, MGA y fórmulas de Excel.
- **Fase 3: Traslado a la Hoja de Respuestas y Verificación Final (Última Hora - 60 minutos):**
  - Rellenar meticulosamente los óvalos en la hoja de respuestas óptica con lápiz de grafito negro No. 2.
  - Verificar coincidencia estricta entre el número de pregunta del cuadernillo y el renglón de la hoja óptica para evitar desfases masivos de respuestas.
  - Asegurarse de no dejar ninguna pregunta sin marcar (en las pruebas de la CNSC **los errores no descuentan puntos**).

20.3. Plan de Estudio Intensivo de 60 Días (Cronograma Maestro)

Semana	Ejes Temáticos Prioritarios	Módulos del Manual a Dominar	Meta de Estudio y Entregables
Semana 1	Identificación del Cargo, Marco Institucional y Estructura DIAN.	Módulos 1 y 8	Mapa mental de la estructura DIAN y memorización de la Ficha TP-DE-3006.
Semana 2	Gestión Organizacional, Arquitectura de Procesos (BPM) y SIPOC.	Módulo 2	Formular matrices SIPOC y calcular fórmulas de eficacia, eficiencia y efectividad.
Semana 3	Metodología General Ajustada (MGA DNP) y Gestión de Proyectos.	Módulo 3	Dominar los 4 módulos MGA, árbol de problemas/objetivos y criterios VPN/TIR.
Semana 4	Contratación Estatal Integral (Ley 80/1150/1474 y D. 1082).	Módulo 4	Cuadro comparativo de modalidades, estudios previos y riesgos CONPES 3714.
Semana 5	Sistema de Control Interno (MECI) y Tres Líneas del IIA.	Módulo 5	Esquematizar los 5 componentes COSO 2013 y roles de las 3 líneas de defensa.
Semana 6	Auditoría Interna Gubernamental, Papeles de Trabajo y Hallazgos.	Módulo 6	Redacción práctica de hallazgos con los 4 elementos (Condición-Criterio-Causa-Efecto).
Semana 7	Gestión Integral del Riesgo (NTC-ISO 31000 y Guía DAFP v5).	Módulo 7	Elaboración de matrices 5x5, cálculo de riesgo residual y diseño de controles.
Semana 8	Carrera DIAN (D.L. 071/2020), Régimen Disciplinario y EDL.	Módulos 9 y 10	Cuadro de situaciones administrativas, causales de retiro y proceso disciplinario.
Semana 9	Procedimiento Administrativo (CPACA) y Procedimiento Tributario.	Módulos 11 y 12	Flujograma de recursos en vía gubernativa, términos de firmeza y reserva Art. 583.
Semana 10	MIPG (7 Dimensiones / 19 Políticas), Transparencia y Trámites.	Módulos 13 y 14	Memorización de las 19 políticas MIPG y reglas de la Ley 1712 de 2014.
Semana 11	Gestión Documental, PQRSDF (Ley 1755) y Excel Avanzado.	Módulos 15, 16 y 17	Tiempos de PQRSDF, instrumentos AGN y práctica de BUSCARX y Tablas Dinámicas.
Semana 12	Competencias Comportamentales, Integridad y Simulacro Maestro.	Módulos 18 y 19	Resolución contrarreloj de los 40 casos prácticos y aplicación de filtros de descarte.

CONCLUSIÓN Y COMPROMISO CON EL ÉXITO:

Este compendio enciclopédico integra la totalidad de conocimientos funcionales, básicos organizacionales y comportamentales requeridos para el empleo de **Gestor III (Ficha TP-DE-3006)**. El dominio conceptual de cada módulo y el entrenamiento riguroso con el banco maestro de 40 casos prácticos garantizan la más sólida preparación técnica y psicométrica para alcanzar el más alto puntaje en la lista de elegibles de la CNSC y consolidar el ingreso a la carrera administrativa de la UAE DIAN.